EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY

Svazek B
Trestní právo

Doplněné vydání • 13. října 2026

28 oficiálních otázek. Odborný výklad, konkrétní aplikační situace, přesně označené normy a judikatura.

Práce s prameny

- **Přednost má normativní text:** články slouží k výkladu. Ustanovení vždy označuje číslo předpisu i zkrácený název. Každá citace nese časové znění.
- **Judikatura bez opakovaných rozborů:** každý z 145 případů napříč pěti svazky má jeden podrobný rozbor. Z ostatních otázek vedou odkazy na jeho umístění.
- **Samostatné studium otázky:** relevantní zákonné odstavce se podle potřeby opakují mezi otázkami. U každého rozboru judikatury je vedle čísla a názvu normy vlastní stručná parafráze obsahu dotčených ustanovení; historické znění se odlišuje od aktuálního.
- **Právní věty a citace:** u všech 145 případů jsou uvedeny celé doložené publikované právní věty; vlastní komentář je oddělen. Texty NALUS jsou bezplatné informativní elektronické verze; autentické jsou originály a stejnopisy soudu.
- **Nejvyšší soud:** právní věty nových rozhodnutí jsou ověřeny v oficiálních publikacích NS. Přímé odkazy na rozhodnutí jsou převzaty z těchto publikací; databáze plných textů nebyla z prostředí dostupná. Vlastní vysvětlení se proto drží doložených právních vět.
- **Rozhodný výhled:** 1. 5. 2027 nebo nejnovější dostupné doložené znění. Pro 23 předpisů je použito dodané vyhlášené znění roku 2027. Úplný budoucí právní stav všech odvětví potvrzen není; použité časové znění je uvedeno u každého předpisu.
- **Historické materiály:** 69 nových souborů a dvě přiložená schémata slouží jako teoretické podklady. Zastaralé sazby, lhůty a právní konstrukce nejsou přebírány bez kontroly. Bylo doplněno 86 výkladů pro 84 otázek a sedm srovnávacích tabulek.

Inventáře 199 dříve dodaných a 69 nových dokumentů, přehled vyřazených zastaralých údajů i časových znění jsou v repozitáři. Rozsah je dán výkladem; otázky průběžně navazují.

B01 — Pojem a struktura trestního práva hmotného a procesního. Jejich místo v systému práva z hlediska funkcí a základních zásad obou trestněprávních odvětví.

Systematika a konkrétní výklad

Hmotné trestní právo vymezuje trestné činy, odpovědnost a sankce; procesní právo určuje zákonný postup jejich zjištění a rozhodnutí. Ochranná funkce se spojuje se subsidiaritou trestní represe a ochranou procesních práv. Trestní řízení není dovoleno bez zákonného důvodu a probíhá způsobem stanoveným trestním řádem.

- **Dvě trestněprávní odvětví:** Hmotné právo stanoví, co je trestným činem a jaké sankce lze uložit. Procesní právo určuje cestu k zákonnému zjištění viny a výkonu rozhodnutí.
- **Veřejný zájem a jednotlivec:** Stát chrání právní statky, ale musí respektovat důstojnost obviněného a práva oběti. Poškozený není vlastníkem státního práva trestat.
- **Průběh:** Podezření otevírá ověřování, obvinění další procesní postavení a odsouzení vyžaduje zákonně prokázanou vinu. Tyto stupně nesmějí být zaměňovány.
- **Materiální mez:** Účinnost boje s kriminalitou neospravedlňuje obcházení presumpce neviny, práva na obhajobu a pravidel získávání důkazů.

Rozhodná rozlišení a právní následky

Hmotný předpoklad viny se odlišuje od procesního způsobu jeho prokázání. Zákonnost stíhání neznamená předem prokázanou vinu.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Ochranná funkce:** Trestní právo chrání právní statky prostřednictvím zákonných skutkových podstat a sankcí. Jako krajní prostředek státního donucení se uplatní subsidiárně; samotná existence civilní žaloby ovšem automaticky nevylučuje trestnost jednání.
- **Procesní funkce:** Trestní řád vytváří postup pro zjištění skutku, rozhodnutí i výkon. Úkolem není odsoudit podezřelého za každou cenu, ale zákonně a spravedlivě posoudit odpovědnost. Důkazní nedostatky nelze napravit intenzivnějším morálním odsouzením.
- **Ústavní souvislost:** Zákonnost trestu a spravedlivost řízení jsou souběžné podmínky legitimity. Procesně vadné dokazování může vést k nápravě rozhodnutí, aniž Ústavní soud vysloví, že se skutek nestal nebo že obviněný musí být zproštěn.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nález IV. ÚS 455/26, 25. března 2026 — Subsidiarita trestní represe: společenská škodlivost jako podmínka trestní odpovědnosti

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 12 odst. 2 — zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Trestní odpovědnost a její důsledky se uplatní jen ve společensky škodlivých případech, v nichž nestačí odpovědnost podle jiného právního předpisu. Jde o subsidiaritu trestní represe.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Ne každé protiprávní jednání formálně naplňující znaky trestného činu vyžaduje trestněprávní reakci. Trestní soudy musí pamatovat na ústavní princip subsidiarity trestní represe. Trestní soudy musí pečlivě posoudit společenskou škodlivost činu, rozhodují-li v hraničních případech, v nichž přichází do úvahy odpovědnost podle jiného zákona.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Stěžovatel se v srpnu 2024 v pražském obchodě s konopnými produkty dostal do sporu s poškozenou, která po vstupu do prodejny začala mobilním telefonem natáčet vnitřní prostory prodejny, resp. tam nabízené zboží (neboť dle svých slov chtěla pořídit „vtipné video“). Stěžovatel, který stál za pultem, se proti tomu ihned ohradil. Požádal ji, aby přestala a prodejnu opustila. Poškozená však výzvy nedbala. Nepřestala s natáčením ani poté, co na ni stěžovatel hodil malou poloprázdnou láhev vody. Stěžovatel poté vytáhl zpoza pultu baseballovou pálku. Nejprve strčil do poškozené baseballovou pálkou, následně se pálkou rozmáchl (s výzvou k opuštění prodejny). Jakmile poškozená opustila prostory prodejny, stěžovatel se otočil zpět k pultu, poškozená ovšem opět vstoupila do prodejny a sdělila stěžovateli, že zde končí. Stěžovatel reagoval tak, že se rozmáchl a pálka narazila do dveří, u nichž stála poškozená.

- **Význam a meze použití:** Společenská škodlivost není volnou náhradou zákonných znaků; při zvláštních okolnostech zeslabujících škodlivost však vyžaduje samostatné odůvodnění. Existence civilního prostředku sama neznamená, že trestní odpovědnost vždy odpadá.

Celé publikované právní věty — Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu

I. V ústavním principu subsidiarity trestní represe se odráží ústavní princip proporcionality. Ústavní princip subsidiarity trestní represe včetně požadavku na posouzení společenské škodlivosti činu je ústavním předpokladem pro použití trestního práva, resp. pro vznik trestní odpovědnosti. Tam, kde lze užít jiných, mírnějších nástrojů, užijí se přednostně před nástroji trestního práva. II. Ukazují-li zvláštní okolnosti případu na nepatrnou či nízkou společenskou škodlivost činu, je ústavní povinností trestních soudů ji zkoumat. Při posouzení míry společenské škodlivosti je třeba čin zasadit do širších okolností případu a zohlednit všechny zvláštní okolnosti, které škodlivost činu zeslabují. Jen tak lze řádně vyhodnotit, zda čin byl či nebyl společensky škodlivý.

Pramen publikované právní věty: Svazek_135_web.pdf, PDF str. 178. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=IV-455-26

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• I.ÚS 1860/16 — Konfrontace svědků v trestním řízení. Podrobný rozbor a citace: B10.

• IV.ÚS 767/21 — Krádež za pandemie — nutnost věcné souvislosti. Podrobný rozbor a citace: B07.

Další odborné souvislosti

Pavel Kotlán — Subsidiarita trestní represe v nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18; ČPVP 4/2020, s. 695–702

- **Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu):** Pavel Kotlán rozebírá subsidiaritu trestní represe ve vazbě na zákonné znaky trestného činu. Zdůrazňuje, že ochrannou funkci principu nelze proměnit v neomezené nahrazování zákonné hranice škody vlastním ekonomickým odhadem. Autorův výklad je odborným stanoviskem; odpověď u zkoušky má samostatně vyložit zákon, závěry judikatury a případnou doktrinální kritiku. Subsidiarita není ani automatickou beztrestností každého činu, pro který existuje civilní žaloba, ani prázdnou deklarací bez interpretačního významu.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Policie označí zahájení stíhání za definitivní potvrzení viny.

- **Řešení:** Zahájení stíhání je procesní krok, nikoli odsuzující rozsudek. Platí presumpce neviny a povinnost prokázat rozhodné skutečnosti.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 12

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jen trestní zákon vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 13

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 14

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 36

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Druhy trestních sankcí Trestními sankcemi jsou tresty a ochranná opatření.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 37

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestní sankce lze ukládat jen na základě trestního zákona.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 38

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestní sankce je nutno ukládat s přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a poměrům pachatele.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 39

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života a k možnosti jeho nápravy; dále přihlédne k chování pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu; přihlédne též k jeho postoji k trestnému činu v trestním řízení, zda sjednal dohodu o vině a trestu, prohlásil svou vinu nebo označil rozhodné skutečnosti za nesporné, a pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Přihlédne také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví tento zákon.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 9

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Orgány činné v trestním řízení posuzují předběžné otázky, které se v řízení vyskytnou, samostatně; je-li tu však o takové otázce pravomocné rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu, jsou orgány činné v trestním řízení takovým rozhodnutím vázány, pokud nejde o posouzení viny obviněného.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 12

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Orgány činnými v trestním řízení se rozumějí soud, státní zástupce a policejní orgán.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 36

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 37

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 38

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví zákon.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 39

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 40

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.

Právní opora a časová znění předpisů

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 12–14, § 36–39. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 1–2, § 9, § 12. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 36–40. Znění: 1. 10. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

B02 — Trestněprávní a trestně procesní vztahy (pojem, struktura, vznik, změna zánik, jejich vzájemný poměr).

Systematika a konkrétní výklad

Hmotný trestněprávní vztah spojuje stát a pachatele v otázce odpovědnosti za čin. Procesní vztahy vznikají mezi orgány a dalšími osobami při prověřování, stíhání, rozhodování a výkonu. Jejich vznik a zánik se nemusí časově shodovat. Poškozený, obviněný, obhájce a státní zástupce mají různá oprávnění a povinnosti.

- **Hmotný a procesní vztah:** Spáchání činu může založit hmotnou odpovědnost; procesní vztahy vznikají příslušnými úkony řízení. Jejich existence sama nepotvrzuje vinu.
- **Subjekty:** Orgány činné v trestním řízení, obviněný, obhájce a poškozený mají odlišné funkce. Svědek dodává důkaz, ale není automaticky stranou řízení.
- **Objekt a obsah:** Hmotný vztah se týká odpovědnosti a sankce, procesní vztah například povinnosti dostavit se a práva vyjádřit se k důkazu.
- **Změna a zánik:** Zastavení stíhání, zánik trestní odpovědnosti a vykonání trestu vyvolávají jiné následky. Procesní konec se vykládá podle konkrétního zákonného důvodu.

Rozhodná rozlišení a právní následky

Procesní postavení obviněného nelze zaměnit s hmotněprávním závěrem o pachateli. Nárok poškozeného má rovněž soukromoprávní základ.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Hmotný vztah:** Vznik odpovědnosti se pojí s protiprávním jednáním naplňujícím zákonné předpoklady. Rozhodnutí soudu odpovědnost autoritativně posuzuje a konkretizuje sankci; nezjištěný pachatel neznamená, že hmotně relevantní skutek nikdy nenastal.
- **Procesní vztah:** Prověřování může předcházet individuálnímu obvinění. Zahájení stíhání mění procesní status, rozsah práv a možnosti donucení. Následné zastavení či zproštění má jiné předpoklady a účinky než hmotný zánik odpovědnosti.
- **Více osob:** Poškozený, oběť, zúčastněná osoba a obviněný mají odlišné zákonné role. Jejich zájmy se mohou překrývat, ale procesní oprávnění nelze libovolně přenášet podle faktického vztahu ke skutku.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nález Pl. ÚS 5/25, 4. února 2026 — Ústavnost skutkové podstaty trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 318a — zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Ustanovení vymezuje neoprávněnou činnost pro cizí moc, včetně činnosti s úmyslem ohrozit chráněné státní zájmy a zpravodajského sledování na českém území. Pro trestnost je třeba naplnit konkrétní zákonnou alternativu, nikoli pouze mít zahraniční kontakt.

- **zákon č. 24/2025 Sb., novela označovaná Lex Ukrajina VII**
  Stručný obsah (parafráze): Novela v rámci Lex Ukrajina VII vložila do trestního zákoníku novou skutkovou podstatu neoprávněné činnosti pro cizí moc. V této kauze je podstatný právě její trestněprávní novelizační obsah a procedura přijetí.
- **čl. 39 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Pouze zákon může stanovit trestný čin, trest a jinou trestněprávní újmu. Judikatura z této výhrady odvozuje také požadavek dostatečné určitosti skutkových podstat.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní soud se v nyní posuzované věci zabýval abstraktní kontrolou ústavnosti skutkové podstaty trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc obsažené v § 318a zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Návrhem podle čl. 87 odst. 1 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a § 64 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, se skupina 24 senátorů (dále jen „navrhovatelka“) domáhá zrušení ustanovení zákona č. 24/2025 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, (dále také jen „Lex Ukrajina VII“ nebo „zákon č. 24/2025 Sb.“), jimiž byl změněn zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a trestní zákoník (tj. část druhá čl. III a část pátá čl. VI Lex Ukrajina VII).

- **Význam a meze použití:** Neoprávněná činnost pro cizí moc podle § 318a trestního zákoníku se vykládá ústavně konformně. Návrh na zrušení skutkové podstaty se odlišuje od následného dokazování konkrétního skutku a úmyslu pachatele.

Celé publikované právní věty — Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu

Výchozí premisou ústavního přezkumu legislativní činnosti ústící v přijetí nové skutkové podstaty trestného činu je respektování dělby moci a role zákonodárného orgánu, a to se zohledněním specifického postavení Ústavního soudu, jemuž obecně vzato nepřísluší posuzovat šíři hranic trestněprávní kriminalizace určitých typů jednání. Ústavní soud připouští, že pravidla trestní odpovědnosti obsažená eventuálně též v obecně formulovaných normách jsou upřesňována až následnou soudní praxí. Ústavním požadavkem plynoucím ze zásady nullum crimen sine lege certa je rovněž to, aby jednotlivé skutkové podstaty byly od sebe navzájem odlišitelné s tím, aby bylo možné každý konkrétní skutek podřadit pod skutkovou podstatu, která mu nejvíce odpovídá. Ústavní požadavek určitosti hmotněprávní trestní normy je naplněn tehdy, je-li možné skutkovou podstatu trestného činu vyložit způsobem umožňujícím seznat, která jednání jsou trestně postižitelná. Ústavní soud ve své činnosti vychází z principu ústavně konformní interpretace a aplikace právních předpisů, z něhož se podává, že v situaci, v níž ustanovení právního předpisu umožňuje dvě různé interpretace, přičemž jedna je v souladu s ústavním pořádkem a jedna nikoliv, není dán důvod pro jeho zrušení. Při aplikaci takového právního předpisu je úkolem orgánů veřejné moci interpretovat jej ústavně konformním způsobem.

Pramen publikované právní věty: Svazek_134_web.pdf, PDF str. 177. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-5-25

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Poškozený požaduje, aby sám rozhodl o vině a trestu.
- **Řešení:** Poškozený uplatňuje zákonem stanovená procesní práva a nároky; rozhodovací pravomoc náleží soudu nebo jinému příslušnému orgánu podle povahy úkonu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 22

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pachatelem trestného činu je, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 23

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Spolupachatel Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé).

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 24

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor), b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce), nebo c) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo slibem přispět po trestném činu (pomocník).

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 34

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestní odpovědnost za trestný čin zaniká uplynutím promlčecí doby, jež činí a) třicet let, jde-li o trestný čin, za který trestní zákon dovoluje uložení výjimečného trestu, trestný čin vraždy (§ 140) a trestný čin spáchaný při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu podle jiného právního předpisu, b) patnáct let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně deset let, c) deset let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně pět let, d) pět let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně tři léta, e) tři léta u ostatních trestných činů.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 32

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Obviněný Toho, kdo je podezřelý ze spáchání trestného činu, lze považovat za obviněného a použít proti němu prostředků daných tímto zákonem teprve tehdy, bylo-li proti němu zahájeno trestní stíhání (§ 160).

trestní řád (141/1961 Sb.), § 33

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, není však povinen vypovídat. Může uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy a podávat žádosti a opravné prostředky. Má právo zvolit si obhájce a s ním se radit i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním řízení. S obhájcem se však v průběhu svého výslechu nemůže radit o tom, jak odpovědět na již položenou otázku. Může žádat, aby byl vyslýchán za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných úkonů přípravného řízení (§ 165). Je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby. Uvedená práva příslušejí obviněnému i tehdy, je-li jeho svéprávnost omezena.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 34

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Opatrovník obviněného, který je omezen ve svéprávnosti, je oprávněn obviněného zastupovat, zejména zvolit mu obhájce, činit za obviněného návrhy, podávat za něho žádosti a opravné prostředky; je též oprávněn zúčastnit se těch úkonů, kterých se podle zákona může zúčastnit obviněný. Ve prospěch obviněného může opatrovník tato práva vykonávat i proti vůli obviněného.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 35

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Obhájcem v trestním řízení může být jen advokát. Pro jednotlivé úkony trestního řízení se může obhájce dát zastoupit koncipientem. Koncipient nemůže obhájce zastupovat v řízeních před krajským soudem jako soudem prvního stupně, před vrchním soudem nebo Nejvyšším soudem; nahlížet do spisů může koncipient i v těchto řízeních.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 43

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil (poškozený), má právo činit návrh na doplnění dokazování, nahlížet do spisů (§ 65), zúčastnit se sjednávání dohody o vině a trestu, zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání nebo o schválení dohody o vině a trestu a před skončením řízení se k věci vyjádřit. Jde-li o trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), rozumí se pro účely tohoto zákona majetkovou škodou, jež byla poškozenému způsobena trestným činem, i dlužné výživné.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 160

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nasvědčují-li prověřováním podle § 158 zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je- li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, rozhodne policejní orgán neprodleně o zahájení trestního stíhání této osoby jako obviněného, pokud není důvod k postupu podle § 159a odst. 2 a 3, § 159b odst. 1 a 3 až 5 nebo § 159c odst. 1. Výrok usnesení o zahájení trestního stíhání musí obsahovat popis skutku, ze kterého je tato osoba obviněna, aby nemohl být zaměněn s jiným, zákonné označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován; obviněný musí být v usnesení o zahájení trestního stíhání označen stejnými údaji, jaké musí být uvedeny o osobě obžalovaného v rozsudku (§ 120 odst. 2). V odůvodnění usnesení je třeba přesně označit skutečnosti, které odůvodňují závěr o důvodnosti trestního stíhání.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 13

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví tento zákon.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 9

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Orgány činné v trestním řízení posuzují předběžné otázky, které se v řízení vyskytnou, samostatně; je-li tu však o takové otázce pravomocné rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu, jsou orgány činné v trestním řízení takovým rozhodnutím vázány, pokud nejde o posouzení viny obviněného.

Právní opora a časová znění předpisů

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 13, § 22–24, § 33–34. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 2, § 9, § 32–35, § 43, § 46, § 160, § 172. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

B03 — Prameny trestního práva hmotného a procesního. Mezinárodní a ústavní aspekty forem trestního práva (Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod, Ústava, Listina). Trestnost činu a doba jeho spáchání.

Systematika a konkrétní výklad

Trestnost činu se posuzuje podle zákona účinného v době spáchání; pozdější právo se použije, je-li pro pachatele příznivější. Nejde o volné skládání výhodných částí různých znění. Ústava, Listina a Úmluva zaručují zákonnost a procesní ochranu. Procesní změny a hmotná časová působnost mají odlišná pravidla a přechodná ustanovení.

- **Zákonný základ:** Trestnost a tresty vyžadují zákon. Ústavní a mezinárodní garance omezují jeho obsah i aplikaci; odborné doporučení není novou skutkovou podstatou.
- **Více právních úrovní:** Trestní zákoník, zvláštní trestní zákony a trestní řád plní různé funkce. Unijní požadavek nelze bez příslušného základu použít k vytvoření trestnosti jednotlivce.
- **Časové použití:** Zjišťuje se doba jednání a pozdější příznivější úprava jako celek v relevantním rozsahu. Použití procesního práva má odlišná pravidla.
- **Práce s judikaturou:** Výklad soudu může konkretizovat zákonný pojem, ale nesmí nepředvídatelně vytvářet nové zakázané jednání mimo zákonné meze.

Rozhodná rozlišení a právní následky

Zákaz retroaktivity v neprospěch pachatele se odlišuje od povinnosti zohlednit příznivější pozdější úpravu. Rozhoduje čas jednání a zákonná definice doby spáchání.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Časová kolize:** Je nutné určit dobu spáchání podle zákonné definice a porovnat použitelná znění jako celek. Příznivost se posuzuje pro konkrétního pachatele a skutek, včetně relevantních podmínek odpovědnosti a sankce.
- **Působnost:** Teritorialita, personalita, ochrana a univerzalita určují vztah českého trestního práva ke skutku s cizím prvkem. Místo jednání a místo následku mohou založit různé vazby; cizí občanství automaticky nevylučuje českou pravomoc.
- **Prameny:** Ústavní zásada zákonnosti a čl. 7 Úmluvy vytvářejí hranice trestnosti. Procesní právo se zásadně řídí pravidly účinnými pro prováděný úkon, avšak vždy se prověří přechodná ustanovení a ochrana práv obhajoby.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Časová působnost trestní novely č. 270/2025 Sb.

novela převážně účinná od 1. 1. 2026

- **Rozhodný test:** § 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, vyžaduje u dřívějšího skutku posoudit, zda je pozdější zákon pro pachatele příznivější. Porovnává se výsledek použití právní úpravy na konkrétní čin, nikoli izolovaně jediná sazba nebo jediný příznivý odstavec vytržený ze souvislostí.
- **Výživné:** Nové znění § 196 váže trestnost neplnění zákonné povinnosti po dobu delší než čtyři měsíce také na vydání oprávněné osoby nebezpečí nouze. Samotný dluh na

výživném již tento trestný čin automaticky nezakládá; civilní povinnost a možnost exekučního vymáhání tím nezanikají.

- **Krádež:** Recidivní varianta byla přesunuta do § 205 odst. 1 písm. f). U dřívějšího odsouzení či skutku se nesmí mechanicky převzít staré číslo odstavce a sazba.
- **Účinnost jednotlivých částí novely se navíc liší:** nový odklon právnických osob nastoupil až 1. 7. 2026, viz B27.

Jan Kocina, Velká novela trestních předpisů – hmotněprávní změny, Bulletin advokacie 11/2025. Pramen: BA_11_2025_web.pdf, PDF str. 15–22.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Po činu se zvýší trestní sazba a orgán chce nové maximum použít zpětně.
- **Řešení:** Nejprve se porovnají rozhodná časová znění podle pravidla příznivější úpravy. Pozdější zpřísnění samo neumožňuje zhoršit postavení pachatele.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zákaz retroaktivity Čin je trestný, jen pokud jeho trestnost byla zákonem stanovena dříve, než byl spáchán.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestnost činu se posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 3

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pachateli lze uložit vždy pouze takový druh trestu, který dovoluje uložit zákon účinný v době, kdy se o trestném činu rozhoduje.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán na jejím území.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 5

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zásada registrace Podle zákona České republiky se posuzuje též trestnost činu, který byl spáchán mimo území České republiky na palubě lodi nebo jiného plavidla, anebo letadla nebo jiného vzdušného dopravního prostředku, které jsou registrovány v České republice. Místo spáchání takového činu se posuzuje obdobně podle § 4 odst. 2 a 3.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 6

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zásada personality Podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost činu, který v cizině spáchal občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 7

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149), padělání a pozměnění peněz (§ 233), udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235), výroby a držení padělatelského náčiní a zařízení určeného k neoprávněnému získání platebního prostředku (§ 236), neoprávněné výroby peněz (§ 237), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f), sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§ 316), násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323), násilí proti úřední osobě (§ 325), padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), přípravy útočné války (§ 406), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414), zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků (§ 415), zneužití vlajky a příměří (§ 416) a ublížení parlamentáři (§ 417) i tehdy, spáchal-li takový trestný čin v cizině cizí státní příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 8

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu spáchaného v cizině cizím státním příslušníkem nebo osobou bez státní příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt, i tehdy, jestliže a) čin je trestný i podle zákona účinného na území, kde byl spáchán, b) pachatel byl dopaden na území České republiky, proběhlo vydávací nebo předávací řízení a pachatel nebyl vydán nebo předán k trestnímu stíhání nebo výkonu trestu cizímu státu nebo jinému oprávněnému subjektu a c) cizí stát nebo jiný oprávněný subjekt, který žádal o vydání nebo předání pachatele k trestnímu stíhání nebo výkonu trestu, požádal o provedení trestního stíhání pachatele v České republice.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 9

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestnost činu se posuzuje podle zákona České republiky také tehdy, jestliže to stanoví mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“).

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 11

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestní rozsudek cizího státu nemůže být vykonán na území České republiky ani tu mít jiné účinky, nestanoví-li zákon nebo mezinárodní smlouva něco jiného.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 7

Znění: 1. 8. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zákaz trestu bez zákona 1. Nikdo nesmí být odsouzen za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva trestným činem. Rovněž nesmí být uložen trest přísnější, než jaký bylo možno uložit v době spáchání trestného činu. 2. Tento článek nebrání souzení a potrestání osoby za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, bylo trestné podle obecných právních zásad uznávaných civilizovanými národy.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 196

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zanedbání povinné výživy Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce a vydá tak oprávněnou osobu nebezpečí nouze, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 36

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 37

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 38

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví zákon.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 39

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 40

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 6

Znění: 1. 8. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Právo na spravedlivý proces 1. Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu. Rozsudek musí být vyhlášen veřejně, avšak tisk a veřejnost mohou být vyloučeny buď po dobu celého nebo části procesu v zájmu mravnosti, veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti v demokratické společnosti, nebo když to vyžadují zájmy nezletilých nebo ochrana soukromého života účastníků anebo, v rozsahu považovaném soudem za zcela nezbytný, pokud by, vzhledem ke zvláštním okolnostem, veřejnost řízení mohla být na újmu zájmům spravedlnosti. 2. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem. 3. Každý, kdo je obviněn z trestného činu, má tato minimální práva: a) být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění proti němu; b) mít přiměřený čas a možnosti k přípravě své obhajoby; c) obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru nebo, pokud nemá prostředky na zaplacení obhájce, aby mu byl poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují; d) vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek, jako svědků proti sobě; e) mít bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému před soudem nebo tímto jazykem nemluví.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 13

Znění: 1. 8. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Právo na účinné opravné prostředky Každý, jehož práva a svobody přiznané touto Úmluvou byly porušeny, musí mít účinné právní prostředky nápravy před národním orgánem, i když se porušení dopustily osoby při plnění úředních povinností.

Právní opora a časová znění předpisů

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 1–11, § 196, § 205. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 8, čl. 36–40. Znění: 1. 10. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.): čl. 5–7, čl. 13. Znění: 1. 8. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

B04 — Interpretace, přímá a analogická aplikace norem trestního práva hmotného a procesního, zákaz analogie. Ústavně konformní a eurokonformní výklad trestního zákona a trestního řádu.

Systematika a konkrétní výklad

Výklad trestní normy zjišťuje její význam v mezích textu a ústavních záruk. Analogie v neprospěch pachatele nesmí založit novou trestnost nebo zpřísnit sankci bez zákonného základu. Výklad ústavně a evropsky souladný nesmí obejít princip zákonnosti. V procesním právu se případná analogie posuzuje odděleně, zejména s ohledem na zásahy do práv a výslovné zákonné podmínky.

- **Procesní otázky:** Procesní analogie se hodnotí podle povahy institutu a garancí práv. Není obecnou licencí k rozšiřování donucovacích oprávnění.
- **Praktický postup:** Nejprve se použije jazykový, systematický a účelový výklad. Pokud zákonný znak skutečně chybí, nelze jej doplnit jen argumentem společenské škodlivosti.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Interpretace:** Jazyková, systematická, historická a teleologická metoda se vzájemně doplňují. Účel normy nemůže založit nový znak trestnosti bez opory v zákonném textu; výklad musí být pro adresáta dostatečně předvídatelný.
- **Analogie:** Rozlišuje se použití podobné normy mimo její rozsah a širší, stále textově obhajitelný výklad. V hmotném právu je nepřípustná analogie zhoršující postavení pachatele. Ani procesní analogie neumožňuje vytvořit nové donucovací oprávnění bez zákona.
- **Unijní soulad:** Eurokonformní výklad respektuje právní jistotu a zákaz retroaktivity v neprospěch. Směrnici nelze použít jako samostatný základ nové trestní odpovědnosti jednotlivce, pokud odpovídající vnitrostátní právní základ chybí.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Výklad trestního zákona a hranice analogie

- **Výklad:** Jazykový, systematický a účelový výklad určují obsah existující normy. Nelze však pod záminkou účelu doplnit znak skutkové podstaty, který zákon neobsahuje, nebo rozšířit trestnost na pouhou podobnost jednání.
- **Analogie:** Přenáší pravidlo na neřešený případ na základě podobnosti. V hmotném právu nesmí založit ani zhoršit trestní odpovědnost. Výklad v mezích možného významu normy a analogické doplnění mezery proto představují různé operace.
- **Procesní meze:** Starou formulaci o obecné přípustnosti analogie v neprospěch obviněného nelze chápat jako povolení rozšiřovat důvody vazby nebo jiné zásahy do základních práv. Donucovací oprávnění potřebují dostatečný zákonný podklad.
- **Aplikace:** Nejdříve určete, zda skutečně chybí pravidlo, nebo jen není zřejmý jeho význam. Potom posuďte povahu normy a dopad na práva osoby; samotný veřejný zájem na objasnění věci není náhradou zákonného zmocnění.

Teoretický podklad: trest_-_grivna_prednaska_predst.pdf, PDF str. 1. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 12, § 13; Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 8, čl. 39.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nález Pl. ÚS 27/25, 7. ledna 2026 — Obnovené řízení po rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Y proti České republice – účinné vyšetřování znásilnění a sexuálního nátlaku ze strany duchovního

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **čl. 3 a čl. 8 — sdělení č. 209/1992 Sb., Evropská úmluva o lidských právech**
  Stručný obsah (parafráze): Čl. 3 absolutně zakazuje mučení a nelidské či ponižující zacházení nebo trest. Čl. 8 chrání soukromý a rodinný život; zásah státu musí mít zákonnou oporu, legitimní účel a být nezbytný.
- **§ 185, § 186 a § 34 v době posuzovaného skutku — zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Historické § 185 a § 186 upravovaly znásilnění a sexuální nátlak podle tehdejších znaků donucení, bezbrannosti či zneužití závislosti. § 34 upravuje promlčecí dobu, její počátek a okolnosti jejího běhu. Novější definice sexuálních trestných činů se nesmějí bez časového posouzení dosadit do starého skutku.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Stěžovatelka se v obnoveném řízení o ústavní stížnosti (původně vedeném pod sp. zn. IV. ÚS 707/21) domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Tvrdí, že porušily její právo na účinné vyšetřování plynoucí z práva na nedotknutelnost osoby, zákazu nelidského a ponižujícího zacházení a práva na soukromí zaručených v čl. 7 a čl. 10 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 3 a 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“).

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Dne 6. 5. 2015 zahájila Policie České republiky, Obvodní ředitelství policie Praha III, Služba kriminální policie a vyšetřování, 3. oddělení Odboru obecné kriminality, (dále jen „policie“) úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu znásilnění podle § 185 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) trestního zákoníku. Jednání, k němuž se vztahovalo uvedené podezření, mělo spočívat v sexuálním zneužívání stěžovatelky mezi roky 2002–2014 (kdy jí bylo 17 až 30 let), kterého se měl dopustit kněz římskokatolické církve (nyní vystupuje jako vedlejší účastník). Policie oznámenou trestní věc usnesením ze dne 15. 12. 2015 odložila podle § 159a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, protože se podezření neprokázalo. Dozorová státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9 ke stížnosti usnesení o odložení zrušila jako předčasné a uložila policii, aby věc dál prověřovala.

- **Význam a meze použití:** Případ Y proti České republice spojuje obnovu řízení po rozsudku ESLP s povinností účinně vyšetřit nekonsenzuální sexuální jednání. Pro historický skutek se určuje tehdejší hmotné právo a případná pozdější příznivější úprava; procesní požadavek účinného vyšetřování se tím neodstraňuje.

Celé publikované právní věty — Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu

Evropský soud pro lidská práva v případu stěžovatelky v rozsudku konstatoval, že Česká republika porušila pozitivní závazky plynoucí z čl. 3 a 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Podstatu problému mezinárodní soud spatřoval v příliš restriktivním výkladu právní úpravy týkající se kriminalizace nekonsenzuálních sexuálních aktů v případě, kdy oběť nekladla intenzivní fyzický odpor. Pozitivní závazky obsahují vedle povinnosti přijmout znění trestněprávních předpisů, které postihuje útoky na fyzickou a morální integritu osob (hmotněprávní povaha závazků), také povinnost zavést přiměřená preventivní opatření k ochraně potenciálních obětí takových útoků a povinnost zajistit fungující proceduru vyšetření útoků spojenou s důvěrou v instituce schopné zjištěné protiprávní jednání identifikovat a odpovědné osoby potrestat. Stěžovatelka vznesla hájitelná tvrzení na poli čl. 7 odst. 2 a čl. 10 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod, resp. čl. 3 a 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, která se vztahovala k prokazování relevantních znaků skutkových podstat v té době aplikovatelných trestných činů znásilnění a sexuálního nátlaku. Orgány činné v trestním řízení mají povinnost důkladně a dostatečně prošetřit všechny relevantní okolnosti týkající se naplnění jednotlivých znaků skutkových podstat daných trestných činů a zajistit tomu odpovídající důkazy. Z odůvodnění rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení musí vyplývat, které části hájitelných tvrzení dokazování potvrdilo či vyvrátilo a zda je možné učiněná skutková zjištění podřadit pod znaky některé skutkové podstaty trestného činu, či nikoli, včetně úvahy o promlčení. Orgány činné v trestním řízení se musí vyvarovat nepřípustné viktimizace (zraňování) oběti trestného činu, očerňování oběti, přenášení viny na oběť a bagatelizace její újmy. V obecné rovině může viktimizace navíc snižovat důvěru obětí v trestní systém a tím oslabit efektivitu potírání sexuálních trestných činů.

Pramen publikované právní věty: Svazek_134_web.pdf, PDF str. 9. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-27-25_2

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

- Pl.ÚS 7/18 — Policejní odběr DNA a ochrana osobních údajů. Podrobný rozbor a citace: B11.
- I.ÚS 1860/16 — Konfrontace svědků v trestním řízení. Podrobný rozbor a citace: B10.
- II.ÚS 4266/16 — Pachové stopy, důkazní řetězec a pochybnosti. Podrobný rozbor a citace: B11.
- IV.ÚS 767/21 — Krádež za pandemie — nutnost věcné souvislosti. Podrobný rozbor a citace: B07.

Další odborné souvislosti

Pavel Kotlán — „Covidová“ krádež – vyřešený problém?; ČPVP 1/2023, s. 187–201

- **Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu):** Rozbor covidových krádeží vysvětluje posun od samotné časové souběžnosti k požadavku věcné souvislosti se závažnou událostí. Autor současně kriticky hodnotí šíři některých spojovacích kritérií. Nejde o obecný zákaz přísnějšího postihu v krizové situaci. Pro zkoušku je třeba oddělit skutkovou souvislost, objekt trestného činu, konkrétní znak kvalifikované skutkové podstaty a individualizaci trestu. Zpětné hodnocení navíc vyžaduje správné časové znění a pravidlo příznivějšího zákona.

Odborné rozbory společných témat: Pavel Kotlán — Subsidiarita trestní represe v nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18; ČPVP 4/2020, s. 695–702 — B01.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Jednání je škodlivé, ale nenaplňuje žádnou zákonnou skutkovou podstatu; soud chce použít podobný trestný čin.
- **Řešení:** Společenská nevhodnost nenahrazuje zákonnou trestnost. Je třeba vymezit hranice výkladu a případně jiný zákonný druh odpovědnosti.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 15

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, nebo b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 16

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel a) věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 17

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zavinění k okolnosti zvlášť přitěžující K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, se přihlédne, a) jde-li o těžší následek, i tehdy, zavinil-li jej pachatel z nedbalosti, vyjímaje případy, že trestní zákon vyžaduje i zde zavinění úmyslné, nebo b) jde-li o jinou skutečnost, i tehdy, jestliže o ní pachatel nevěděl, ač o ní vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl, vyjímaje případy, kdy trestní zákon vyžaduje, aby o ní pachatel věděl.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 18

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kdo při spáchání činu nezná ani nepředpokládá jako možnou skutkovou okolnost, která je znakem trestného činu, nejedná úmyslně; tím není dotčena odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 19

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kdo při spáchání trestného činu neví, že jeho čin je protiprávní, nejedná zaviněně, nemohl-li se omylu vyvarovat.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 89

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) V trestním stíhání je v nezbytném rozsahu třeba dokazovat zejména: a) zda se stal skutek, v němž je spatřován trestný čin, b) zda tento skutek spáchal obviněný, případně z jakých pohnutek, c) podstatné okolnosti mající vliv na posouzení povahy a závažnosti činu, d) podstatné okolnosti k posouzení osobních, rodinných, majetkových a jiných poměrů obviněného, e) podstatné okolnosti umožňující stanovení následku, výše škody způsobené trestným činem a bezdůvodného obohacení, f) okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 12

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jen trestní zákon vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 13

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 39

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 14

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 38

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Trestní sankce je nutno ukládat s přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a poměrům pachatele.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví tento zákon.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 40

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.

Právní opora a časová znění předpisů

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 12–19, § 38. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 1–2, § 89. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 8, čl. 39–40. Znění: 1. 10. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.): čl. 6–7. Znění: 1. 8. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

B05 — Trestní odpovědnost. Základy trestní odpovědnosti a základní zásady je ovládající. Základní zásady dokazování v trestním řízení. Pojem a třídění důkazů.

Systematika a konkrétní výklad

Trestní odpovědnost fyzické osoby vyžaduje naplnění zákonných znaků, osobních předpokladů a zavinění. Dokazování musí ověřit rozhodné skutečnosti v souladu s procesními zásadami, nikoli jen potvrzovat počáteční podezření. Důkazy se hodnotí jednotlivě i ve vzájemné souvislosti. Přímé a nepřímé, původní a odvozené důkazy mají odlišnou vypovídací strukturu, ale žádné obecné pořadí automatické pravdivosti.

- **Základ odpovědnosti:** Odpovědnost člověka vyžaduje zákonné znaky činu, způsobilý subjekt a příslušné zavinění. Protiprávní následek sám neprokazuje trestnou vinu.
- **Individualizace:** Každému se přičítá jeho vlastní jednání a zákonem vymezená účast. Postavení vedoucího nebo přítomnost na místě činu nenahrazují důkaz odpovědnosti.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Důkazní situace:** Nepřímý důkaz vyžaduje logické propojení s dalšími podklady; mezery nelze vyplnit předpokladem, že obviněný by se měl očistit sám. Řetězec musí obstát i proti rozumným alternativním vysvětlením.
- **Opomenutý důkaz:** Soud není povinen provést každý návrh, ale relevantní návrh musí procesně vypořádat a odmítnutí přesvědčivě odůvodnit. Důkaz provedený bez zohlednění v úvahách může být také ústavně významným pochybením.
- **Odborný důkaz:** Forenzní metoda podléhá kontrole odběru, zachování, provedení a interpretace. Technické či vědecké označení samo nedává výsledku nevyvratitelnou autoritu. U pachových stop je zvlášť důležitá konfrontace s ostatními důkazy a pochybnostmi.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Důkazní prostředek, důkaz a úsudek soudu

- **Tři vrstvy:** Důkazní prostředek je způsob získání informace, například výslech nebo listina. Důkazem je procesně získaná informace vztahující se k rozhodné skutečnosti. Hodnocení znamená odůvodněný úsudek o věrohodnosti a významu této informace v souboru ostatních podkladů.
- **Přímý a nepřímý důkaz:** Přímý důkaz míří bezprostředně na rozhodnou skutečnost; nepřímý prokazuje okolnost, z níž se na ni usuzuje. Nepřímé důkazy nejsou automaticky méněcenné, ale jejich souvislosti musí obstát bez neodůvodněných mezer.
- **Volné hodnocení:** Neexistuje obecné pravidlo, že úřední svědek má vždy pravdu nebo že doznání nahrazuje všechno ostatní. Soud musí vyložit i rozpory a důvody odmítnutí podstatného důkazního návrhu.
- **Presumpce neviny:** Obviněný není povinen prokázat vlastní nevinu. Závěr o vině se nemůže opřít jen o to, že neprokázal alternativní verzi událostí.

Teoretický podklad: Proces.pdf, PDF str. 42. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: trestní řád (141/1961 Sb.): § 2, § 89; Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 40.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nález I. ÚS 931/25, 11. září 2025 — Prokazování úmyslu pachatele jednat ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 283 odst. 4 písm. c), historická kvalifikace v rozhodnutí — zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Posuzovaná kvalifikovaná skutková podstata drogového trestného činu vyžadovala spáchání ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech. Tento kvalifikační znak musí být prokázán, nikoli pouze předpokládán z mezinárodního prvku věci.
- **čl. 40 odst. 2 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Obviněný je považován za nevinného, dokud vina nebyla vyslovena pravomocným odsuzujícím rozsudkem. Neodstraněné důvodné pochybnosti nelze přenést k jeho tíži.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní soud se v tomto nálezu zabývá především ústavněprávními požadavky kladenými na prokazování úmyslu pachatele spáchat trestný čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Oba stěžovatelé byli napadenými rozhodnutími spolu s dalšími obviněnými uznáni vinnými ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Městský soud nejprve jednání obou stěžovatelů kvalifikoval podle § 283 odst. 1, odst. 2 písm. c), odst. 3 písm. b), odst. 4 písm. c) trestního zákoníku, Vrchní soud v Praze následně rozsudek městského soudu zrušil a sám rozhodl tak, že vypustil kvalifikaci podle odst. 3 písm. b) citovaného ustanovení.

- **Význam a meze použití:** Závěr nálezu míří na nutnost prokázat zavinění ve vztahu k rozhodným okolnostem mezinárodní organizované drogové činnosti. Číslování § 283 odst. 4 písm. c) v rozhodnutí patří ke kvalifikaci rozhodné v této věci; nesmí se bez porovnání dosadit do změněného znění trestního zákoníku od roku 2026.

Celé publikované právní věty — Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu

Smyslem existence kvalifikované skutkové podstaty spáchání trestného činu ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech [§ 283 odst. 4 písm. c) trestního zákoníku] je zejména postihování závažné, koordinované, rozsáhlé a obtížně stíhatelné kriminality. Za situace, kdy judikatura trestních soudů dospěla k relativně extenzivním výkladům pojmu „organizovaná skupina působící ve více státech“, musí trestní soudy zvlášť pečlivě prokázat a odůvodnit zavinění pachatele ve vztahu k této okolnosti podmiňující použití trestní sazby. Vyžaduje se přitom zavinění ve formě úmyslu, a to alespoň nepřímého, který nelze v žádném případě jen předpokládat, nýbrž je nutno jej na základě zjištěných okolností prokázat.

Pramen publikované právní věty: Svazek_132_web.pdf, PDF str. 123. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=I-931-25_2

Odborné rozbory společných témat: Pavel Kotlán — Subsidiarita trestní represe v nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18; ČPVP 4/2020, s. 695–702 — B01.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Obviněný nevysvětlí podezřelý převod a orgán to považuje za jediný důkaz viny.
- **Řešení:** Právo nevypovídat není důkazem trestného činu. Závěr o vině musí stát na zákonně získaných a vyhodnocených podkladech.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 25

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Věk Kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 26

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Nepříčetnost Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 90

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nedostaví-li se obviněný, který byl řádně předvolán, k výslechu bez dostatečné omluvy, může být předveden; na to a na jiné následky nedostavení (§ 66) musí být v předvolání upozorněn.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 91

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Před prvním výslechem je třeba zjistit totožnost obviněného, objasnit mu podstatu sděleného obvinění a poučit jej o jeho právech a o trestních následcích křivého obvinění a pomluvy. Je-li vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a trestu, musí být obviněný v rámci poučení upozorněn také na skutečnost, že v přípravném řízení může se státním zástupcem sjednat dohodu o vině a trestu, kterou schvaluje soud. Obviněného je třeba poučit o podstatě a důsledcích sjednání dohody o vině a trestu, o tom, že se vzdává práva na projednání věci v hlavním líčení, o tom, v jakých případech mu zákon umožňuje podat odvolání proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, a že v ostatních případech se vzdává práva na odvolání, a o podmínkách, za nichž může soud rozhodnout o řádně uplatněném nároku poškozeného (§ 314r odst. 4). Obsah poučení se poznamená v protokole. Nelze-li totožnost obviněného ihned zjistit, je nutno k protokolu o jeho výslechu připojit takové důkazy, aby tato osoba nemohla být zaměněna s jinou.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 92

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Výslech obviněného se koná tak, aby poskytl pokud možno úplný a jasný obraz o skutečnostech důležitých pro trestní řízení. Obviněný nesmí být žádným způsobem donucován k výpovědi nebo k doznání. Při výslechu je nutno šetřit jeho osobnost.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 93

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Obviněnému může být dovoleno, aby dříve než dá odpověď, nahlédl do písemných poznámek, jež musí vyslýchajícímu, požádá-li o to, předložit k nahlédnutí; tato okolnost musí být v protokole poznamenána.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 101

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Před výslechem svědka je třeba vždy zjistit jeho totožnost, jeho poměr k obviněnému, poučit jej o právu odepřít výpověď, a je-li toho třeba, též o zákazu výslechu nebo o možnosti postupu podle § 55 odst. 2, jakož i o tom, že je povinen vypovědět úplnou pravdu a nic nezamlčet. Dále musí být poučen o významu svědecké výpovědi z hlediska obecného zájmu a o trestních následcích křivé výpovědi, křivého obvinění a pomluvy. Je-li jako svědek vyslýchána osoba mladší než patnáct let, je třeba ji poučit přiměřeně jejímu věku.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 102

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Je-li jako svědek vyslýchána osoba mladší než osmnáct let o okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo nepříznivě ovlivňovat její duševní a mravní vývoj, je třeba výslech provádět zvlášť šetrně a po obsahové stránce tak, aby výslech v dalším řízení zpravidla už nebylo třeba opakovat; k výslechu se přibere orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo jiná osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže, která by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla k správnému vedení výslechu. Může-li to přispět k správnému provedení výslechu, mohou být přibráni i rodiče. Osoby, které byly takto přibrány, mohou navrhnout odložení úkonu na pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu navrhnout jeho přerušení nebo ukončení, pokud by provedení úkonu nebo pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na psychický stav vyslýchané osoby. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, orgán činný v trestním řízení takovému návrhu vyhoví.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 105

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Je-li k objasnění skutečnosti důležité pro trestní řízení třeba odborných znalostí, vyžádá orgán činný v trestním řízení odborné vyjádření. Jestliže pro složitost posuzované otázky takový postup není postačující, přibere orgán činný v trestním řízení znalce. V přípravném řízení přibírá znalce ten orgán činný v trestním řízení, jež považuje znalecký posudek za nezbytný pro rozhodnutí, pokud byla věc vrácena k došetření, státní zástupce, a v řízení před soudem předseda senátu. Pokud orgán činný v trestním řízení přibírá znalce ke znaleckému zkoumání dat uvedených v § 113a odst. 1, postupuje obdobně podle § 113a; zjistí-li znalec takovou skutečnost až v průběhu znaleckého zkoumání, informuje o tom orgán činný v trestním řízení. O přibrání znalce se vyrozumí obviněný a v řízení před soudem též státní zástupce. Jiná osoba se o přibrání znalce vyrozumí, je-li k podání znaleckého posudku třeba, aby tato osoba něco konala nebo strpěla.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví tento zákon.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 89

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) V trestním stíhání je v nezbytném rozsahu třeba dokazovat zejména: a) zda se stal skutek, v němž je spatřován trestný čin, b) zda tento skutek spáchal obviněný, případně z jakých pohnutek, c) podstatné okolnosti mající vliv na posouzení povahy a závažnosti činu, d) podstatné okolnosti k posouzení osobních, rodinných, majetkových a jiných poměrů obviněného, e) podstatné okolnosti umožňující stanovení následku, výše škody způsobené trestným činem a bezdůvodného obohacení, f) okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.), čl. 40

Znění: 1. 10. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 12

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jen trestní zákon vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 13

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 14

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 15

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, nebo b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 16

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel a) věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.

Právní opora a časová znění předpisů

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 12–19, § 25–26. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 2, § 33, § 89–93, § 101–102, § 105, § 110. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.): čl. 40. Znění: 1. 10. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

B06 — Trestný čin: pojem (legální definice), pojetí trestného činu, klasifikace a kategorizace trestných činů. Funkce trestného činu z hlediska viny a trestu. Skutek ve smyslu trestněprávním a trestně procesním, totožnost skutku a kritéria jejího zachování v trestním řízení.

Systematika a konkrétní výklad

Trestný čin vyžaduje protiprávní čin označený trestním zákonem a jeho zákonné znaky. Skutek představuje konkrétní děj, zatímco právní kvalifikace jeho podřazení normě. Totožnost skutku omezuje předmět stíhání a rozhodnutí; změna právního hodnocení nemusí automaticky znamenat nový skutek.

- **Formální a materiální pojetí:** Zákonná definice vychází z protiprávního činu vykazujícího zákonné znaky. Společenská škodlivost a subsidiarita brání mechanickému trestání bez ohledu na význam případu.
- **Důsledky:** Kategorie ovlivňuje přípustnost přípravy, některých sankcí a procesních postupů. Každý účinek se však ověřuje ve vlastním ustanovení.
- **Metoda:** Nejdříve se identifikuje skutek a skutková podstata, potom forma zavinění, kategorie a otázky subsidiarity. Nelze začínat požadovaným trestem a dodatečně mu přizpůsobovat kvalifikaci.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Kategorizace:** Přečiny zahrnují nedbalostní činy a zákonem vymezené úmyslné činy. Zločiny a zvlášť závažné zločiny mají vlastní hranice, které ovlivňují například přípravu, odklony a další instituty.
- **Skutek:** Jde o konkrétní děj vymezený jednáním a následkem. Změna kvalifikace může být přípustná při zachování totožnosti, ale obhajoba musí dostat možnost reagovat na podstatnou změnu právního hodnocení.
- **Předmět procesu:** Soud nerozhoduje o libovolném skutku, který se mu během dokazování jeví problematický. Vazba na obžalobu a překážka věci pravomocně rozhodnuté chrání před překvapivým rozšířením a opakovaným stíháním.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Skutek, popis skutku a právní kvalifikace

- **Skutek:** Je událost vymezená jednáním a právně relevantním následkem. Popis skutku je její slovní zachycení v procesním úkonu. Právní kvalifikace zařazuje zjištěné jednání pod zákonná ustanovení; změna kvalifikace nemusí sama změnit totožnost skutku.
- **Totožnost:** Posuzuje se podle zachování rozhodných prvků události, nikoli podle shody všech slov obžaloby a rozsudku. Zároveň nelze pod stejnou spisovou značkou připojit zcela jiné jednání bez odpovídajícího procesního základu.
- **Hmotné třídění:** Přečin, zločin a zvlášť závažný zločin jsou zákonné kategorie s konkrétními kritérii. Názor, že čin působí velmi závažně, nemůže nahradit jejich podmínky.
- **Procesní význam:** Vymezení skutku určuje prostor obhajoby a hranice rozhodování. Obviněný musí mít možnost reagovat na právně významnou změnu posouzení; formální zachování totožnosti nevylučuje vznik potřeby dalšího dokazování.

Teoretický podklad: sttnicov_otzky_trest_hmota_i_proces.pdf, PDF str. 39. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 13, § 14; trestní řád (141/1961 Sb.): § 220.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Konopí: rozdíl mezi vlastní potřebou a distribucí

účinná změna od 1. 1. 2026

- **Distribuce:** § 283a zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, samostatně postihuje neoprávněnou výrobu a opatření konopí jinému včetně nabídky, zprostředkování nebo prodeje. Mírnější režim vlastní potřeby není oprávněním zásobovat jiné osoby.
- **Trestní hranice vlastní potřeby:** § 285 odst. 1 postihuje více než pět rostlin konopí s vymezeným obsahem THC; odst. 2 stanoví více než 200 gramů v obydlí nebo více než 50 gramů mimo obydlí. Rozlišují se tedy rostliny, zpracovaná látka a místo držení. Překročení jedné veličiny se neposuzuje jako překročení jiné.
- **Mezera mezi dovoleným a trestným:** Hodnoty v trestním zákoníku nejsou samy hranicemi veškerého dovoleného jednání. Přestupkový a návykový režim vyžaduje další právní prameny; neexistence trestného činu proto neznamená bez dalšího legálnost držení, pěstování či předání. Z nahrané trestní normy se nesmí vyvozovat obecná legalizace.

Jan Kocina, Velká novela trestních předpisů – hmotněprávní změny, Bulletin advokacie 11/2025. Pramen: BA_11_2025_web.pdf, PDF str. 20–22.

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• IV.ÚS 767/21 — Krádež za pandemie — nutnost věcné souvislosti. Podrobný rozbor a citace: B07.

Odborné rozbory společných témat: Pavel Kotlán — Subsidiarita trestní represe v nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18; ČPVP 4/2020, s. 695–702 — B01; Pavel Kotlán — „Covidová“ krádež – vyřešený problém?; ČPVP 1/2023, s. 187–201 — B04.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** V obžalobě a rozsudku je stejný děj, ale soud změní právní kvalifikaci.
- **Řešení:** Posuzuje se totožnost skutku a procesní možnost obhajoby, nikoli jen shoda názvu trestného činu. Soud je omezen předmětem obžaloby podle trestního řádu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

trestní řád (141/1961 Sb.), § 220

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud může rozhodovat jen o skutku, který je uveden v žalobním návrhu.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 116

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Pokračování v trestném činu Pokračováním v trestném činu se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou podstatu stejného trestného činu, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 176

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Jestliže výsledky vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení obviněného před soud, státní zástupce podá obžalobu a připojí k ní spisy a jejich přílohy. O podání obžaloby vyrozumí obviněného, obhájce a poškozeného, pokud jsou jeho pobyt nebo sídlo známé, a je-li obviněný advokátem též ministra spravedlnosti a předsedu Komory.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 177

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Obžaloba musí obsahovat a) označení státního zástupce a den sepsání obžaloby, b) jméno a příjmení obviněného, den a místo jeho narození, jeho zaměstnání a bydliště, údaj o jeho státní příslušnosti, není-li obviněný státním příslušníkem pouze České republiky, nebo informaci, že je osobou bez státní příslušnosti nebo že se jeho státní příslušnost nepodařilo zjistit, a popřípadě jiné údaje potřebné k tomu, aby nemohl být zaměněn s jinou osobou; jde-li o příslušníka ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru, uvede se též hodnost obviněného a útvar, jehož je příslušníkem, c) žalobní návrh, v němž musí být přesně označen skutek, pro který je obviněný stíhán, s uvedením místa, času a způsobu jeho spáchání, popřípadě s uvedením jiných skutečností, pokud je jich třeba k tomu, aby skutek nemohl být zaměněn s jiným a aby bylo odůvodněno použití určité trestní sazby; musí tu být dále uvedeno, jaký trestný čin obžaloba v tomto skutku spatřuje, a to jeho zákonným pojmenováním, uvedením příslušného ustanovení zákonů a všech zákonných znaků včetně těch, které odůvodňují určitou trestní sazbu, d) návrh na uložení trestu s uvedením jeho druhu a výměry nebo návrh na upuštění od potrestání; pokud je navrhován trest propadnutí majetku, peněžitý trest nebo trest propadnutí věci, uvede se, zda a jaké věci byly zajištěny pro účely jeho výkonu, a e) odůvodnění žalovaného skutku s uvedením důkazů, o které se toto odůvodnění opírá, a seznam důkazů, jejichž provedení se v hlavním líčení navrhuje, jakož i právní úvahy, kterými se státní zástupce řídil při posuzování skutečností podle příslušných ustanovení zákona.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 225

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nebude-li věc vrácena státnímu zástupci podle § 221, předložena k rozhodnutí o příslušnosti podle § 222 odst. 1 či postoupena jinému orgánu podle § 222 odst. 2 a nedojde-li k zastavení trestního stíhání podle § 223, k podmíněnému zastavení trestního stíhání nebo schválení narovnání podle § 223a nebo k jeho přerušení podle § 224, rozhodne soud rozsudkem, zda se obžalovaný uznává vinným nebo zda se obžaloby zprošťuje.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 283a

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří konopí nebo přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku získanou z konopí, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 285

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje, sklízí nebo zpracovává více než 5 rostlin z rodu konopí, nejde-li o rostlinu konopí obsahující nejvýše 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 13

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 14

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 12

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jen trestní zákon vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 39

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života a k možnosti jeho nápravy; dále přihlédne k chování pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu; přihlédne též k jeho postoji k trestnému činu v trestním řízení, zda sjednal dohodu o vině a trestu, prohlásil svou vinu nebo označil rozhodné skutečnosti za nesporné, a pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Přihlédne také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 12

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Orgány činnými v trestním řízení se rozumějí soud, státní zástupce a policejní orgán.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 160

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nasvědčují-li prověřováním podle § 158 zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je- li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, rozhodne policejní orgán neprodleně o zahájení trestního stíhání této osoby jako obviněného, pokud není důvod k postupu podle § 159a odst. 2 a 3, § 159b odst. 1 a 3 až 5 nebo § 159c odst. 1. Výrok usnesení o zahájení trestního stíhání musí obsahovat popis skutku, ze kterého je tato osoba obviněna, aby nemohl být zaměněn s jiným, zákonné označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován; obviněný musí být v usnesení o zahájení trestního stíhání označen stejnými údaji, jaké musí být uvedeny o osobě obžalovaného v rozsudku (§ 120 odst. 2). V odůvodnění usnesení je třeba přesně označit skutečnosti, které odůvodňují závěr o důvodnosti trestního stíhání.

Právní opora a časová znění předpisů

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 12–14, § 39, § 116, § 283a, § 285. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 12, § 160, § 176–177, § 220, § 225. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

B07 — Materiální stránka trestného činu (společenská škodlivost) z hlediska některých funkcí a základních zásad trestního práva hmotného. Zajišťovací úkony v trestním řízení.

Systematika a konkrétní výklad

Společenská škodlivost souvisí se subsidiaritou trestní represe a není samostatným oprávněním trestat mimo zákonné znaky. Materiální korektiv se vyhodnocuje v kontextu konkrétního případu a možností jiné odpovědnosti. Procesní zajištění chrání osobu, věc nebo majetkovou hodnotu pro zákonné účely. Vazba, zadržení a majetkové zajištění mají různé podmínky a nesmějí být předčasným trestem.

- **Škodlivost jako hodnotící kritérium:** Společenská škodlivost vyjadřuje význam zásahu do chráněného statku v konkrétním případě. Není totožná s pouhým morálním odsudkem pachatele.
- **Subsidiarita:** Trestní právo je krajní prostředek ochrany. Existence civilního nároku však automaticky nevylučuje podvod nebo jiný trestný čin, jsou-li splněny zákonné podmínky.
- **Hodnocení:** Zohledňuje se způsob jednání, následek, okolnosti a zákonná pravidla. Jedna nízká hodnota škody nemusí sama vyřešit celkovou škodlivost.
- **Zákonná hranice:** Inflační úvaha či odborná kritika nemohou bez zákona změnit pevně stanovenou hranici škody. Rozlišuje se aplikace subsidiarity od přepisování skutkové podstaty.

Rozhodná rozlišení a právní následky

Výše škody není jedinou okolností škodlivosti. Zajištění majetku neznamená jeho konečné propadnutí; rozhodnutí a opravné prostředky mají vlastní režim.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Materiální korektiv:** Podle § 12 odst. 2 trestního zákoníku se hodnotí potřeba trestní odpovědnosti v konkrétním společensky škodlivém případě. Odborná literatura diskutuje jeho vztah k formálním znakům; diskutovaný názor autora nelze vydávat za jediný závazný výklad.
- **Zajištění osoby:** Zadržení a vazba chrání zákonné procesní účely, nikoli potřebu veřejného uklidnění. Konkrétní důvody, doba trvání, přezkum a dostupné náhrady musí odpovídat právní úpravě.
- **Zajištění majetku:** Sleduje vazbu majetkové hodnoty na zákonný účel a může zasáhnout i třetí osoby. Propadnutí a zabrání jsou konečná rozhodnutí jiného charakteru. Zajištění musí být přiměřené a podléhat zákonné možnosti obrany.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nález IV.ÚS 767/21, 20. 7. 2021 — Krádež za pandemie — nutnost věcné souvislosti

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 205 odst. 4 písm. b) v době pandemického skutku a § 12 odst. 2 — zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Historický § 205 odst. 4 písm. b) zpřísňoval krádež za vyjmenovaných mimořádných situací včetně jiné události vážně ohrožující život či zdraví lidí. § 12 odst. 2 omezuje trestní represi na případy, kde nepostačuje jiná odpovědnost. Současné číslování kvalifikací krádeže je odlišné.
- **čl. 39 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Pouze zákon může stanovit trestný čin, trest a jinou trestněprávní újmu. Judikatura z této výhrady odvozuje také požadavek dostatečné určitosti skutkových podstat.
- **Okolnosti případu:** Pachatel krádeže za pandemie dostal přísnější kvalifikaci spojenou s mimořádnou událostí. V mezidobí Nejvyšší soud sjednotil výklad požadavkem věcné souvislosti s takovou událostí.
- **Právní otázka:** Ústavní soud řešil konkrétní práva obviněného, nikoli pouze odstranění staršího výkladu ze sbírky. Samotná časová shoda s pandemií nevyřešila potřebnou vazbu.
- **Závěr soudu:** Pouhé spáchání krádeže v době pandemické mimořádné situace nestačilo k mechanické aplikaci přísnější kvalifikace. Ústavní soud zohlednil výklad velkého senátu Nejvyššího soudu a vyžadoval naplnění všech zákonných znaků včetně relevantní souvislosti. Nepřijatelná byla představa, že každá i jinak bagatelní krádež se po celé období bez dalšího stává zločinem. Nález však nevylučuje přísnější kvalifikaci v případech skutečně souvisejících s událostí. Je třeba použít i správné časové znění trestního zákoníku a pravidla pozdějšího příznivějšího zákona.
- **Význam a meze použití:** Nález výslovně připustil, že po novém posouzení mohou být přísnější znaky opět shledány. Nelze jej zkrátit na tvrzení, že pandemické krádeže jsou vždy bez přísnější kvalifikace.

Celé publikované právní věty — NALUS

I. Skutečnost, že stěžovatel byl odsouzen pro spáchání trestného činu podle § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku (krádež v období vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky) na základě právního názoru posléze překonaného velkým senátem Nejvyššího soudu sama o sobě nezakládá porušení stěžovatelových ústavně zaručených práv. II. Výklad § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku, jenž vede k ukládání trestu odnětí svobody s dolní hranicí dvou let za jinak bagatelní krádež (která by při absenci recidivy nebyla trestným činem), nerespektuje interpretační rovinu zásady subsidiarity trestní represe, a v konečném důsledku tak porušuje práva zaručená čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 39 Listiny základních práv a svobod.

Právní věty NALUS: https://nalus.usoud.cz/Search/Abstrakt.aspx?id=116984

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=4-767-21

Nález IV. ÚS 1218/25, 20. února 2026 — Řádné odůvodnění trvání zajištění věcí v trestním řízení

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 79a odst. 1, § 79d odst. 1 a § 79f v historickém znění při zajištění roku 2013 — zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád**
  Stručný obsah (parafráze): Při původním zajištění v roce 2013 upravoval § 79a zajištění peněz na účtu, § 79d nemovitostí a § 79f náhradní hodnoty. Dnešní obsah a číslování jsou odlišné: § 79d upravuje ohledání nemovitosti, § 79f zrušení či omezení zajištění a § 79g náhradní hodnotu. Zajištění zůstává dočasným procesním opatřením, nikoli konečným zabráním.
- **§ 102 — zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Zabrání náhradní hodnoty umožňuje za zákonných podmínek postihnout hodnotový ekvivalent věci, jejíž zabrání bylo zmařeno vyjmenovaným nakládáním. Soud musí určit zákonný důvod a odpovídající hodnotu.
- **čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Čl. 11 odst. 1 chrání vlastnictví a jeho rovnou zákonnou ochranu. Čl. 36 odst. 1 zaručuje možnost hájit majetkové právo před nezávislým a nestranným soudem.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Stěžovatelce byly v roce 2013 usneseními policejního orgánu na základě § 79f, § 79a odst. 1 a § 79d odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zajištěny peněžní prostředky na dvou bankovních účtech do výše 204 790 613 Kč a nemovitosti na LV č. X, pro katastrální území Č., obec B., okres B., to jako náhradní hodnota za výnos z trestné činnosti. Důvodem zajištění byla trestná činnost manžela stěžovatelky.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Usnesením Městského soudu v Brně (dále též jen „městský soud“) ze dne 30. 5. 2023 č. j. 8 T 63/2014-11335, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně (dále též jen „krajský soud“) ze dne 13. 12. 2023 č. j. 5 To 188/2023-11523, bylo podle § 102 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, rozhodnuto o zabrání věcí. Tato rozhodnutí následně zrušil Ústavní soud nálezem ze dne 11. 7. 2024 sp. zn. II. ÚS 676/24.

- **Význam a meze použití:** Zajištění věcí v trestním řízení musí mít trvající důvod, zákonný účel a přiměřený rozsah. Počáteční důvod zajištění nenahrazuje průběžný přezkum při dlouhém trvání omezení.

Celé publikované právní věty — Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu

Přednese-li stěžovatel relevantní argumentaci k nezbytnosti trvání zajištění věcí, které jsou v jeho vlastnictví a obecné soudy se s touto argumentací nevypořádají a svá rozhodnutí náležitým způsobem neodůvodní, poruší právo stěžovatele na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a právo stěžovatele vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Pramen publikované právní věty: Svazek_134_web.pdf, PDF str. 253. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=IV-1218-25

Odborné rozbory společných témat: Pavel Kotlán — Subsidiarita trestní represe v nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18; ČPVP 4/2020, s. 695–702 — B01; Pavel Kotlán — „Covidová“ krádež – vyřešený problém?; ČPVP 1/2023, s. 187–201 — B04.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Orgán zabaví majetek a prohlásí, že tím již rozhodl o jeho propadnutí.
- **Řešení:** Procesní zajištění a konečná sankce se odlišují kompetencí, důvodem i účinky. Je nutné splnit podmínky konkrétního institutu a umožnit zákonnou obranu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 138

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí a) škodou nikoli nepatrnou škoda dosahující částky nejméně 10 000 Kč, b) škodou nikoli malou škoda dosahující částky nejméně 50 000 Kč, c) větší škodou škoda dosahující částky nejméně 100 000 Kč, d) značnou škodou škoda dosahující částky nejméně 1 000 000 Kč a e) škodou velkého rozsahu škoda dosahující částky nejméně 10 000 000 Kč.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 67

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Důvody vazby Obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, a) že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, zejména nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li stálé bydliště anebo hrozí-li mu vysoký trest, b) že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nebo c) že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil, a dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má všechny znaky trestného činu, jsou zřejmé důvody k podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný, a s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout jiným opatřením, zejména uložením některého z předběžných opatření.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 68

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Vzít do vazby lze toliko osobu, proti níž bylo zahájeno trestní stíhání. Rozhodnutí o vazbě musí být odůvodněno též skutkovými okolnostmi.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 71

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Orgány činné v trestním řízení jsou povinny průběžně zkoumat, zda důvody vazby u obviněného ještě trvají nebo se nezměnily a zda nelze vazbu nahradit některým z opatření uvedených v § 73 a 73a. Přihlížejí při tom také k tomu, zda ponechání obviněného ve vazbě vyžaduje obtížnost věci nebo jiné závažné důvody, pro které nelze trestní stíhání skončit, a zda by propuštěním obviněného z vazby bylo zmařeno nebo podstatně ztíženo dosažení účelu trestního stíhání. Soudce tak činí v přípravném řízení pouze při rozhodování o a) žádosti obviněného o propuštění z vazby, b) návrhu státního zástupce na rozhodnutí o ponechání obviněného ve vazbě, c) změně důvodů vazby, jestliže byl shledán nový důvod vazby, nebo d) stížnosti proti usnesení státního zástupce o vazbě.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 75

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zadržení obviněného policejním orgánem Jestliže je dán některý z důvodů vazby (§ 67), může policejní orgán obviněného zadržet. Je však povinen provedené zadržení státnímu zástupci bezodkladně ohlásit a předat mu opis protokolu, který sepsal při zadržení, i další materiál, který státní zástupce potřebuje, aby popřípadě mohl podat návrh na vzetí do vazby. Návrh musí být podán tak, aby obviněný mohl být nejpozději do 48 hodin od zadržení odevzdán soudu, jinak musí být propuštěn na svobodu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 76

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Osobu podezřelou ze spáchání trestného činu může, je-li dán některý z důvodů vazby (§ 67), policejní orgán v naléhavých případech zadržet, i když dosud proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání (§ 160 odst. 1). K zadržení je třeba předchozího souhlasu státního zástupce. Bez takového souhlasu lze zadržení provést, jen jestliže věc nesnese odkladu a souhlasu předem nelze dosáhnout, zejména byla-li ona osoba přistižena při trestném činu anebo zastižena na útěku.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 78

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Kdo má u sebe věc, která může sloužit pro důkazní účely, je povinen ji na vyzvání předložit soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; je-li ji nutno pro účely náležitého zjištění skutečností důležitých pro trestní řízení zajistit, je povinen takovou věc na vyzvání těmto orgánům vydat. Jsou-li věcí, která může sloužit pro důkazní účely, data uchovávaná v elektronické podobě, může být ten, kdo uvedená data drží nebo je má pod svojí kontrolou, vyzván k tomu, aby místo vydání hmotného nosiče, na kterém jsou uchovávaná nebo jsou z něj přístupná, umožnil pořízení jejich kopie, nebo aby poskytl jinou potřebnou součinnost k jejich zpřístupnění. Při vyzvání je třeba ho upozornit na to, že nevyhoví-li výzvě, může mu být věc odňata, jakož i na jiné následky nevyhovění (§ 66). Vyzvat k předložení nebo vydání věci je oprávněn předseda senátu, v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 12

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jen trestní zákon vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 39

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života a k možnosti jeho nápravy; dále přihlédne k chování pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu; přihlédne též k jeho postoji k trestnému činu v trestním řízení, zda sjednal dohodu o vině a trestu, prohlásil svou vinu nebo označil rozhodné skutečnosti za nesporné, a pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Přihlédne také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele.

Právní opora a časová znění předpisů

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 12, § 39, § 138. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 67–68, § 71, § 75–76, § 78–79, § 79a, § 79b, § 79c. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

B08 — Formální stránka trestného činu (skutková podstata, protiprávnost a trestnost činu) z hlediska některých funkcí a základních zásad trestního práva hmotného. Funkce skutkové podstaty z hlediska úkolů orgánů činných v trestním řízení a význam základních zásad trestního řízení pro jejich činnost.

Systematika a konkrétní výklad

Formální stránka odpovědnosti vyžaduje naplnění všech znaků skutkové podstaty, protiprávnost a trestnost. Objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka tvoří analytický rámec, který musí být ověřen u konkrétního činu. Skutkové podstaty mohou být základní, kvalifikované nebo privilegované. Procesní úkoly orgánů zahrnují zjištění skutku, důkazní ověření znaků a právní posouzení; žádný chybějící znak nelze nahradit morálním odsudkem.

- **Protiprávnost:** Naplnění slovního popisu se posuzuje také s okolnostmi vylučujícími protiprávnost. Jednání v nutné obraně se neposuzuje jako trestné jen proto, že způsobilo zranění.
- **Procesní návaznost:** Skutek musí být popsán tak, aby bylo patrné naplnění znaků. Pouhý přepis paragrafu bez skutkových zjištění nestačí k přesvědčivému odsouzení.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Znaky:** Objektivní a subjektivní okolnosti musejí být posouzeny u konkrétního skutku. Kvalifikovaná podstata přidává další znak; jeho existence se neodvozuje automaticky z politicky či společensky výrazné události.
- **Protiprávnost:** Při naplnění typového popisu se zkoumají i okolnosti vylučující protiprávnost. Nutná obrana například mění hodnocení jinak násilného jednání; nejde jen o důvod zvolit mírnější trest.
- **Důkazní vazba:** Každý zásadní znak musí mít podklad ve skutkových zjištěních. Pandemie a nouzový stav ilustrují rozdíl mezi časovou shodou a věcnou souvislostí vyžadovanou pro přísnější kvalifikaci konkrétního činu.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Stavba skutkové podstaty a individualizace konkrétního činu

- **Obligatorní znaky:** Zjišťují se objekt, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka. U určitého trestného činu je zákon konkretizuje odlišně; speciální vlastnost pachatele nebo účel jednání proto může být pro danou skutkovou podstatu nezbytný, ačkoli není znakem všech trestných činů.

- **Kvalifikovaná forma:** Okolnost podmiňující vyšší sazbu je zákonný znak. Musí být prokázána ve skutkové i zaviněné rovině v požadovaném rozsahu. Vyšší sazbu nelze založit pouze na odsouzeníhodném dojmu z celého případu.
- **Trest a kvalifikace:** Přitěžující okolnost slouží individualizaci trestu v příslušném rámci. Stejnou okolnost nelze bez zohlednění zákonného zákazu přičíst znovu, jestliže již tvoří znak trestného činu.
- **Časová oprava:** Staré číselné hranice majetkové škody se nepřebírají. Výklad struktury je zachován, ale konkrétní hranice a sazby se čtou z doloženého novějšího trestního zákoníku.

Teoretický podklad: Trest - obecná část (FIN tisk 100 str.)_nové vypracované.docx, odstavec 409. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 13, § 39, § 138.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nález I. ÚS 743/25, 19. srpna 2025 — Porušení presumpce neviny a zásady in dubio pro reo při jednostranném hodnocení důkazů

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **čl. 40 odst. 2 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Obviněný je považován za nevinného, dokud vina nebyla vyslovena pravomocným odsuzujícím rozsudkem. Neodstraněné důvodné pochybnosti nelze přenést k jeho tíži.
- **§ 2 odst. 5 a 6 — zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád**
  Stručný obsah (parafráze): Odst. 5 vyžaduje zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností v potřebném rozsahu, včetně okolností ve prospěch obviněného. Odst. 6 stanoví volné hodnocení jednotlivých důkazů i jejich souhrnu podle vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Stěžovatel se ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, a to pro porušení jeho práv chráněných čl. 8, 36, čl. 37 odst. 2 a čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“) ze dne 27. 9. 2023 č. j. 80 T 10/2022-595 ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze (dále jen „vrchní soud“) ze dne 25. 3. 2024 č. j. 10 To 25/2024-680 byl stěžovatel uznán vinným přečinem ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2021, (dále jen „trestní zákoník“) spáchaný ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku a zločinem vydírání podle § 175 odst. 1, odst. 2 písm. e) trestního zákoníku. Za tyto trestné činy byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 2,5 roku, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 3 let. Podle § 229 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), byla poškozená odkázána s uplatněným nárokem na náhradu nemajetkové újmy na řízení ve věcech občanskoprávních.

- **Význam a meze použití:** Presumpce neviny vyžaduje hodnocení usvědčujících i zprošťujících podkladů. Ústavní přezkum neprovádí novou libovolnou revizi důkazů, ale brání jednostrannému postupu a neodůvodněnému odstranění rozumných pochybností.

Celé publikované právní věty — Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu

Jestliže obecné soudy v rámci prokazování viny obviněného přistoupí k hodnocení důkazů jednostranně, nevezmou do úvahy nutnost uplatnění zásady presumpce neviny a z ní vyvozené zásady in dubio pro reo a nezabývají se povahou trestního řízení jako nejzazšího prostředku (ultima ratio) ve smyslu dle § 12 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, poruší takovým postupem základní práva obviněného.

Pramen publikované právní věty: Svazek_131_web.pdf, PDF str. 359. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=I-743-25

Rozsudek Nejvyššího soudu 8 Tz 25/2025, 10. 12. 2025 — Trestní příkaz a nesoulad skutku s formou zavinění

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 314e odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád**
  Stručný obsah (parafráze): Samosoudce smí za zákonných podmínek vydat trestní příkaz bez hlavního líčení, je-li skutkový stav spolehlivě prokázán opatřenými důkazy. Zjednodušená forma rozhodnutí nesnižuje požadavek spolehlivosti skutkového podkladu.
- **§ 216 a § 217 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): § 216 postihuje úmyslnou legalizaci výnosů trestné činnosti, například zastírání původu či vymezené nakládání s výnosem. § 217 upravuje nedbalostní varianty; rozlišení zavinění a konkrétního jednání je rozhodné.
- **Právní otázka:** Zda lze bez úpravy skutkového popisu změnit úmyslnou legalizaci na nedbalostní trestný čin.
- **Význam a meze použití:** Zkrácené rozhodování trestním příkazem vyžaduje spolehlivý skutkový podklad. Skutková věta musí odpovídat zvolené právní kvalifikaci; pouhá výměna čísla paragrafu bez vyřešení zavinění nestačí.

Celé publikované právní věty — oficiální právní věty Nejvyššího soudu

Základním předpokladem vydání trestního příkazu samosoudcem je zjištění, že důkazy opatřenými v přípravném řízení byl spolehlivě prokázán skutkový stav odůvodňující zvolenou právní kvalifikaci skutku. Samosoudce proto nemůže vydat trestní příkaz a uznat obviněného vinným trestným činem spáchaným z nedbalosti [např. přečinem legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 217 odst. 2, odst. 3 písm. a) tr. zákoníku], byla-li na něj podána obžaloba pro úmyslný trestný čin [např. pro zločin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 alinea 1, odst. 3 písm. b) tr. zákoníku], aniž by s ohledem na obsah trestního spisu upravil popis skutku obsažený v obžalobě, z něhož jednoznačně vyplývá úmyslná forma zavinění.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-zasedani-trestniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-24-6-2026

https://rozhodnuti.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/52A4CF58A5FA84DEC1258D850052C7C6?openDocument&Highlight=0,

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• II.ÚS 4266/16 — Pachové stopy, důkazní řetězec a pochybnosti. Podrobný rozbor a citace: B11.

• IV.ÚS 767/21 — Krádež za pandemie — nutnost věcné souvislosti. Podrobný rozbor a citace: B07.

Odborné rozbory společných témat: Pavel Kotlán — Subsidiarita trestní represe v nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 26. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 46/18; ČPVP 4/2020, s. 695–702 — B01; Pavel Kotlán — „Covidová“ krádež – vyřešený problém?; ČPVP 1/2023, s. 187–201 — B04.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Jednání způsobilo škodu, ale není prokázáno zavinění vyžadované příslušnou skutkovou podstatou.
- **Řešení:** Je nutné zkoumat požadovanou formu zavinění a důkazy o ní. Samotná škoda neumožňuje přeskočit subjektivní stránku.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 28

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 29

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 30

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 13

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 39

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života a k možnosti jeho nápravy; dále přihlédne k chování pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu; přihlédne též k jeho postoji k trestnému činu v trestním řízení, zda sjednal dohodu o vině a trestu, prohlásil svou vinu nebo označil rozhodné skutečnosti za nesporné, a pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Přihlédne také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 138

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí a) škodou nikoli nepatrnou škoda dosahující částky nejméně 10 000 Kč, b) škodou nikoli malou škoda dosahující částky nejméně 50 000 Kč, c) větší škodou škoda dosahující částky nejméně 100 000 Kč, d) značnou škodou škoda dosahující částky nejméně 1 000 000 Kč a e) škodou velkého rozsahu škoda dosahující částky nejméně 10 000 000 Kč.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 15

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, nebo b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 16

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel a) věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 17

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zavinění k okolnosti zvlášť přitěžující K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, se přihlédne, a) jde-li o těžší následek, i tehdy, zavinil-li jej pachatel z nedbalosti, vyjímaje případy, že trestní zákon vyžaduje i zde zavinění úmyslné, nebo b) jde-li o jinou skutečnost, i tehdy, jestliže o ní pachatel nevěděl, ač o ní vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl, vyjímaje případy, kdy trestní zákon vyžaduje, aby o ní pachatel věděl.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 18

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kdo při spáchání činu nezná ani nepředpokládá jako možnou skutkovou okolnost, která je znakem trestného činu, nejedná úmyslně; tím není dotčena odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 19

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kdo při spáchání trestného činu neví, že jeho čin je protiprávní, nejedná zaviněně, nemohl-li se omylu vyvarovat.

Právní opora a časová znění předpisů

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 13, § 15–19, § 22–26, § 28–30, § 39, § 138. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 2, § 89, § 160, § 172, § 220. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

B09 — Objekt a předmět útoku: pojem, třídění a jejich funkce z hlediska viny a trestu. Rozhodnutí v trestním řízení. Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí. Otázky meritorní a prejudiciální (v působnosti obecných soudů a Soudního dvora EU).

Systematika a konkrétní výklad

Jejich rozlišení pomáhá určit kvalifikaci a závažnost. Rozsudek, usnesení a další procesní rozhodnutí mají vlastní náležitosti a účinky. Předběžné otázky se posuzují podle trestního řádu; závaznost rozhodnutí jiného orgánu není neomezená. Právní moc se odlišuje od vykonatelnosti.

- **Objekt a předmět útoku:** Objekt je chráněný právní statek, například vlastnictví. Předmět útoku je konkrétní člověk nebo věc, proti nimž jednání směřuje; odcizený telefon není sám abstraktním objektem krádeže.
- **Členění:** Obecný, druhový a individuální objekt pomáhají systematizovat trestní právo. Některé činy chrání více statků současně.
- **Význam pro kvalifikaci:** Rozlišení může rozhodovat mezi majetkovým deliktem a deliktem proti jiné hodnotě. Stejná věc může být předmětem různých trestných činů.

- **Rozhodnutí:** Soud musí objasnit skutečný zásah do chráněného statku a všechny potřebné znaky. Hodnota předmětu útoku ovlivňuje sankci pouze podle konkrétních pravidel.

Rozhodná rozlišení a právní následky

Předmět útoku může chybět u některých skutkových podstat, chráněný zájem nikoli. Civilní rozhodnutí o právním vztahu automaticky nenahrazuje závěr o trestní vině.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Objekt:** Obecný, druhový a individuální objekt pomáhají systematice trestního práva a kvalifikaci. Předmět útoku je konkrétním nositelem či cílem jednání; peníze odcizené při krádeži nejsou samy úplným popisem chráněného majetkového zájmu.
- **Prejudicialita:** Trestní orgán řeší předběžné otázky podle trestního řádu. Rozhodnutí jiné větve práva nelze automaticky považovat za důkaz všech znaků viny. Otázky unijního výkladu mohou vyžadovat předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU.
- **Rozhodnutí:** Právní moc omezuje řádnou nápravu a stabilizuje výsledek, vykonatelnost umožňuje realizaci. Odůvodnění musí spojit důkazy, právní normu a výrok tak, aby bylo možné přezkoumat soudní úsudek.

Judikatura a konkrétní kauzy

Usnesení Nejvyššího soudu 5 Tdo 1022/2025, 19. 11. 2025 — Společné obydlí a oddělené části rodinného domu

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 199 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Skutková podstata chrání osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s pachatelem ve společném obydlí před týráním. Ne každá jednotlivá rodinná neshoda naplňuje znak týrání.
- **Právní otázka:** Zda oddělené obytné prostory automaticky vylučují znak společného obydlí.
- **Význam a meze použití:** Rozhoduje faktické propojení bydlení a pravidelné společné užívání podstatných částí domu. Kvalifikaci nelze založit pouze na společné adrese ani vyloučit pouze dvěma bytovými jednotkami.

Celé publikované právní věty — oficiální právní věty Nejvyššího soudu

> Společným obydlím ve smyslu § 199 odst. 1 tr. zákoníku může být i rodinný dům se dvěma oddělenými prostory obývanými zvlášť pachatelem a poškozeným, jestliže jejich bydlení zůstává fakticky propojeno pravidelným společným užíváním podstatných částí domu nebo zařízení nezbytných pro bydlení.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-zasedani-trestniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-16-9-2026

https://rozhodnuti.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/BE897C41398A8BACC1258D6F00529397?openDocument&Highlight=0,null,

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• IV.ÚS 767/21 — Krádež za pandemie — nutnost věcné souvislosti. Podrobný rozbor a citace: B07.

Odborné rozbory společných témat: Pavel Kotlán — „Covidová“ krádež – vyřešený problém?; ČPVP 1/2023, s. 187–201 — B04.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Soud odvozuje vinu výlučně z civilního rozsudku o povinnosti zaplatit.
- **Řešení:** Trestní odpovědnost a její zákonné znaky je třeba prokázat trestněprocesním postupem. Předběžné otázky se řeší podle § 9 a dalších relevantních pravidel.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

trestní řád (141/1961 Sb.), § 120

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Rozsudek po úvodních slovech „Jménem republiky“ musí obsahovat a) označení soudu, o jehož rozsudek jde, i jména a příjmení soudců, kteří se na rozhodnutí zúčastnili, b) den a místo vyhlášení rozsudku, c) výrok rozsudku s uvedením zákonných ustanovení, jichž bylo použito, d) odůvodnění, pokud zákon nestanoví něco jiného, a e) poučení o opravném prostředku.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 121

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Do rozsudku, jímž se rozhoduje otázka viny, pojme soud také výrok a) o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení, jestliže byl nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení včas uplatněn (§ 43 odst. 3), b) o ochranném opatření, jestliže o něm bylo v hlavním líčení nebo ve veřejném zasedání konaném o odvolání rozhodnuto, c) o tom, že se provede nebo že nemá být proveden záznam v evidenci skutečností důležitých pro práci s dětmi podle zákona upravujícího rejstřík trestů a evidenci přestupků (dále jen „záznam v evidenci skutečností důležitých pro práci s dětmi“), jestliže o tom bylo v hlavním líčení nebo ve veřejném zasedání konaném o odvolání rozhodnuto.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 122

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Odsuzující rozsudek musí obsahovat výrok o trestu s uvedením zákonných ustanovení, podle nichž byl trest vyměřen, nebo podle nichž bylo od potrestání upuštěno, a jde-li o podmíněné upuštění od potrestání s dohledem, též výrok o stanovení zkušební doby a jejím trvání. Byl-li nad pachatelem vysloven dohled, musí být z výroku rozsudku zřejmé, zda dohled má být vykonáván v rozsahu stanoveném trestním zákonem nebo zda jsou vedle něj pachateli ukládána další přiměřená omezení nebo povinnosti. Byl-li uložen trest, jehož výkon lze podmíněně odložit, musí rozsudek obsahovat i výrok o tom, zda byl podmíněný odklad povolen, popřípadě na jaké podmínky je vázán. Byl-li uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, musí rozsudek obsahovat výrok o způsobu výkonu tohoto trestu. Je-li odsouzený pachatelem trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny, je nutno výrok o tom rovněž pojmout do rozsudku.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 123

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Soud, který rozhoduje znovu ve věci, v níž dřívější rozsudek byl na podkladě odvolání, stížnosti pro porušení zákona nebo návrhu na obnovu zrušen jen částečně, pojme do nového rozsudku pouze ty výroky, stran nichž věc znovu rozhoduje. Na souvislost těchto výroků s výroky, v nichž zůstal dřívější rozsudek nedotčen, přitom poukáže.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 124

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

V rozsudku, jímž ukládá souhrnný trest, musí soud označit ty dřívější rozsudky, z nichž nový rozsudek zrušuje výrok o trestu a nahrazuje jej výrokem o trestu souhrnném. Ukládá-li se v rozsudku společný trest za pokračování v trestném činu, musí soud označit ty dřívější rozsudky, v nichž zrušuje výrok o vině, o pokračujícím trestném činu a o trestných činech spáchaných s ním v jednočinném souběhu, celý výrok o trestu, jakož i další výroky, které mají v uvedeném výroku o vině svůj podklad, a nahrazuje je novými výroky, včetně výroku o společném trestu za pokračování v trestném činu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 129

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Každý rozsudek je nutno vyhotovit písemně. Vyhotovení rozsudku musí být ve shodě s obsahem rozsudku, tak jak byl vyhlášen. Pokud byl rozsudek vyhlášen způsobem uvedeným v § 128 odst. 3, vyhotovení rozsudku musí být ve shodě s obsahem rozsudku tak, jak byl ústně vyhlášen a s písemným zněním výroku rozsudku, které bylo předáno stranám. Tím není dotčena možnost opravy vyhotovení rozsudku.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 134

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Usnesení musí obsahovat a) označení orgánu, o jehož rozhodnutí jde, b) den a místo rozhodnutí, c) výrok usnesení s uvedením zákonných ustanovení, jichž bylo použito, d) odůvodnění, pokud zákon nestanoví něco jiného, a e) poučení o opravném prostředku.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 139

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Rozsudek je pravomocný, a nestanoví-li tento zákon něco jiného, i vykonatelný, a) jestliže zákon proti němu odvolání nepřipouští, b) jestliže zákon sice proti němu připouští odvolání, avšak aa) odvolání ve lhůtě podáno nebylo, bb) oprávněné osoby se odvolání výslovně vzdaly nebo je výslovně vzaly zpět, nebo cc) podané odvolání bylo zamítnuto.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 140

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Usnesení je pravomocné a vykonatelné, a) jestliže zákon proti němu stížnost nepřipouští, b) jestliže zákon sice proti němu připouští stížnost, avšak aa) stížnost ve lhůtě podána nebyla, bb) oprávněné osoby se stížnosti výslovně vzdaly nebo ji výslovně vzaly zpět, nebo cc) podaná stížnost byla zamítnuta.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 209

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 9

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Orgány činné v trestním řízení posuzují předběžné otázky, které se v řízení vyskytnou, samostatně; je-li tu však o takové otázce pravomocné rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu, jsou orgány činné v trestním řízení takovým rozhodnutím vázány, pokud nejde o posouzení viny obviněného.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 39

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života a k možnosti jeho nápravy; dále přihlédne k chování pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu; přihlédne též k jeho postoji k trestnému činu v trestním řízení, zda sjednal dohodu o vině a trestu, prohlásil svou vinu nebo označil rozhodné skutečnosti za nesporné, a pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Přihlédne také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 138

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí a) škodou nikoli nepatrnou škoda dosahující částky nejméně 10 000 Kč, b) škodou nikoli malou škoda dosahující částky nejméně 50 000 Kč, c) větší škodou škoda dosahující částky nejméně 100 000 Kč, d) značnou škodou škoda dosahující částky nejméně 1 000 000 Kč a e) škodou velkého rozsahu škoda dosahující částky nejméně 10 000 000 Kč.

Právní opora a časová znění předpisů

trestní řád (141/1961 Sb.): § 9, § 120–125, § 129, § 134, § 139–140. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 39, § 138, § 205, § 209. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

B10 — Objektivní stránka trestného činu: pojem, obligatorní a fakultativní znaky a její význam z hlediska viny a z hlediska trestních sankcí. Obsah a forma procesních úkonů v trestním řízení.

Systematika a konkrétní výklad

Objektivní stránka zahrnuje jednání a u následkových trestných činů následek a příčinnou souvislost. Čas, místo, způsob, prostředek nebo další okolnost mohou být znaky konkrétní skutkové podstaty. Opomenutí je trestně relevantní za zákonných podmínek. Procesní úkon musí mít odpovídající formu a být zachycen tak, aby bylo možné ověřit jeho průběh. Protokol, podání a doručení mají odlišnou funkci.

- **Další znaky:** Místo, čas, prostředek či způsob jsou povinné tehdy, když je vyžaduje konkrétní podstata. Jinak mohou být významné při individualizaci trestu.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Příčinný vztah:** U následkových činů se nestačí spokojit s tím, že újma vznikla po jednání pachatele. Zkoumá se podíl jednání, další příčiny a právní význam následku. Více příčin samo automaticky nevylučuje odpovědnost.
- **Opomenutí:** Je třeba určit právně relevantní povinnost konat. Osobní možnost zabránit újmě a zákonná povinnost nejsou vždy shodné. U zvláštního subjektu může být významná převzatá odpovědnost za zdroj nebezpečí.
- **Forma úkonu:** Protokol zachycuje úkon, podání vyjadřuje procesní vůli a doručení zpřístupňuje rozhodný obsah adresátovi. Vada formy se hodnotí podle zákonného následku a skutečného zásahu do obhajoby, nikoli pouze podle administrativní odchylky.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Jednání, následek, účinek a příčinná souvislost

- **Jednání:** Může spočívat v činnosti nebo v právně relevantním opomenutí. U opomenutí se musí určit zvláštní povinnost jednat; samotná možnost někomu pomoci ještě nevytváří všechny podmínky odpovědnosti za výsledek.
- **Následek a účinek:** Následek vyjadřuje ohrožení nebo poruchu chráněného zájmu. Účinek je konkrétní změna na předmětu útoku, je-li pro příslušnou skutkovou podstatu

rozhodná. Některé činy jsou dokonány již určitým jednáním bez dalšího materiálního účinku.

- **Kauzalita:** Zkoumá se, zda bylo jednání příčinou rozhodného výsledku a jak do děje vstoupily další příčiny. Pouhá časová posloupnost předtím a potom kauzální závěr neprokazuje.
- **Zavinění:** Zjištění příčinné souvislosti neřeší samo psychický vztah pachatele k následku. U těžšího následku je třeba zvlášť posoudit požadavek zavinění podle zákona.

Teoretický podklad: Hmota - obecná.pdf, PDF str. 23. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 17, § 112.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nález I.ÚS 1860/16, 3. 11. 2016 — Konfrontace svědků v trestním řízení

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 306a odst. 2 — zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád**
  Stručný obsah (parafráze): Po pominutí důvodů řízení proti uprchlému může odsouzený do osmi dnů od doručení rozsudku navrhnout jeho zrušení a nové hlavní líčení. Musí být o této možnosti poučen.
- **čl. 6 odst. 1 a odst. 3 písm. d) — sdělení č. 209/1992 Sb., Evropská úmluva o lidských právech**
  Stručný obsah (parafráze): Odst. 1 zaručuje spravedlivé projednání před nezávislým a nestranným soudem v přiměřené době. Odst. 3 písm. d) chrání právo obviněného vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a zajistit srovnatelnou možnost výslechu svědků obhajoby.
- **Okolnosti případu:** Po dřívějším řízení proti uprchlé se řešila možnost obhajoby zpochybnit významné svědecké výpovědi. V novém řízení nebyly některé svědkyně dostupné a obhajoba je nemohla účinně vyslechnout.
- **Právní otázka:** Soud hodnotil důvod nepřítomnosti, význam výpovědí a dostatečnost vyvažujících záruk. Řízení se posuzovalo jako celek, nikoli jen technická přípustnost přečtení výpovědi.
- **Závěr soudu:** Odsouzení opřené o významné výpovědi, které obhajoba nemohla účinně prověřit, vyžaduje zvláštní záruky. V konkrétní věci nebylo dostatečně vysvětleno neprovedení výslechů ani vyváženo omezení obhajoby. Soud zrušil napadené rozhodnutí Nejvyššího soudu; sám nevyslovil nevinu obviněného. Záruky se posuzují v kontextu řízení jako celku.
- **Význam a meze použití:** Zrušení dovolacího rozhodnutí neznamenalo zproštění viny ani povinnost provést vždy všechny svědky. Obecné soudy měly zvolit účinnou procesní nápravu.

Celé publikované právní věty — NALUS

1. Pokud soud použije jako důkaz proti obviněnému výpověď nepřítomného svědka, kterého obviněný nemohl vyslechnout, je třeba posoudit: 1. zda pro nepřítomnost svědka existoval dostatečný důvod; 2. jakou váhu tento důkaz měl - zda šlo o jediný či rozhodující důkaz nebo o důkaz se značnou vahou; a 3. zda v řízení existovaly dostatečné vyvažující faktory, včetně silných procesních záruk, které kompenzovaly připuštění výpovědi nepřítomného svědka jako důkazu proti obviněnému. Ve světle těchto tří kritérií je třeba posoudit, zda lze řízení, v němž byla použita výpověď nepřítomného svědka, jako celek považovat za spravedlivé. 2. Skutečnost, že obviněný uprchl, nelze v rámci opakovaného řízení před soudem podle § 306a odst. 2 trestního řádu vykládat jako konkludentní vzdání se práva na výslech svědků, neboť takový následek není pro obviněného předvídatelný.

Právní věty NALUS: https://nalus.usoud.cz/Search/Abstrakt.aspx?id=95164

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-1860-16

Nález IV. ÚS 2338/25, 23. dubna 2026 — Zásada bezprostřednosti při hodnocení důkazů v trestním řízení

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Čl. 36 odst. 1 chrání přístup k nezávislému a nestrannému soudu; čl. 38 odst. 1 zakazuje odnětí zákonnému soudci a vyžaduje zákonné určení příslušnosti soudu i soudce.
- **čl. 6 — sdělení č. 209/1992 Sb., Evropská úmluva o lidských právech**
  Stručný obsah (parafráze): Článek zaručuje spravedlivé soudní řízení, presumpci neviny a minimální práva obhajoby, včetně informování o obvinění, přípravy obhajoby a účasti na výslechu svědků.
- **§ 2 odst. 11 a 12 — zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád**
  Stručný obsah (parafráze): Odst. 11 stanoví ústnost jednání a zpravidla osobní výslech. Odst. 12 omezuje rozhodování soudu na důkazy provedené při daném soudním jednání; jde o bezprostřednost důkazního podkladu.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Tento nález řeší otázky, které se týkají dokazování v trestním řízení. Odvolací trestní soud nemůže bez vlastního dokazování učinit dílčí skutková zjištění plynoucí z potenciálně významného důkazu, který nalézací soud sice provedl, ale neučinil z něj žádný skutkový závěr. Stejně tak Nejvyšší soud nemůže bez vlastního dokazování přehodnotit potenciálně významný důkaz ve srovnání s hodnocením, které provedl trestní soud nižšího stupně. V opačném případě trestní soudy poruší ústavní principy bezprostřednosti, ústnosti a kontradiktornosti, a tedy základní právo obviněného na spravedlivý proces (čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod) a na soudní ochranu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod).

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Současně Nejvyšší soud porušil stěžovatelovo základní právo na zákonného soudce (čl. 38 odst. 1 Listiny), neboť spornou procesní otázku, jak provádět a protokolovat důkaz videozáznamem, nepředložil velkému senátu trestního kolegia za situace, kdy je judikatura Nejvyššího soudu v této otázce nejednotná.

- **Význam a meze použití:** Odvolací soud ani Nejvyšší soud nemohou bez vlastního procesně řádného provedení významného videozáznamu vytvářet či přehodnocovat rozhodná skutková zjištění. Nejvyšší soud musí znát vlastní judikaturu a při rozhodné rozpornosti postupovat cestou velkého senátu. Závěr se neomezuje jen na osobní důkazy.

Celé publikované právní věty — Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu

I. Nejvyšší soud jako sjednocovatel judikatury obecných soudů je povinen znát svou vlastní judikaturu a zohlednit ji, i když se jí účastníci řízení nedovolávají. Pokud rozhodne v rozporu s vlastní judikaturou, aniž věc postoupí velkému senátu kolegia, poruší právo na zákonného soudce (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod), byť se účastníci řízení opačné judikatury v řízení před Nejvyšším soudem nedovolávali. II. Odvolací trestní soud nemůže bez vlastního dokazování učinit dílčí skutková zjištění plynoucí z potenciálně významného důkazu videozáznamem, který nalézací soud sice provedl, ale neučinil z něj žádný skutkový závěr. Stejně tak Nejvyšší soud nemůže bez vlastního dokazování přehodnotit potenciálně významný důkaz ve srovnání s hodnocením, které provedl trestní soud nižšího stupně. V opačném případě trestní soudy poruší ústavní principy bezprostřednosti, ústnosti a kontradiktornosti, a tedy základní právo obviněného na spravedlivý proces (čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod) a na soudní ochranu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod).

Pramen publikované právní věty: Svazek_135_web.pdf, PDF str. 336. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=IV-2338-25

Usnesení Nejvyššího soudu 3 Tdo 1048/2024, 12. 2. 2025 — Zpronevěra jmění dítěte během jeho správy

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 206 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Zpronevěra spočívá v přisvojení cizí svěřené věci a způsobení zákonem vymezené škody. Svěření a následné přisvojení odlišují tento čin zejména od krádeže.
- **Právní otázka:** Kdy správce majetku nezletilé dokoná zpronevěru.
- **Význam a meze použití:** Dokonání může nastat přisvojením svěřených prostředků již při správě. Nečeká se na zletilost dítěte a nesplnění povinnosti předat mu majetek; hodnotí se konkrétní nakládání a svěření věci.

Celé publikované právní věty — oficiální právní věty Nejvyššího soudu

Trestného činu zpronevěry podle § 206 tr. zákoníku se dopustí pachatel jako správce jmění své nezletilé dcery (poškozené) již tím, že v průběhu správy jejího majetku s ním nakládá způsobem naplňujícím zákonný znak „přisvojení si cizí věci“, a nikoli až nesplněním povinnosti správce převést správu jmění na poškozenou v důsledku nabytí její plné svéprávnosti.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-zasedani-trestniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-16-9-2026

https://rozhodnuti.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/71C4EBC48E5A846CC1258C4A0052C6AD?openDocument&Highlight=0,null,

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• Pl.ÚS 7/18 — Policejní odběr DNA a ochrana osobních údajů. Podrobný rozbor a citace: B11.

• II.ÚS 4266/16 — Pachové stopy, důkazní řetězec a pochybnosti. Podrobný rozbor a citace: B11.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Po jednání osoby vznikne újma, ale mezi jednáním a újmou zasáhne samostatná příčina.
- **Řešení:** Je nutné analyzovat konkrétní kauzální vztah a případný význam dalších okolností. Nelze ztotožnit pořadí událostí s prokázáním zákonného znaku následku.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 112

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Opomenutí Jednáním se rozumí i opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel povinen podle jiného právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, v důsledku dobrovolného převzetí povinnosti konat nebo vyplývala-li taková jeho zvláštní povinnost z jeho předchozího ohrožujícího jednání anebo k němuž byl z jiného důvodu podle okolností a svých poměrů povinen.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 111

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

K pojmu trestného činu Trestným činem se rozumí jen čin soudně trestný, a pokud z jednotlivého ustanovení trestního zákona nevyplývá něco jiného, též příprava k trestnému činu, pokus trestného činu, organizátorství, návod a pomoc.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 143

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 148

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 55

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nestanoví-li zákon jinak, o každém úkonu trestního řízení se sepíše, a to zpravidla při úkonu nebo bezprostředně po něm, protokol, který musí obsahovat a) pojmenování soudu, státního zástupce nebo jiného orgánu provádějícího úkon, b) místo, čas a předmět úkonu, c) jméno a příjmení úředních osob a jejich funkce, jméno a příjmení přítomných stran, jméno, příjmení a adresu zákonných zástupců, opatrovníků, obhájců a zmocněnců, popřípadě jméno a příjmení dalších osob, kteří se úkonu zúčastnili, a u obviněného a poškozeného též adresu, kterou uvede pro účely doručování, a další údaje nutné k zjištění nebo ověření totožnosti, včetně data narození nebo rodného čísla; jsou-li při prováděném úkonu zjištěny údaje o bydlišti a doručovací adrese, o místě výkonu zaměstnání či povolání nebo podnikání poškozeného, svědka, zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce nebo důvěrníka, pak se na žádost těchto osob do protokolu neuvádějí, není-li to nezbytné pro dosažení účelu trestního řízení, ale vedou se tak, aby se s nimi mohli seznamovat pouze orgány činné v trestním řízení a úředníci Probační a mediační služby činní v dané věci; to platí také pro údaje o osobních, rodinných a majetkových poměrech poškozeného a svědka; je-li to nezbytné pro řádné uplatnění práva na obhajobu osoby, proti níž se trestní řízení vede, sdělí se této osobě potřebné údaje; o sdělení údaje a jeho důvodech se učiní záznam do protokolu a bez zbytečného odkladu se o tom informuje osoba, o jejíž údaj jde, d) stručné a výstižné vylíčení průběhu úkonu, z něhož by bylo patrné i zachování zákonných ustanovení upravujících provádění úkonu, dále podstatný obsah rozhodnutí při úkonu vyhlášených, a byl-li hned při úkonu doručen opis rozhodnutí, osvědčení o tomto doručení; pokud se provádí doslovná protokolace výpovědi osoby, je třeba to v protokole označit tak, aby bylo možné bezpečně určit počátek a konec doslovné protokolace, e) návrhy stran, udělené poučení, popřípadě vyjádření poučených osob, f) námitky stran nebo vyslýchaných osob proti průběhu úkonu nebo obsahu protokolu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 55a

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) K zachycení průběhu úkonu lze podle potřeby využít i těsnopisného zápisu, který se pak spolu s přepisem do obyčejného písma připojí k protokolu, případně zvukového nebo obrazového záznamu, anebo i jiného vhodného prostředku. Je-li při provádění úkonu využito videokonferenčního zařízení, pořizuje se zvukový a obrazový záznam vždy.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 57

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) O opravě a doplnění protokolu o hlavním líčení a o veřejném a neveřejném zasedání a rovněž o námitkách proti takovému protokolu rozhoduje soud, o jehož protokol jde. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 59

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno. Lze je učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 62

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nebyla-li písemnost doručena při úkonu trestního řízení, doručuje ji orgán činný v trestním řízení do datové schránky1b. Není-li možné doručit písemnost tímto způsobem, doručuje ji orgán činný v trestním řízení sám nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dále jen „pošta“) a v případě, že by takové doručení nebylo úspěšné, i prostřednictvím orgánu obce. Doručují-li písemnost soud nebo státní zastupitelství samy, činí tak svými doručovateli nebo orgány justiční stráže. Nelze-li takto písemnost doručit, doručí se prostřednictvím příslušného policejního orgánu. V případech stanovených zvláštními předpisy doručuje orgán činný v trestním řízení prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti nebo jiného stanoveného orgánu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 63

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, užijí se pro způsob doručování fyzickým osobám, právnickým osobám, státním orgánům, státu, advokátům, notářům, obcím a vyšším územně samosprávným celkům přiměřeně předpisy platné pro doručování v občanském soudním řízení.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 17

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zavinění k okolnosti zvlášť přitěžující K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, se přihlédne, a) jde-li o těžší následek, i tehdy, zavinil-li jej pachatel z nedbalosti, vyjímaje případy, že trestní zákon vyžaduje i zde zavinění úmyslné, nebo b) jde-li o jinou skutečnost, i tehdy, jestliže o ní pachatel nevěděl, ač o ní vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl, vyjímaje případy, kdy trestní zákon vyžaduje, aby o ní pachatel věděl.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 13

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 138

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí a) škodou nikoli nepatrnou škoda dosahující částky nejméně 10 000 Kč, b) škodou nikoli malou škoda dosahující částky nejméně 50 000 Kč, c) větší škodou škoda dosahující částky nejméně 100 000 Kč, d) značnou škodou škoda dosahující částky nejméně 1 000 000 Kč a e) škodou velkého rozsahu škoda dosahující částky nejméně 10 000 000 Kč.

Právní opora a časová znění předpisů

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 13, § 17, § 111–112, § 138, § 143, § 148. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 55, § 55a, § 57, § 59, § 62–63. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

B11 — Subjektivita v trestním právu hmotném a procesním: subjekt trestného činu (pachatel), osobnost pachatele a její význam z hlediska trestních sankcí; procesní způsobilost a způsobilost být stranou osoby, proti níž se vede trestní řízení, zajištění této osoby, zásada práva na obhajobu. Poškozený v trestním řízení.

Systematika a konkrétní výklad

Pachatelem může být osoba splňující obecné a případné zvláštní znaky skutkové podstaty. Věk, příčetnost a individuální okolnosti jsou důležité pro odpovědnost i sankci. Procesní postavení podezřelého a obviněného se vyvíjí podle řízení. Právo na obhajobu zahrnuje možnost vyjádření, nevypovídání, právní pomoci a účasti v zákonném rozsahu. Poškozený uplatňuje vlastní procesní práva a případný nárok na náhradu.

- **Pachatel a osobnost:** Subjekt trestného činu musí splňovat zákonné předpoklady, zejména věk a příčetnost. Osobnost pachatele je širší hodnocení významné například při sankci.
- **Zvláštní subjekt:** Některé činy může spáchat jen osoba s určitou vlastností či postavením. Tento znak se prokazuje a nelze jej nahradit obecnou společenskou nebezpečností člověka.
- **Procesní postavení:** Podezřelý, obviněný a odsouzený označují různé fáze a oprávnění. Osoba označená veřejností za pachatele nemusí být pravomocně odsouzena.
- **Příčetnost:** Duševní porucha se hodnotí ve vztahu k rozpoznávací a ovládací schopnosti v době činu. Diagnóza sama automaticky neznamená nepříčetnost ani zmenšenou příčetnost.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Subjekt:** Všeobecný, konkrétní a speciální pachatel se rozlišují podle požadovaných znaků. Věk a příčetnost se hodnotí k době činu, osobnost a poměry také pro sankci. Špatná pověst nenahrazuje důkaz konkrétního jednání.
- **Obhajoba:** Právo nevypovídat, konzultovat obhájce, účastnit se úkonů a zpochybnit důkazy tvoří praktický celek. Formální přítomnost advokáta nemusí postačit, pokud nemohl reálně využít zákonná oprávnění.
- **Poškozený:** Procesní nárok vyžaduje vlastní podmínky a včasné uplatnění. Ochrana oběti může působit i mimo přiznání adhezního nároku; zranitelnost osoby je důležitá pro způsob výslechu a zabránění druhotné viktimizaci.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Poškozený, oběť a osoba s adhezním nárokem

- **Poškozený:** Jde o procesní postavení spojené s újmou vzniklou trestným činem v zákonném rozsahu. V konkrétní věci se zkoumá vznik a povaha újmy i zákonné výluky; nestačí, že osoba má o výsledek řízení obecný zájem.
- **Oběť:** Zákon o obětech chrání fyzickou osobu a stanoví vlastní práva na pomoc, informace a šetrné zacházení. Právnická osoba může být poškozeným, ale nepatří tím automaticky do definice oběti podle tohoto zákona.

- **Adhezní nárok:** Poškozený může mít procesní práva i tehdy, když náhradu v trestním řízení neuplatní. Návrh na náhradu je zvláštní dispoziční úkon s požadavky na důvod, rozsah a včasnost.
- **Praktické rozlišení:** U odcizeného firemního majetku, fyzického napadení zaměstnance a újmy jeho rodiny se mohou různé role a nároky překrývat jen částečně. Každá se určuje podle vlastních podmínek.

Teoretický podklad: 99 okruhů z trestního práva hmotného a procesního.docx, odstavec 606. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: trestní řád (141/1961 Sb.): § 43, § 44; zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.): § 2.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Důkazy opatřené obhajobou nejsou důkazy druhé kategorie

doktrinální výklad; dodaná konsolidace trestního řádu je budoucí

- **Původ důkazu:** § 89 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, dovoluje stranám vyhledat, předložit nebo navrhnout důkaz. Skutečnost, že jej opatřila obhajoba místo policie, sama neodůvodňuje odmítnutí ani nižší důkazní hodnotu.
- **Přípustnost a váha:** Je třeba samostatně posoudit zákonnost získání, autenticitu, vztah k dokazované skutečnosti a věrohodnost. Například soukromě pořízený záznam vyžaduje jiné posouzení zákonnosti než odposlech prováděný veřejnou mocí; nelze paušálně použít jediný zákaz na všechny situace.
- **Procesní ochrana:** Soud musí o podstatném důkazním návrhu rozhodnout a vysvětlit, proč jej provádí nebo odmítá. Opomenutý důkaz není každý nepřijatý návrh, ale především návrh bez adekvátního vypořádání. Článek vyjadřuje odborný výklad; v seznamu pramenů je výslovně uvedeno, že nahraná konsolidace trestního řádu začíná až rokem 2027.

Pavel Vantuch, K důkazům vyhledaným a předloženým obhajobou, Bulletin advokacie 5/2025. Pramen: BA_5_2025_web.pdf, PDF str. 18–24.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nález Pl.ÚS 7/18, 22. 3. 2022 — Policejní odběr DNA a ochrana osobních údajů

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 65 odst. 1 — zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR**
  Stručný obsah (parafráze): Policie smí u vymezených osob pro budoucí identifikaci pořizovat otisky, záznamy a biologické vzorky. Zákonný účel a vymezení osob jsou podmínkami zásahu, nikoli automatickým odůvodněním jeho libovolného rozsahu.
- **čl. 7 odst. 1 a čl. 10 odst. 2 a 3 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Čl. 7 odst. 1 chrání nedotknutelnost osoby a soukromí. Čl. 10 odst. 2 chrání soukromý a rodinný život, odst. 3 osobní údaje před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním a zneužitím.
- **čl. 8 odst. 2 — sdělení č. 209/1992 Sb., Evropská úmluva o lidských právech**
  Stručný obsah (parafráze): Zásah státu do soukromého a rodinného života musí být zákonný, sledovat vyjmenovaný legitimní zájem a být nezbytný v demokratické společnosti.

- **Okolnosti případu:** Obecný soud předložil otázku zákonné policejní identifikace včetně odběru biologických vzorků. Zároveň se diskutovalo o následném uchovávání osobních údajů.
- **Právní otázka:** Přezkum rozlišil samotný odběr, další využití údajů a rozsah oprávnění navrhujícího soudu. Zamítnutí a odmítnutí různých částí návrhu mají odlišné procesní důvody.
- **Závěr soudu:** Napadení zákonné úpravy identifikačních úkonů bylo v příslušné části zamítnuto, jiná část odmítnuta pro nedostatek oprávnění navrhovatele. Soud rozebral proporcionalitu i nedostatky podrobné úpravy práce s DNA. Kritické poznámky k uchovávání údajů nelze zaměnit za zrušení veškerých odběrů.
- **Studijní aplikace:** odlišit získání vzorku, vytvoření profilu a jeho další uchování; pro každý krok musí existovat právní důvod, účel a ochrana. Výsledek nelze přenést bez dalšího na libovolné biologické databáze.
- **Význam a meze použití:** Nález není plošným zákazem DNA ani automatickou legalizací každého policejního postupu. Konkrétní odběr a trvání uchovávání stále vyžadují zákonné podmínky a přiměřenost.

Celé publikované právní věty — NALUS

Součástí posouzení ústavnosti předvolání k odběru biologických vzorků DNA podle § 65 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o policii") jsou i podmínky odběru samotného, nikoliv ale podmínky uchovávání získaných vzorků a jejich následného zpracování za účelem identifikace osoby žalobce, včetně jejich likvidace podle odstavce 5 téhož ustanovení, jež nejsou v bezprostředním příčinném vztahu k neuposlechnutí výzvy policejního orgánu dostavit se k odběru. Postup policie, vystupuje-li jako správní orgán (a nikoliv jako orgán činný v trestním řízení), může být přezkoumán ve správním soudnictví co do zákonem stanovených náležitostí a odůvodnění potřeby předvolání k provedení identifikačních úkonů v konkrétní věci z hlediska proporcionality potenciálního zásahu do práv předvolané osoby na její nedotknutelnost a na informační sebeurčení zaručených čl. 7 odst. 1 a čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Samotný odběr biologických vzorků prováděný neinvazivní formou, jakkoliv je jeho strpění přiměřeně vynutitelné, v obecné rovině obstojí v testu proporcionality, neboť nezasahuje do tělesné integrity a neohrožuje zdraví ani důstojnost dotčené osoby, nakolik je odůvodněn legitimním zájmem na ochraně společnosti před páchaním trestných činů, ospravedlněným rovněž čl. 8 odst. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a není v rozporu se zásadou nemo tenetur se ipsum accussare, jež neposkytuje absolutní ochranu proti takovému zásahu. Hypotéza § 65 odst. 1 písm. a) zákona o policii - vymezení okruhu osob obviněných nebo podezřelých ze spáchání úmyslného trestného činu, které je podle argumentace odůvodnění návrhu nedostatečně diferencované, neboť není korigované s ohledem na závažnost jednotlivých trestných činů, se v zásadě míjí s vlastním petitorním požadavkem navrhovatele na zrušení dispozice tohoto ustanovení - vymezení pravomoci oprávnění policie odebírat biologické vzorky DNA, jímž je však Ústavní soud vázán. Intenzita neúplnosti této personální působnosti ale nevylučuje určitost stanovení normativního obsahu daného ustanovení pomocí obvyklých interpretačních postupů. Napadená úprava vyhovuje minimálním požadavkům na zákonný podklad pro zásah do práva na ochranu soukromého života. Napadená, dosti stručná právní úprava sice nemůže zcela eliminovat nadužívání oprávnění policií, brojí-li však návrh na zrušení § 65 odst. 1 zákona o policii fakticky pouze proti rozsahu použití písmene a) tohoto ustanovení, nejde o nejvhodnější "podvozek" k zákroku Ústavního soudu. V samotném fyzickém odebírání biologických vzorků nelze spatřovat porušení základního práva na nedotknutelnost osoby podle čl. 7 odst. 1 ani zásah do práva na soukromí podle čl. 10 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod, stejně jako není protiústavní neúplnost, resp. nedostatečnost či přílišná obecnost právní úpravy. Přestože unijní, resp. mezinárodně smluvní úprava spolupráce při využívání identifikační genetiky v kriminalistické nebo policejní praxi má rámcovou, nikoliv harmonizační či unifikační povahu a konečné stanovení pravidel pro vlastní odběr vzorků, jejich uchovávání, zpracování nebo likvidaci je věcí vnitrostátního normotvůrce, požadavek vzájemného přístupu k databázím smluvních stran při automatizovaném srovnávání profilů DNA, účinné a rychlé výměny a sdílení informací pro účely vedení efektivního vyšetřování trestné činnosti nebo provádění operativně pátrací činnosti svými nároky na parametrickou srovnatelnost (kompatibilitu) těchto údajů neponechává zaznamenáníhodný prostor pro národní specifika toho kterého státu. Případný zásah do platné právní úpravy by se proto dotkl i mezinárodních závazků České republiky a jejich recipročního plnění a musel by být zdůvodnitelný i z tohoto hlediska.

Právní věty NALUS: https://nalus.usoud.cz/Search/Abstrakt.aspx?id=119609

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-7-18

Nález II.ÚS 4266/16, 27. 3. 2017 — Pachové stopy, důkazní řetězec a pochybnosti

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 2 odst. 5 a 6 — zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád**
  Stručný obsah (parafráze): Odst. 5 vyžaduje zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností v potřebném rozsahu, včetně okolností ve prospěch obviněného. Odst. 6 stanoví volné hodnocení jednotlivých důkazů i jejich souhrnu podle vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení.
- **čl. 40 odst. 2 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Obviněný je považován za nevinného, dokud vina nebyla vyslovena pravomocným odsuzujícím rozsudkem. Neodstraněné důvodné pochybnosti nelze přenést k jeho tíži.

- **čl. 6 odst. 2 — sdělení č. 209/1992 Sb., Evropská úmluva o lidských právech**
  Stručný obsah (parafráze): Každý obviněný z trestného činu je považován za nevinného, dokud jeho vina nebyla zákonným způsobem prokázána. Jde o úmluvní presumpci neviny.
- **Okolnosti případu:** Odsouzení se opíralo o soubor nepřímých důkazů včetně pachové identifikace. Obhajoba poukazovala na alternativní vysvětlení a další stopy nespojené s její osobou.
- **Právní otázka:** Soud hodnotil uzavřenost důkazního řetězce a vypořádání pochybností. Zpochybnil také formální dovolací přístup, který nenapravil ústavně významný problém.
- **Závěr soudu:** Ústavní soud požadoval skutečné vypořádání zásadních pochybností a rozporů v důkazním řetězci. Pachová stopa nemůže bez dalšího vyřešit slabiny všech dalších důkazů. Nález nezakazuje obecně pachovou identifikaci a sám nenahrazuje zprošťující rozsudek; zrušil příslušné rozhodnutí k novému posouzení.
- **Studijní aplikace:** hodnotit metodu, vazbu na skutek, další důkazy a důvodné pochybnosti společně. Pravidlo in dubio pro reo není požadavkem absolutní fyzikální jistoty, ale brání odsouzení při neodstraněných důvodných pochybnostech.
- **Význam a meze použití:** Nález nevyhlásil obecnou nepoužitelnost pachových stop. Vyžaduje jejich kritické hodnocení v celku a nepřipouští nahrazení chybějících článků pouhým podezřením.

Celé publikované právní věty — NALUS

1. Pravidlo in dubio pro reo přímo vychází z ústavního principu presumpce neviny (čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 odst. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod). Jeho obsahem je požadavek, že není-li v důkazním řízení dosaženo praktické jistoty o existenci relevantních skutkových okolností, tj. jsou-li přítomny důvodné pochybnosti ve vztahu ke skutku či osobě pachatele, jež nelze odstranit ani provedením dalšího důkazu, je nutno rozhodnout ve prospěch obviněného, kdy ani vysoký stupeň podezření sám o sobě ještě není s to vytvořit zákonný podklad pro odsuzující výrok. Trestní řízení totiž vyžaduje ten nejvyšší možný stupeň jistoty, který lze od lidského poznání požadovat, alespoň na úrovni obecného pravidla "prokázání mimo jakoukoliv rozumnou pochybnost". Odsuzující rozsudek tedy může být vynesen až tehdy, pokud byly odstraněny všechny důvodné pochybnosti o vině obžalovaného, přičemž není-li vina plně prokázána, musí být obžalovaný zproštěn obžaloby, neboť nedokázaná vina má stejný význam jako dokázaná nevina. 2. Pachové stopy představují nepřímý nebo také podpůrný důkaz, na jehož základě je však možno dospět pouze k závěru, že se určitá osoba v blíže neurčené době s největší pravděpodobností nacházela na určitém místě. Nelze tedy pouze z něj jednoznačně a bez důvodných pochybností dovodit, že se taková osoba též dopustila trestného činu, který se na daném místě stal; musí naopak existovat další skutečnosti, které vytvoří uzavřený řetězec důkazů, resp. nesmí existovat žádná jiná reálná možnost, že by se činu mohl dopustit někdo jiný, než osoba obviněná či později obžalovaná. Aby proto důkaz pachovou identifikací byl dostačující, je třeba, aby nebyl pro uznání viny důkazem jediným.

Právní věty NALUS: https://nalus.usoud.cz/Search/Abstrakt.aspx?id=96997

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-4266-16

Usnesení Nejvyššího soudu 4 Tdo 648/2025, 30. 7. 2025 — Vadné podání samo nezakládá nutnou obhajobu

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 36 odst. 2 a § 59 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád**
  Stručný obsah (parafráze): § 36 odst. 2 zakládá nutnou obhajobu při pochybnostech o schopnosti obviněného se náležitě hájit, zejména kvůli tělesným či duševním vadám. § 59 odst. 3 stanoví náležitosti podání a postup při odstraňování jeho vad.

- **Právní otázka:** Zda nejasné podání a nečinnost při odstranění vad dokazují neschopnost obviněného hájit se.
- **Význam a meze použití:** Nutná obhajoba vyžaduje skutečné pochybnosti o schopnosti náležitě se hájit. Procesní neobratnost sama není důkazem poruchy této schopnosti; tím nejsou vyloučeny jiné konkrétní důvody pro ustanovení obhájce.

Celé publikované právní věty — oficiální právní věty Nejvyššího soudu

Pochybnosti o způsobilosti obviněného náležitě se hájit ve smyslu § 36 odst. 2 tr. ř. nezakládá sama o sobě skutečnost, že obviněný učinil podání nesplňující zákonné náležitosti, například podání, z něhož není zřejmé, co sleduje, ani skutečnost, že nereagoval na výzvu k odstranění jeho vad podle § 59 odst. 3 tr. ř.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-zasedani-trestniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-24-6-2026

https://rozhodnuti.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/63BC6C850E301586C1258D10004D42AF?openDocument&Highlight=0,

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• I.ÚS 1860/16 — Konfrontace svědků v trestním řízení. Podrobný rozbor a citace: B10.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Orgán odmítne obhájce, protože obviněný údajně může svoji nevinu vysvětlit sám.
- **Řešení:** Je nutné respektovat právo zvolit obhájce a podmínky nutné obhajoby. Jednoduchost skutku sama neodstraňuje zákonné důvody povinného zastoupení.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Za trestný čin se pro účely tohoto zákona považuje také čin jinak trestný.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 36

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Obviněný musí mít obhájce už v přípravném řízení, a) je-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody, ve výkonu ochranného opatření spojeného se zbavením osobní svobody nebo na pozorování v zdravotním ústavu (§ 116 odst. 2), b) je-li jeho svéprávnost omezena, nebo c) jde-li o řízení proti uprchlému.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 37

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Neužije-li obviněný práva zvolit si obhájce a nezvolí-li mu ho ani jeho opatrovník, může mu ho zvolit jeho příbuzný v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner, druh, jakož i zúčastněná osoba. Je-li obviněný omezen ve svéprávnosti, mohou tak učinit tyto osoby i proti jeho vůli.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 38

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Jestliže obviněný nemá obhájce v případě, kdy ho musí mít (§ 36 a 36a), určí se mu lhůta ke zvolení obhájce. Pokud v této lhůtě nebude obhájce zvolen, bude mu obhájce na dobu, po kterou trvají důvody nutné obhajoby, neprodleně ustanoven.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 43

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil (poškozený), má právo činit návrh na doplnění dokazování, nahlížet do spisů (§ 65), zúčastnit se sjednávání dohody o vině a trestu, zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání nebo o schválení dohody o vině a trestu a před skončením řízení se k věci vyjádřit. Jde-li o trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), rozumí se pro účely tohoto zákona majetkovou škodou, jež byla poškozenému způsobena trestným činem, i dlužné výživné.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 44

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Oprávnění poškozeného nemůže vykonávat ten, kdo je v trestním řízení stíhán jako spoluobviněný.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 22

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pachatelem trestného činu je, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 23

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Spolupachatel Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé).

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 24

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor), b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce), nebo c) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo slibem přispět po trestném činu (pomocník).

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 25

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Věk Kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 26

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Nepříčetnost Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 39

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života a k možnosti jeho nápravy; dále přihlédne k chování pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu; přihlédne též k jeho postoji k trestnému činu v trestním řízení, zda sjednal dohodu o vině a trestu, prohlásil svou vinu nebo označil rozhodné skutečnosti za nesporné, a pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Přihlédne také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele.

Právní opora a časová znění předpisů

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 22–26, § 39. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 32–38, § 43–44, § 46, § 67–68, § 76, § 89. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.): § 2. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

B12 — Subjektivní stránka trestného činu. Oběť trestného činu. Omyl v trestním právu hmotném a v trestním právu procesním.

Systematika a konkrétní výklad

Subjektivní stránka zahrnuje zavinění a u některých činů také motiv či účel. Úmysl přímý a nepřímý se odlišuje od vědomé a nevědomé nedbalosti. Skutkový omyl a právní omyl mají odlišné následky podle zákona. Oběť má práva na informace, odbornou pomoc, ochranu a citlivé zacházení; zvlášť zranitelné oběti podléhají rozšířeným zárukám. Procesní omyl se řeší prostředky konkrétního řízení, nikoli automaticky hmotněprávními pravidly.

- **Oběť a poškozený:** Oběť podle zákona o obětech a poškozený podle trestního řádu nejsou dokonale totožné kategorie. Procesní nárok na náhradu a právo na podporu mají vlastní podmínky.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Úmysl:** U přímého úmyslu se vyžaduje chtění následku, u nepřímého vědomí možnosti a srozumění. Vědomá nedbalost předpokládá neopodstatněné spoléhání, že následek nenastane. Rozdíl nelze zjednodušit na samotnou znalost rizika.
- **Omyl:** Skutkový omyl může ovlivnit zavinění, právní omyl omluvitelnost neznalosti zákazu. Putativní obrana vyžaduje rozbor toho, co pachatel předpokládal a zda jsou splněny podmínky příslušné právní konstrukce.
- **Oběť:** Právo na informace, pomoc a ochranu se odlišuje od role svědka nebo poškozeného. Citlivý výslech nesmí odstranit základní možnost obhajoby zpochybnit rozhodný důkaz; potřebná je vyvážená konkrétní procesní organizace.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Skutkový omyl, právní omyl a formy zavinění

- **Skutkový omyl:** Týká se představy o skutečnosti relevantní pro trestnost, například o vlastnictví odnášené věci. Negativní omyl o znaku může vyloučit úmysl; nedbalostní odpovědnost se posuzuje samostatně, pokud ji zákon pro daný čin připouští.
- **Právní omyl:** Pachatel zná skutečnosti, ale neví, že jeho jednání je protiprávní. Zkoumá se omluvitelnost a možnost omylu se vyvarovat. Tvrzení neznal jsem paragraf samo neznamená omluvitelný právní omyl.
- **Úmysl a nedbalost:** Vědomí možnosti následku je společné nepřímému úmyslu i vědomé nedbalosti.
- **Rozlišuje je zejména vztah k následku:** srozumění oproti spoléhání, že nenastane, posuzovanému podle konkrétních okolností.

- **Důkazní stránka:** Zavinění se zjišťuje z prokázaných okolností a výpovědí, nikoli pouhým přepsáním zákonné formule do rozsudku. I závěr o tom, co měl a mohl pachatel vědět, vyžaduje individualizovaný podklad.

Teoretický podklad: Hmota - obecná.pdf, PDF str. 36. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 15, § 16, § 18, § 19.

Rozlišovací otázky při posouzení zavinění

Institut	Co se zjišťuje	Právní význam
Skutkový omyl	Jakou představu měl pachatel o rozhodných skutečnostech?	Dopad na úmysl; případná nedbalost se posuzuje samostatně.
Právní omyl	Věděl pachatel, že jednání je protiprávní, a mohl se omylu vyvarovat?	Zákonné podmínky omluvitelnosti.
Nepřímý úmysl	Byl pachatel s možným následkem srozuměn?	Vědomost o možnosti sama ještě není úplnou analýzou.
Vědomá nedbalost	Na čem spočívalo spoléhání, že následek nenastane?	Posuzuje se konkrétní vztah k následku a potřebná opatrnost.

Judikatura a konkrétní kauzy

Usnesení Nejvyššího soudu 4 Tdo 696/2025, 27. 8. 2025 — Nedbalost řidiče a skutečně rozpoznatelná dopravní situace

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 16 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Trestní zákoník vymezuje nedbalost vědomou a nevědomou podle vztahu pachatele k možnosti porušení či ohrožení chráněného zájmu. Hrubá nedbalost předpokládá zřejmou bezohlednost k chráněným zájmům.
- **Právní otázka:** Jak určit, co řidič v místě nehody měl a mohl rozpoznat.
- **Význam a meze použití:** Nedbalost není dovozována z údajů katastru, které řidič neměl znát. Hodnotí se jeho povinnosti, schopnosti, viditelná komunikace a dopravní značení; znalecká rekonstrukce nenahrazuje subjektivní možnost nebezpečí předvídat.

Celé publikované právní věty — oficiální právní věty Nejvyššího soudu

> Soud je při posuzování úkonů řidiče (např. při odlišení otáčení a vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci) a jeho zavinění ve vztahu k souvisejícímu nehodovému ději (§ 16 tr. zákoníku) povinen vycházet především z toho, co byl řidič v daném místě a čase povinen a schopen zhodnotit na základě vlastního smyslového vnímání, zejména se zřetelem ke stavu a podobě komunikace a viditelnému dopravnímu značení. Nelze bez dalšího vycházet z katastrálních map a další dokumentace, které řidič v době nehody nemusel znát.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-zasedani-trestniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-16-9-2026

https://rozhodnuti.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/8894DE101F48128BC1258D18004D3BF7?openDocument&Highlight=0,

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Osoba tvrdí, že neznala zákon, a považuje to za automatický důvod beztrestnosti.
- **Řešení:** Je třeba rozlišit neznalost skutku a právního zákazu a ověřit podmínky omluvitelnosti. Současně se posoudí povinnost seznámit se s relevantním pravidlem.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.), § 3

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je třeba považovat za oběť, nevyjde-li najevo opak nebo nejde-li zcela zjevně o zneužití postavení oběti podle tohoto zákona. Existují-li pochybnosti o tom, zda je oběť zvlášť zranitelnou, je třeba ji za zvlášť zranitelnou považovat. Na postavení oběti nemá vliv, pokud nebyl pachatel zjištěn nebo odsouzen.

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů poskytují obětem a osobám jim blízkým, kterým vznikla v důsledku spáchání trestného činu na oběti škoda nebo nemajetková újma, (dále jen „dotčená osoba blízká“) v zapsaném rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem odbornou pomoc, kterou se rozumí psychologické poradenství, sociální poradenství, právní pomoc, poskytování právních informací nebo restorativní programy, a to před zahájením trestního řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení. Odbornou pomoc poskytují do doby, dokud to vyžaduje její účel.

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.), § 5

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů mají povinnost poskytnout odbornou pomoc bez zbytečného odkladu bezplatně na základě žádosti zvlášť zranitelné oběti, která tuto pomoc potřebuje.

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.), § 8

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jakmile se Policie České republiky nebo policejní orgán dostane do prvního kontaktu s obětí trestného činu, informuje ji i bez žádosti o tom, a) u kterého konkrétního orgánu může podat oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a předá oběti kontakt na tento orgán, b) na které subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů se může obrátit s žádostí o odbornou pomoc a za jakých podmínek má právo na poskytnutí bezplatné odborné pomoci, a předá oběti kontakty na tyto subjekty, c) za jakých podmínek má právo na přijetí opatření k zajištění bezpečí podle jiného právního předpisu (§ 14), d) u kterého konkrétního orgánu získá další informace o věci, ve které se stala obětí trestného činu, e) jaké etapy řízení následují po trestním oznámení a jaká je úloha oběti v těchto etapách, f) u kterého konkrétního orgánu a jakým způsobem může požádat o informace podle § 11 odst. 1 a 3, a předá oběti kontakt na tento orgán, g) za jakých podmínek a v jakém rozsahu má právo na peněžitou pomoc, včetně poučení o lhůtě pro podání žádosti, h) na které nejbližší azylové domy, intervenční centra či jiná zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby se může obrátit, i) na kterého nejbližšího poskytovatele zdravotních služeb se může obrátit s žádostí o poskytnutí zdravotních služeb, j) u kterého orgánu a jakým způsobem se může domáhat nápravy, jestliže jsou její práva porušena orgánem veřejné moci nebo jí není umožněno jejich plné uplatnění, k) o jaká opatření k ochraně jejích zájmů může požádat, má-li oběť bydliště v jiném členském státě Evropské unie, l) jaká další práva má podle tohoto zákona.

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.), § 9

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů poskytne oběti informace o a) službách, které obětem poskytuje, a jejich rozsahu, včetně informace, zda je služba poskytována bezplatně; pokud požadovaný druh služby neposkytuje, odkáže oběť na jiný subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, který požadovanou službu poskytuje, b) právech oběti podle tohoto zákona, c) právech oběti jako poškozeného podle trestního řádu, d) průběhu trestního řízení a postavení oběti jako poškozeného a svědka v něm.

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.), § 10

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Je-li prvním kontaktním místem obecní policie, Vojenská policie, Vězeňská služba České republiky nebo celní úřad v souvislosti s podáním vysvětlení, poskytne i bez žádosti oběti informace podle § 8 odst. 1 písm. a) a b), dotčené osobě blízké informace podle § 8 odst. 1 písm. b) a dotčené právnické osobě informace podle § 8 odst. 1 písm. a); právnickou osobu, na které byl spáchán trestný čin na základě zneužití údajů umožňujících její identifikaci, informuje také o tom, na které subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů se může obrátit s žádostí o odbornou pomoc, a předá jí kontakty na tyto subjekty.

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.), § 17

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Oběť a osoba jí blízká mají právo požádat v kterémkoliv stadiu trestního řízení, popřípadě i před jeho zahájením, aby byla při úkonech, kterých se účastní, a v bezprostřední souvislosti s nimi, učiněna potřebná opatření k zabránění jejich kontaktu s osobou, kterou oběť označila za pachatele, která je podezřelá ze spáchání trestného činu, nebo proti níž se vede trestní řízení.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 15

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, nebo b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 16

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel a) věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 18

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kdo při spáchání činu nezná ani nepředpokládá jako možnou skutkovou okolnost, která je znakem trestného činu, nejedná úmyslně; tím není dotčena odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 19

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kdo při spáchání trestného činu neví, že jeho čin je protiprávní, nejedná zaviněně, nemohl-li se omylu vyvarovat.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 17

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Zavinění k okolnosti zvlášť přitěžující K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, se přihlédne, a) jde-li o těžší následek, i tehdy, zavinil-li jej pachatel z nedbalosti, vyjímaje případy, že trestní zákon vyžaduje i zde zavinění úmyslné, nebo b) jde-li o jinou skutečnost, i tehdy, jestliže o ní pachatel nevěděl, ač o ní vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl, vyjímaje případy, kdy trestní zákon vyžaduje, aby o ní pachatel věděl.

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Za trestný čin se pro účely tohoto zákona považuje také čin jinak trestný.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví tento zákon.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 101

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Před výslechem svědka je třeba vždy zjistit jeho totožnost, jeho poměr k obviněnému, poučit jej o právu odepřít výpověď, a je-li toho třeba, též o zákazu výslechu nebo o možnosti postupu podle § 55 odst. 2, jakož i o tom, že je povinen vypovědět úplnou pravdu a nic nezamlčet. Dále musí být poučen o významu svědecké výpovědi z hlediska obecného zájmu a o trestních následcích křivé výpovědi, křivého obvinění a pomluvy. Je-li jako svědek vyslýchána osoba mladší než patnáct let, je třeba ji poučit přiměřeně jejímu věku.

Právní opora a časová znění předpisů

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 15–19. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.): § 2–5, § 8–13, § 17–21. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 2, § 101–102. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

B13 — Koncepce trestnosti vývojových stadií trestného činu, rozsah jejich trestnosti. Koncepce stadií trestního řízení.

Systematika a konkrétní výklad

Vývojová stadia zahrnují přípravu, pokus a dokonání. Dobrovolné upuštění a odstranění nebezpečí se posuzují podle konkrétních zákonných podmínek. Procesní stadia tvoří předběžné prověřování, vyšetřování, řízení před soudem, opravné a vykonávací řízení. Jedno hmotné stadium nelze ztotožnit s procesní fází.

- **Vývojové stadium a procesní fáze:** Příprava, pokus a dokonání popisují vývoj činu. Prověřování, vyšetřování a soudní projednání popisují postup orgánů. Tyto dvě osy se nepřekrývají.
- **Procesní posouzení:** Soud zjišťuje, kam jednání skutečně dospělo. Pozdější procesní stadium nemění nedokonaný skutek na dokončený trestný čin.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Procesní fáze:** Prověřování zjišťuje podezření, vyšetřování pracuje s obviněním a soudní řízení posuzuje obžalobu. Rozdělení neumožňuje mechanicky přebírat každý předprocesní záznam jako plnohodnotný důkaz v hlavním líčení.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Příprava, pokus, dokonání a ukončení jednání

- **Příprava:** Vytváří podmínky pro budoucí uskutečnění trestného činu. Není trestná u všech činů; musí být splněn zákonný rozsah i konkrétní forma. Obecný úmysl, samotná úvaha o činu nebo morální souhlas bez dalšího relevantního jednání nestačí.
- **Pokus:** Jednání bezprostředně směřuje k dokonání a je vedeno požadovaným úmyslem. Je třeba popsat, v čem spočívá bezprostřednost a jak blízko se jednání dostalo k naplnění znaků.
- **Dokonání:** Nastává naplněním všech znaků skutkové podstaty. Faktické ukončení delšího jednání může nastat později; zvláště u trvajících činů nelze oba okamžiky bez rozlišení ztotožnit.
- **Dobrovolné upuštění:** Zánik odpovědnosti má zákonné podmínky odlišné od přerušení činu vnější překážkou. Útěk po odhalení či nemožnost překonat překážku nejsou bez dalšího dobrovolnou nápravou. Neznamená beztrestnost jiného trestného činu, který pachatel již svým jednáním dokončil.

Teoretický podklad: Hmota - obecná.pdf, PDF str. 41. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 20, § 21.

Judikatura a konkrétní kauzy

Usnesení Nejvyššího soudu 11 Tdo 305/2025, 29. 4. 2025 — Řízení proti uprchlému a úmysl vyhnout se stíhání

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 302 a násl. zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád**
  Stručný obsah (parafráze): Řízení proti uprchlému je zvláštní proces pro osobu vyhýbající se trestnímu řízení pobytem v cizině nebo skrýváním. Navazující ustanovení upravují nutnou obhajobu, doručování a postup po pominutí důvodů tohoto režimu.
- **Právní otázka:** Kdy odjezd do domovského státu spolu se zastřením pobytu umožní řízení proti uprchlému.
- **Význam a meze použití:** Odjezd do zahraničí sám nestačí. Podstatné jsou vědomost o možném stíhání, úmysl se mu vyhnout a nedostupnost i pro cizozemské orgány a justiční spolupráci; výjimečný procesní režim musí mít konkrétní skutkový podklad.

Celé publikované právní věty — oficiální právní věty Nejvyššího soudu

Podmínky pro konání řízení proti uprchlému podle § 302 a násl. tr. ř. v řízení před soudem jsou splněny, pokud obviněný po odhalení své trestné činnosti byl srozuměn s tím, že proti jeho osobě může být zahájeno trestní stíhání, a proto odcestoval z České republiky do svého domovského státu s úmyslem vyhnout se danému trestnímu stíhání, přičemž místo svého pobytu zastřel, takže se stal nedostupným i pro příslušné cizozemské orgány a rovněž pro využití mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-zasedani-trestniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-24-6-2026

https://rozhodnuti.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/1834B3087FBD7620C1258CB2004F1A90?openDocument&Highlight=0,

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Pachatel chce čin dokonat, ale zabrání mu technická překážka a tvrdí dobrovolné upuštění.
- **Řešení:** Je třeba určit stadium a skutečný důvod ukončení jednání. Samotné nedokonání nepostačuje k zániku odpovědnosti za pokus.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 20

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jednání, které záleží v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného zločinu (§ 14 odst. 3), zejména v jeho organizování, opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů k jeho spáchání, ve spolčení, srocení, v návodu nebo pomoci k takovému zločinu, je přípravou jen tehdy, jestliže to trestní zákon u příslušného trestného činu výslovně stanoví a pokud nedošlo k pokusu ani dokonání zvlášť závažného zločinu.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 21

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, je pokusem trestného činu, jestliže k dokonání trestného činu nedošlo.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 158

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Policejní orgán je povinen na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, učinit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění jeho pachatele; je povinen činit též nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti. Policejní orgán informuje státního zástupce o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, u něhož by Úřad evropského veřejného žalobce mohl vykonat svou pravomoc v souladu s čl. 22 a čl. 25 odst. 2 a 3 nařízení Rady (EU) 2017/1939. Pověřené orgány Vězeňské služby České republiky neprodleně informují Generální inspekci bezpečnostních sborů, jakmile zahájí takové šetření.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 159a

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením, jestliže není na místě vyřídit věc jinak. Takovým vyřízením může být zejména a) odevzdání věci příslušnému orgánu k projednání přestupku, nebo b) odevzdání věci jinému orgánu ke kázeňskému nebo kárnému projednání.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 166

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Uzná-li policejní orgán vyšetřování za skončené a jeho výsledky za postačující k podání obžaloby, umožní obviněnému, jeho obhájci a poškozenému, který podal návrh podle § 43 odst. 3, pokud jsou pobyt nebo sídlo tohoto poškozeného známé, v přiměřené době prostudovat spisy a učinit návrhy na doplnění vyšetřování. Na tuto možnost upozorní obviněného, jeho obhájce a poškozeného nejméně tři dny předem. Je-li počet poškozených velmi vysoký, platí obdobně § 44 odst. 2. Uvedenou lhůtu lze se souhlasem obviněného, obhájce a poškozeného zkrátit. Nepovažuje-li policejní orgán navrhované doplnění za nutné, odmítne je. O těchto úkonech učiní policejní orgán záznam ve spise a o odmítnutí návrhů na doplnění vyšetřování vyrozumí obviněného, jeho obhájce nebo poškozeného. Obviněný, který využil právo uvedené v § 2 odst. 14, se zároveň vyzve, aby se vyjádřil, zda požaduje přeložení některých písemností podle § 28 odst. 4.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 181

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Podanou obžalobu je třeba u soudu nejprve přezkoumat z toho hlediska, zda pro další řízení poskytuje spolehlivý podklad, zejména prověřit, zda je dána příslušnost soudu k projednání věci (§ 16 až 22), zda v přípravném řízení nedošlo k závažným procesním vadám, které nelze napravit v řízení před soudem, a zda byly v přípravném řízení objasněny základní skutečnosti, bez kterých není možno hlavní líčení provést a v něm rozhodnout. K tomu slouží předběžné projednání obžaloby.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 196

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Neučinil-li soud některé z rozhodnutí uvedených v § 188 odst. 1 a 2, dá předseda senátu opis obžaloby doručit obžalovanému a jeho obhájci, a je-li obžalovaný omezen ve svéprávnosti, také jeho opatrovníku; opis obžaloby dá doručit poškozenému, pokud jsou jeho pobyt nebo sídlo známé. Pokud poškozený nepodal návrh podle § 43 odst. 3, poučí se zároveň o právu podat takový návrh. Bylo-li v obžalobě navrženo zabrání věci nebo části majetku náležející jiné osobě než obžalovanému, dá předseda senátu doručit opis obžaloby též této osobě.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 111

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

K pojmu trestného činu Trestným činem se rozumí jen čin soudně trestný, a pokud z jednotlivého ustanovení trestního zákona nevyplývá něco jiného, též příprava k trestnému činu, pokus trestného činu, organizátorství, návod a pomoc.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 116

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Pokračování v trestném činu Pokračováním v trestném činu se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou podstatu stejného trestného činu, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 160

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nasvědčují-li prověřováním podle § 158 zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je- li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, rozhodne policejní orgán neprodleně o zahájení trestního stíhání této osoby jako obviněného, pokud není důvod k postupu podle § 159a odst. 2 a 3, § 159b odst. 1 a 3 až 5 nebo § 159c odst. 1. Výrok usnesení o zahájení trestního stíhání musí obsahovat popis skutku, ze kterého je tato osoba obviněna, aby nemohl být zaměněn s jiným, zákonné označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován; obviněný musí být v usnesení o zahájení trestního stíhání označen stejnými údaji, jaké musí být uvedeny o osobě obžalovaného v rozsudku (§ 120 odst. 2). V odůvodnění usnesení je třeba přesně označit skutečnosti, které odůvodňují závěr o důvodnosti trestního stíhání.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 176

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Jestliže výsledky vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení obviněného před soud, státní zástupce podá obžalobu a připojí k ní spisy a jejich přílohy. O podání obžaloby vyrozumí obviněného, obhájce a poškozeného, pokud jsou jeho pobyt nebo sídlo známé, a je-li obviněný advokátem též ministra spravedlnosti a předsedu Komory.

Právní opora a časová znění předpisů

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 20–21, § 111, § 116. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 158, § 159a, § 160, § 166, § 176, § 181, § 196. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

B14 — Pojem a formy trestné součinnosti skutečné a zdánlivé, z hlediska některých základních zásad trestního práva hmotného. Přípravné řízení trestní.

Systematika a konkrétní výklad

Trestná součinnost zahrnuje spolupachatelství a účastenství v zákonem vymezených formách. Organizátor, návodce a pomocník mají odlišné jednání, ale odpovědnost se posuzuje podle podmínek účastenství. Nepřímé pachatelství je další zvláštní konstrukce. Zdánlivou součinnost je nutné odlišit od samostatných trestných činů navazujících na cizí čin. Přípravné řízení zjišťuje skutkové a právní předpoklady pro další postup a musí zachovat práva obviněného i poškozeného.

- **Více účastníků činu:** Spolupachatelství znamená společné jednání za zákonných podmínek, účastenství organizátorství, návod nebo pomoc. Pouhá přítomnost či známost s pachatelem není automatickou účastí.
- **Přičítání:** Každému se určí vlastní jednání a zavinění. Exces jiné osoby se neposuzuje bez vazby na rozsah společného úmyslu a konkrétní zákonné pravidlo.
- **Skutečná a zdánlivá součinnost:** Pomoc po dokonání může založit jiný delikt, nikoli nutně účastenství na původním činu. Rozhodují čas, účel a předchozí dohoda.
- **Proces:** Společné řízení usnadňuje objasnění, ale důkazy se hodnotí vůči každému obviněnému. Vina jednoho nesupluje důkaz viny ostatních.

Rozhodná rozlišení a právní následky

Pouhá přítomnost na místě automaticky neprokazuje společný úmysl ani pomoc. Účastenství se nesmí odvozovat jen z osobního vztahu mezi lidmi.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Společné jednání:** Spolupachatelství vyžaduje zákonné naplnění společného jednání a subjektivní souvislosti. Účastenství organizátora, návodce či pomocníka má jinou konstrukci; přítomnost nebo příbuzenství samy nestačí.
- **Návazné jednání:** Nepřekažení a neoznámení činu či nadržování jsou samostatné instituty s vlastními znaky. Nelze každou pomoc po dokonání automaticky označit za původní účastenství.

- **Přípravná fáze:** Dozor státního zástupce a práva obhajoby limitují policejní postup. Účel rychlého zjištění skutku neospravedlňuje ztrátu kontroly nad zákonností důkazů a možností jejich pozdějšího kontradiktorního provedení.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Zadržení podezřelého a obhajoba před zahájením stíhání

procesní výklad; číslování skutkových podstat nutno časově rozlišit

- **Podezřelý a obviněný:** Právo na právní pomoc při omezení osobní svobody nevzniká teprve doručením usnesení o zahájení trestního stíhání. § 76 odst. 6 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, chrání zadrženého podezřelého možností zvolit obhájce, radit se s ním a žádat jeho přítomnost při výslechu.
- **Doba zadržení:** Zadržení je krátkodobé omezení svobody s ústavním a zákonným časovým limitem. Do čtyřiceti osmi hodin musí být osoba propuštěna nebo předána soudu s návrhem na vazbu; následná soudní lhůta je samostatná. Zadržení se nesmí zaměňovat za soudem nařízenou vazbu.
- **Použitelnost výpovědi:** Procesní režim výslechu podezřelého se nepřepisuje na svědeckou výpověď a právo neobviňovat sebe sama zůstává zachováno. Článkem použité příklady je nutné číst ve vztahu k době právní kvalifikace; starší odstavec krádeže není samostatnou oporou sazby roku 2026.

Pavel Vantuch, K obhajobě podezřelého zadrženého před zahájením trestního stíhání, Bulletin advokacie 9/2026. Pramen: BA_9_2026_web.pdf, PDF str. 17–21.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nález I. ÚS 404/25, 19. srpna 2025 — Nutnost vyčerpání mírnějších opatření před uvalením vazby

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 67 písm. a) a § 90 — zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád**
  Stručný obsah (parafráze): § 67 písm. a) vymezuje útěkový důvod vazby na základě konkrétních skutečností. § 90 upravuje předvolání a předvedení obviněného; použití intenzivnějšího prostředku musí odpovídat jeho zákonným předpokladům.
- **čl. 8 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Osobní svoboda je zaručena; její omezení vyžaduje zákonný důvod a postup. Článek stanoví i procesní záruky zadržení, zatčení, vazby a nedobrovolného převzetí do zdravotní péče.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní soud se v tomto nálezu zabývá situací stěžovatele (obviněného), který se opakovaně omlouval z hlavního líčení z důvodu údajných zdravotních problémů. Krajský soud použitím operativně pátracích prostředků dospěl k závěru, že stěžovatel své zdravotní problémy zveličuje, a že je schopen se hlavního líčení zúčastnit. Nato jej vzal do vazby, kterou několikrát prodloužil.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní soud dospěl k závěru, že vzetím stěžovatele do vazby byla porušena jeho základní práva a svobody. Má-li trestní soud za to, že obviněný obstruuje (zdržuje) průběh řízení, je povinen se nejdříve alespoň pokusit zajistit účast obviněného na řízení mírnějšími prostředky než vazbou, zejména předvedením obviněného. Tomuto ústavnímu požadavku krajský soud nedostál. Stěžovatel byl vzat do vazby bez zákonného důvodu, a tedy v rozporu s čl. 8 odst. 5 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

- **Význam a meze použití:** Opakované omluvy obviněného nezakládají samy útěkovou vazbu. Soud musí před omezením svobody vyčerpat méně invazivní opatření k zajištění účasti, zejména předvedení podle trestního řádu. Vazba nemá být procesní sankcí za obstrukční chování.

Celé publikované právní věty — Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu

Pro jednání obviněného, které lze důvodně považovat za zdržování hlavního líčení či vyhýbání se mu, lze obviněného vzít do vazby podle § 67 písm. a) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), pouze tehdy, pokud soud vyčerpá všechna méně invazivní opatření, která mají za cíl obviněného přimět k účasti na hlavním líčení, zejména předvedení podle trestního řádu.

Pramen publikované právní věty: Svazek_131_web.pdf, PDF str. 351. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=I-404-25

Usnesení Nejvyššího soudu 11 Tdo 803/2025, 18. 3. 2026 — Křivé obvinění prostřednictvím obhájce

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 345 a § 22 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): § 345 postihuje lživé obvinění jiného z trestného činu, v kvalifikované podobě s úmyslem přivodit trestní stíhání. § 22 odst. 2 vymezuje nepřímé pachatelství prostřednictvím jiné osoby, která za své jednání není trestně odpovědná nebo nejedná s potřebným zaviněním.
- **Právní otázka:** Zda lze jiného lživě obvinit prostřednictvím další osoby.
- **Význam a meze použití:** Obhájce může být v konkrétním případě nevědomým prostředníkem nepřímého pachatele. Samotné zastupování klienta nezakládá vinu advokáta; odděluje se vědomost obhájce od úmyslu osoby, která jej využije.

Celé publikované právní věty — oficiální právní věty Nejvyššího soudu

Lživě obvinit jiného z trestného činu lze též prostřednictvím jiné osoby, kterou může být rovněž obhájce v trestním řízení (jako tzv. živý nástroj ve smyslu § 22 odst. 2 tr. zákoníku).

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-zasedani-trestniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-16-9-2026

https://rozhodnuti.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/1F778DF6FE33FFE1C1258E03004D29EE?openDocument&Highlight=0,null,

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Osoba zná pachatele a byla poblíž, ale není prokázán její příspěvek k činu.
- **Řešení:** Je třeba zjistit konkrétní jednání, úmysl a vazbu k trestnému činu. Osobní blízkost nebo podezřelý kontakt nejsou samy zákonnými znaky účastenství.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 366

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta; pomáhá-li však takto pachateli trestného činu, na který trestní zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 368

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin vraždy (§ 140), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149), obchodování s lidmi (§ 168), zbavení osobní svobody (§ 170), braní rukojmí (§ 174), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193), týrání svěřené osoby (§ 198), padělání a pozměnění peněz (§ 233), neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234), neoprávněné výroby peněz (§ 237), porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262), porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263), provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266), obecného ohrožení (§ 272), vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280), nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281), nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282), získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290), zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny (§ 292), vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§ 316), ohrožení utajované informace (§ 317), neoprávněné činnosti pro cizí moc (§ 318a), válečné zrady (§ 320), přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), přípravy útočné války (§ 406), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3, a takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o vojáka, nadřízenému, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 164

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Policejní orgán postupuje při vyšetřování z vlastní iniciativy tak, aby byly co nejrychleji v potřebném rozsahu vyhledány důkazy k objasnění všech základních skutečností důležitých pro posouzení případu, včetně osoby pachatele a následku trestného činu (§ 89 odst. 1). Přitom postupuje způsobem uvedeným v § 158 odst. 3 a 5; provádí i další úkony podle hlavy čtvrté s výjimkou těch, které je oprávněn provést pouze státní zástupce nebo soudce. Výslechy svědků provádí, jestliže se jedná o neodkladný nebo neopakovatelný úkon nebo jde-li o výslech osoby mladší osmnácti let, osoby, o jejíž schopnosti správně a úplně vnímat, zapamatovat si nebo reprodukovat jsou s ohledem na její psychický stav pochybnosti, anebo nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že na svědka by mohl být pro jeho výpověď vyvíjen nátlak. Jinak poškozeného a další svědky vyslechne jen tehdy, jestliže hrozí z jiného důvodu, že bude ovlivněna jejich výpověď nebo schopnost zapamatovat si rozhodné skutečnosti nebo schopnost tyto skutečnosti reprodukovat, zejména je-li pro složitost věci odůvodněn předpoklad delšího trvání vyšetřování. Bez těchto podmínek je však možno, jestliže je toho třeba, vyslechnout znalce.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 165

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Policejní orgán může připustit účast obviněného na vyšetřovacích úkonech a umožnit mu klást otázky vyslýchaným svědkům. Zejména tak postupuje, jestliže obviněný nemá obhájce a spočívá-li úkon ve výslechu svědka, který má právo odepřít výpověď.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 171

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Státní zástupce postoupí věc jinému orgánu, jestliže výsledky přípravného řízení ukazují, že nejde o trestný čin, že však jde o skutek, který by mohl být jiným příslušným orgánem posouzen jako přestupek nebo kárné provinění.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 22

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pachatelem trestného činu je, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 23

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Spolupachatel Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé).

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 24

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor), b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce), nebo c) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo slibem přispět po trestném činu (pomocník).

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 111

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

K pojmu trestného činu Trestným činem se rozumí jen čin soudně trestný, a pokud z jednotlivého ustanovení trestního zákona nevyplývá něco jiného, též příprava k trestnému činu, pokus trestného činu, organizátorství, návod a pomoc.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 158

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Policejní orgán je povinen na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, učinit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění jeho pachatele; je povinen činit též nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti. Policejní orgán informuje státního zástupce o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, u něhož by Úřad evropského veřejného žalobce mohl vykonat svou pravomoc v souladu s čl. 22 a čl. 25 odst. 2 a 3 nařízení Rady (EU) 2017/1939. Pověřené orgány Vězeňské služby České republiky neprodleně informují Generální inspekci bezpečnostních sborů, jakmile zahájí takové šetření.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 160

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nasvědčují-li prověřováním podle § 158 zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a je- li dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, rozhodne policejní orgán neprodleně o zahájení trestního stíhání této osoby jako obviněného, pokud není důvod k postupu podle § 159a odst. 2 a 3, § 159b odst. 1 a 3 až 5 nebo § 159c odst. 1. Výrok usnesení o zahájení trestního stíhání musí obsahovat popis skutku, ze kterého je tato osoba obviněna, aby nemohl být zaměněn s jiným, zákonné označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován; obviněný musí být v usnesení o zahájení trestního stíhání označen stejnými údaji, jaké musí být uvedeny o osobě obžalovaného v rozsudku (§ 120 odst. 2). V odůvodnění usnesení je třeba přesně označit skutečnosti, které odůvodňují závěr o důvodnosti trestního stíhání.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 166

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Uzná-li policejní orgán vyšetřování za skončené a jeho výsledky za postačující k podání obžaloby, umožní obviněnému, jeho obhájci a poškozenému, který podal návrh podle § 43 odst. 3, pokud jsou pobyt nebo sídlo tohoto poškozeného známé, v přiměřené době prostudovat spisy a učinit návrhy na doplnění vyšetřování. Na tuto možnost upozorní obviněného, jeho obhájce a poškozeného nejméně tři dny předem. Je-li počet poškozených velmi vysoký, platí obdobně § 44 odst. 2. Uvedenou lhůtu lze se souhlasem obviněného, obhájce a poškozeného zkrátit. Nepovažuje-li policejní orgán navrhované doplnění za nutné, odmítne je. O těchto úkonech učiní policejní orgán záznam ve spise a o odmítnutí návrhů na doplnění vyšetřování vyrozumí obviněného, jeho obhájce nebo poškozeného. Obviněný, který využil právo uvedené v § 2 odst. 14, se zároveň vyzve, aby se vyjádřil, zda požaduje přeložení některých písemností podle § 28 odst. 4.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 76

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Osobu podezřelou ze spáchání trestného činu může, je-li dán některý z důvodů vazby (§ 67), policejní orgán v naléhavých případech zadržet, i když dosud proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání (§ 160 odst. 1). K zadržení je třeba předchozího souhlasu státního zástupce. Bez takového souhlasu lze zadržení provést, jen jestliže věc nesnese odkladu a souhlasu předem nelze dosáhnout, zejména byla-li ona osoba přistižena při trestném činu anebo zastižena na útěku.

Právní opora a časová znění předpisů

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 22–24, § 111, § 366–368. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 76, § 158, § 160, § 164–166, § 171–172. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

B15 — Trestněprávní a trestně procesní instrumenty proti organizované kriminalitě.

Systematika a konkrétní výklad

Organizovaná kriminalita může mít podobu organizované skupiny nebo organizované zločinecké skupiny; tyto pojmy nejsou zaměnitelné. Zákon vymezuje zvláštní trestné činy, důsledky pro sankci a procesní nástroje. Operativní prostředky, odposlech a zjišťování komunikačních údajů mají odlišné předpoklady a oprávněné orgány. Zvláštní ochrana svědka není běžným slibem anonymity bez zákonného režimu. Závažnost činnosti sama neodstraňuje proporcionalitu ani soudní kontrolu zásahů.

- **Organizovanost a kvalifikace:** Organizovaná skupina a organizovaná zločinecká skupina mají jiné zákonné předpoklady. Dlouhodobá známost pachatelů sama neprokazuje strukturální znaky.
- **Subjekty:** Vedoucí, člen i pomocník mohou mít odlišnou roli. Pro odpovědnost se zjišťuje vědomá účast a konkrétní jednání, nikoli kolektivní vina za prostředí.
- **Procesní nástroje:** Odposlech, sledování nebo použití agenta vyžadují příslušný zákonný základ a kontrolu. Závažnost podezření neodstraňuje jejich podmínky.
- **Důkazní mez:** Výpověď spolupracující osoby se kriticky hodnotí spolu s ostatními důkazy. Výhoda poskytnutá svědkovi či obviněnému není sama zárukou pravdivosti ani automatickým důvodem odmítnutí.

Rozhodná rozlišení a právní následky

Tři lidé jednající současně nejsou bez dalších podmínek automaticky organizovanou zločineckou skupinou. Operativní informace a procesně použitelný důkaz se odlišují.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Skupina:** Organizovaná skupina a organizovaná zločinecká skupina mají odlišné znaky. Důležité jsou struktura, koordinace a povaha činnosti podle konkrétní normy; množství osob je pouze jednou částí analýzy.
- **Nástroje:** Odposlech, komunikační údaje, sledování a agent mají vlastní oprávnění, povolovací orgány a podmínky použití. Přenesení argumentace mezi instituty bez ověření zákonného základu vede k neoprávněnému zásahu.
- **Ochrana svědka:** Utajení identity či zvláštní ochrana musí být spojeny s procesními zárukami. Závažný případ neodstraňuje právo na obhajobu; při použití zásadní anonymní výpovědi je nutné vyhodnotit vyvažující faktory a věrohodnost.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Orgán použije odposlech pouze s odkazem na obecné podezření organizované činnosti.
- **Řešení:** Je nutné ověřit zákonné podmínky konkrétního opatření, oprávněný orgán, odůvodnění a rozsah. Nelze zaměnit kriminalistickou potřebu za neomezené právní zmocnění.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 108

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody stanovené v trestním zákoně se u pachatele trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny zvyšuje o jednu třetinu. Takovému pachateli soud uloží trest odnětí svobody v horní polovině takto stanovené trestní sazby odnětí svobody, nejsou-li zároveň splněny podmínky pro mimořádné snížení trestu odnětí svobody podle § 58.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 129

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Organizovaná zločinecká skupina Organizovaná zločinecká skupina je společenstvím nejméně tří trestně odpovědných osob s vnitřní organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, které je zaměřeno na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 361

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kdo založí organizovanou zločineckou skupinu, kdo se činnosti organizované zločinecké skupiny účastní, nebo kdo organizovanou zločineckou skupinu podporuje, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 362

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti Kdo spáchá čin uvedený v § 361, není trestný, učinil-li o organizované zločinecké skupině oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému tímto zákonem z jiného činu organizované zločinecké skupiny, než je uveden v § 361, mohlo být ještě odstraněno. Voják může takové oznámení učinit i nadřízenému.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 88

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Je-li vedeno trestní řízení pro zločin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, pro trestný čin pletichy v insolvenčním řízení podle § 226 trestního zákoníku, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1 písm. e) a odst. 2 až 4 trestního zákoníku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 trestního zákoníku, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 trestního zákoníku, pletichy při veřejné dražbě podle § 258 trestního zákoníku, neoprávněná činnost pro cizí moc podle § 318a trestního zákoníku, zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku, křivé obvinění podle § 345 odst. 3 až 5 trestního zákoníku, křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek podle § 346 odst. 3 až 5 trestního zákoníku, křivé tlumočení podle § 347 odst. 3 až 5 trestního zákoníku nebo pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, může být vydán příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, pokud lze důvodně předpokládat, že jím budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu provádí pro potřeby všech orgánů činných v trestním řízení Policie České republiky. Provádění odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu mezi obhájcem a obviněným je nepřípustné. Zjistí-li policejní orgán při odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, je povinen záznam odposlechu bezodkladně zničit a informace, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. Protokol o zničení záznamu založí do spisu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 158b

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Není-li dále stanoveno jinak, je policejní orgán, pokud k tomu byl pověřen příslušným ministrem, jde-li o útvar Policie České republiky, policejním prezidentem, jde-li o Generální inspekci bezpečnostních sborů, jejím ředitelem, jde-li o útvar Vojenského zpravodajství, jeho ředitelem, a jde-li o útvar Bezpečnostní informační služby, jejím ředitelem, a jde-li o útvar Úřadu pro zahraniční styky a informace, jeho ředitelem, oprávněn v řízení o úmyslném trestném činu používat operativně pátrací prostředky, kterými se rozumí a) předstíraný převod, b) sledování osob a věcí, c) použití agenta.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 158c

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Předstíraným převodem se rozumí předstírání koupě, prodeje nebo jiného způsobu převodu předmětu plnění včetně převodu věci, a) k jejímuž držení je třeba zvláštního povolení, b) jejíž držení je nepřípustné, c) která pochází z trestného činu, nebo d) která je určena ke spáchání trestného činu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 158d

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Sledováním osob a věcí (dále jen „sledování“) se rozumí získávání poznatků o osobách a věcech prováděné utajovaným způsobem technickými nebo jinými prostředky. Pokud policejní orgán při sledování zjistí, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, je povinen záznam s obsahem této komunikace zničit a poznatky, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 158f

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Objeví-li se důvod pro použití operativně pátracích prostředků až po zahájení trestního stíhání, postupuje se podle § 158b až 158e; po podání obžaloby o jejich použití rozhoduje předseda senátu soudu prvního stupně i bez návrhu státního zástupce. Skončení prověřování

zákon o zvláštní ochraně svědka (137/2001 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2014. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účelem tohoto zákona je upravit poskytování zvláštní ochrany a pomoci svědku a dalším osobám, kterým v souvislosti s trestním řízením zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí, (dále jen „ohrožená osoba“).

trestní řád (141/1961 Sb.), § 55

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nestanoví-li zákon jinak, o každém úkonu trestního řízení se sepíše, a to zpravidla při úkonu nebo bezprostředně po něm, protokol, který musí obsahovat a) pojmenování soudu, státního zástupce nebo jiného orgánu provádějícího úkon, b) místo, čas a předmět úkonu, c) jméno a příjmení úředních osob a jejich funkce, jméno a příjmení přítomných stran, jméno, příjmení a adresu zákonných zástupců, opatrovníků, obhájců a zmocněnců, popřípadě jméno a příjmení dalších osob, kteří se úkonu zúčastnili, a u obviněného a poškozeného též adresu, kterou uvede pro účely doručování, a další údaje nutné k zjištění nebo ověření totožnosti, včetně data narození nebo rodného čísla; jsou-li při prováděném úkonu zjištěny údaje o bydlišti a doručovací adrese, o místě výkonu zaměstnání či povolání nebo podnikání poškozeného, svědka, zákonného zástupce, opatrovníka, zmocněnce nebo důvěrníka, pak se na žádost těchto osob do protokolu neuvádějí, není-li to nezbytné pro dosažení účelu trestního řízení, ale vedou se tak, aby se s nimi mohli seznamovat pouze orgány činné v trestním řízení a úředníci Probační a mediační služby činní v dané věci; to platí také pro údaje o osobních, rodinných a majetkových poměrech poškozeného a svědka; je-li to nezbytné pro řádné uplatnění práva na obhajobu osoby, proti níž se trestní řízení vede, sdělí se této osobě potřebné údaje; o sdělení údaje a jeho důvodech se učiní záznam do protokolu a bez zbytečného odkladu se o tom informuje osoba, o jejíž údaj jde, d) stručné a výstižné vylíčení průběhu úkonu, z něhož by bylo patrné i zachování zákonných ustanovení upravujících provádění úkonu, dále podstatný obsah rozhodnutí při úkonu vyhlášených, a byl-li hned při úkonu doručen opis rozhodnutí, osvědčení o tomto doručení; pokud se provádí doslovná protokolace výpovědi osoby, je třeba to v protokole označit tak, aby bylo možné bezpečně určit počátek a konec doslovné protokolace, e) návrhy stran, udělené poučení, popřípadě vyjádření poučených osob, f) námitky stran nebo vyslýchaných osob proti průběhu úkonu nebo obsahu protokolu.

Právní opora a časová znění předpisů

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 108, § 129, § 361–363. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 55, § 88, § 88a, § 158b, § 158c, § 158d, § 158e, § 158f. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákon o zvláštní ochraně svědka (137/2001 Sb.): § 1–4. Znění: 1. 1. 2014. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

B16 — Trestněprávní a trestně procesní aspekty mnohosti trestných činů, jakož i deliktů pokračujících, hromadných a trvajících. Předběžné projednání obžaloby.

Systematika a konkrétní výklad

Mnohost trestných činů vyžaduje rozlišit souběh a recidivu. Pokračování spojuje dílčí útoky za zákonných podmínek; trvající čin udržuje protiprávní stav a hromadný vyžaduje souhrn jednání. Procesní pojem skutku může mít vlastní vymezení zejména u dílčích útoků pokračování. Předběžné projednání obžaloby přezkoumává podmínky pro soudní projednání a umožňuje zákonem stanovená rozhodnutí; nejde o povinné plné hlavní líčení před hlavním líčením.

- **Postup:** Určí se časová osa, spojovací znaky a zákonné podmínky jednotlivých kategorií. Současně se zkoumá zdánlivý souběh a zákaz dvojího přičtení.
- **Důsledky:** Rozlišení ovlivní výrok o vině, trest i překážku věci rozhodnuté. Praktické spojení obvinění samo nevytváří hmotněprávní jednotu.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Pokračování:** Dílčí útoky musejí splnit zákonné jednotící znaky, zejména souvislost subjektivní i objektivní. Shodná právní kvalifikace a stejný pachatel samy nestačí. Procesní vymezení dílčího útoku má zvláštní význam.
- **Trvající a hromadný čin:** Udržování protiprávního stavu se odlišuje od souhrnu jednání vyžadovaného podstatou. Okamžik ukončení ovlivňuje působnost práva, promlčení a vztah k pozdějšímu jednání.
- **Předběžné projednání:** Soud přezkoumává zákonné podmínky dalšího postupu, nikoli předčasně vede celé hlavní líčení. Vrácení věci, zastavení a jiné výsledky mají přesně vymezené důvody.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Pokračující, trvající a hromadný trestný čin

- **Pokračování:** Dílčí útoky spojuje zákonem požadovaná souvislost, stejný nebo podobný způsob provedení a jednotný záměr. Nestačí pouhé zjištění, že pachatel opakovaně porušoval zákon; spojovací znaky se musí prokázat.
- **Trvající čin:** Podstatou je vyvolání a udržování nebo samotné udržování protiprávního stavu podle příslušné skutkové podstaty. Každý den trvání není automaticky samostatným novým trestným činem.
- **Hromadný čin:** Zákonná skutková podstata zahrnuje množinu dílčích jednání. Jejich potřebný rozsah a charakter se odvozují ze zákona, nikoli jen z počtu položek v obžalobě.
- **Procesní rozdíl:** Hmotněprávní jednota pokračujícího činu neodstraňuje zvláštní procesní zacházení s dílčími útoky. Pravidla vymezení skutku a účinky předchozího rozhodnutí je třeba zkoumat v procesním režimu.

Teoretický podklad: Hmota - obecná.pdf, PDF str. 18. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 116; trestní řád (141/1961 Sb.): § 12.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Obžaloba spojuje různé krádeže jen proto, že šlo o stejného pachatele.
- **Řešení:** Je nutné ověřit zákonné znaky pokračování a případné samostatné skutky. Shoda pachatele není dostačující jednotící okolností.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 43

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Odsuzuje-li soud pachatele za dva nebo více trestných činů, uloží mu úhrnný trest podle toho ustanovení, které se vztahuje na trestný čin z nich nejpřísněji trestný; jde-li o vícečinný souběh většího počtu trestných činů, může soud pachateli uložit trest odnětí svobody v rámci trestní sazby, jejíž horní hranice se zvyšuje o jednu třetinu; horní hranice trestní sazby odnětí svobody však nesmí ani po tomto zvýšení převyšovat dvacet let a při ukládání výjimečného trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let nesmí převyšovat třicet let. Vedle trestu přípustného podle takového ustanovení lze v rámci úhrnného trestu uložit i jiný druh trestu, jestliže jeho uložení by bylo odůvodněno některým ze souzených trestných činů. Jsou-li dolní hranice trestních sazeb odnětí svobody různé, je dolní hranicí úhrnného trestu nejvyšší z nich. Stanoví-li trestní zákon za některý z takových trestných činů pouze trest odnětí svobody, může být úhrnným trestem jen trest odnětí svobody jako trest samostatný.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 45

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Odsuzuje-li soud pachatele za dílčí útok u pokračování v trestném činu (§ 116), za jehož ostatní útoky byl odsouzen rozsudkem, který již nabyl právní moci, zruší v tomto dřívějším rozsudku výrok o vině o pokračujícím trestném činu a trestných činech spáchaných s ním v jednočinném souběhu, celý výrok o trestu, jakož i další výroky, které mají v uvedeném výroku o vině svůj podklad, a znovu při vázanosti skutkovými zjištěními v zrušeném rozsudku rozhodne o vině pokračujícím trestným činem, včetně nového dílčího útoku, popřípadě trestných činech spáchaných s ním v jednočinném souběhu, o společném trestu za pokračující trestný čin, který nesmí být mírnější než trest uložený rozsudkem dřívějším, a případně i o navazujících výrocích, které mají ve výroku o vině svůj podklad. V rámci společného trestu za pokračování v trestném činu musí soud vyslovit trest ztráty čestných titulů nebo vyznamenání, ztráty vojenské hodnosti, propadnutí majetku nebo propadnutí věci, jestliže takový trest byl vysloven již rozsudkem dřívějším.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 23

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) K urychlení řízení nebo z jiných důležitých důvodů lze řízení o některém z trestných činů nebo proti některému z obviněných vyloučit ze společného řízení.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 182

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Státní zástupce může vzít obžalobu zpět až do doby, než se soud prvního stupně odebere k závěrečné poradě nebo samosoudce počne vyhlašovat rozhodnutí ve věci; po zahájení hlavního líčení tak může učinit jen tehdy, pokud obžalovaný netrvá na jeho pokračování. Zpětvzetím obžaloby se věc vrací do přípravného řízení.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 183

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Kdykoliv v průběhu řízení před soudem může předseda senátu požádat policejní orgán o opatření jednotlivého důkazu, o předvedení osoby nebo za podmínek § 62 odst. 1 o doručení písemnosti. Policejní orgán je povinen mu urychleně vyhovět.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 184

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud je povinen při projednávání věci zaměřit se také na objasnění příčin, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 185

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Obžalobu u soudu podanou přezkoumá předseda senátu a podle jejího obsahu a podle obsahu spisu posoudí, zda je ji nutno předběžně projednat v zasedání senátu anebo zda může nařídit o ní hlavní líčení.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 186

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Důvody k předběžnému projednání obžaloby Předseda senátu nařídí předběžné projednání obžaloby, má-li za to, že a) věc patří do příslušnosti jiného soudu, b) věc má být postoupena podle § 171 odst. 1, c) jsou tu okolnosti odůvodňující zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 1 nebo jeho přerušení podle § 173 odst. 1, anebo okolnosti odůvodňující podmíněné zastavení trestního stíhání podle § 307, d) skutek, který je předmětem obžaloby, bude třeba posuzovat podle jiného ustanovení trestního zákona, než podle kterého jej posuzuje obžaloba, e) přípravné řízení nebylo provedeno podle zákona, neboť v něm byly závažným způsobem porušeny procesní předpisy, zejména ustanovení zajišťující právo obhajoby, a takové porušení procesních předpisů nelze napravit v řízení před soudem, f) ve věci nejsou v potřebném rozsahu objasněny základní skutkové okolnosti, bez kterých není možné ve věci rozhodnout, nebo g) vzhledem k okolnostem případu by bylo vhodné sjednání dohody o vině a trestu, zejména navrhl-li takový postup státní zástupce nebo obviněný.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 187

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Předběžné projednání obžaloby se koná v neveřejném zasedání, nejsou-li dány důvody pro konání vazebního zasedání. Považuje-li to předseda senátu pro rozhodnutí soudu za potřebné, nařídí o předběžném projednání obžaloby veřejné zasedání.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 116

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Pokračování v trestném činu Pokračováním v trestném činu se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou podstatu stejného trestného činu, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 12

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Orgány činnými v trestním řízení se rozumějí soud, státní zástupce a policejní orgán.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 181

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Podanou obžalobu je třeba u soudu nejprve přezkoumat z toho hlediska, zda pro další řízení poskytuje spolehlivý podklad, zejména prověřit, zda je dána příslušnost soudu k projednání věci (§ 16 až 22), zda v přípravném řízení nedošlo k závažným procesním vadám, které nelze napravit v řízení před soudem, a zda byly v přípravném řízení objasněny základní skutečnosti, bez kterých není možno hlavní líčení provést a v něm rozhodnout. K tomu slouží předběžné projednání obžaloby.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 220

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud může rozhodovat jen o skutku, který je uveden v žalobním návrhu.

Právní opora a časová znění předpisů

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 43, § 45, § 116. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 12, § 23, § 181–188, § 190, § 220. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

B17 — Postavení dítěte a mladistvého v systému trestního práva hmotného a procesního. Trestní zákoník a zákon o soudnictví ve věcech mládeže.

Systematika a konkrétní výklad

Mladistvým je pachatel v zákonem určeném věkovém rozmezí; dítě mladší patnácti let není trestně odpovědné, může však podléhat zvláštním opatřením podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. U mladistvých se hodnotí také rozumová a mravní vyspělost. Jejich čin se označuje jako provinění a sankční systém rozlišuje výchovná, ochranná a trestní opatření. Proces má zvláštní záruky, včetně obhajoby a ochrany soukromí.

- **Účel:** Materiálním cílem je ochrana vývoje a reintegrace při zachování ochrany společnosti. Označení provinění není pouze stylistickou náhradou slova trestný čin.

Rozhodná rozlišení a právní následky

Beztrestnost dítěte neznamená absenci jakéhokoli právního řešení. Zvláštní opatření nejsou běžným odsouzením dospělého. Dodaná úplná konsolidace zákona o soudnictví ve věcech mládeže začíná až 1. 1. 2027; není dokladem úplného účinného znění roku 2026.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Věk a vyspělost:** Vedle věkové hranice se u mladistvého prověřuje rozumová a mravní vyspělost v zákonném rozsahu. Pojem provinění označuje trestný čin mladistvého; děti mladší patnácti let podléhají odlišnému řízení.
- **Opatření:** Výchovná, ochranná a trestní opatření mají jinou funkci než jednotný katalog trestů dospělých. Cílem je individualizace a náprava se zohledněním vývoje dítěte, nikoli mechanické snížení každé dospělé sankce.
- **Procesní zvláštnosti:** Specializace, obhajoba, ochrana soukromí a zapojení dalších institucí chrání účinné projednání. U procesních zvláštností je dodaná konsolidace od roku 2027 označena jako budoucí; starší procesní popis ani toto znění samy nepotvrzují úplný současný režim.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Dítě mladší patnácti let a mladistvý

- **Rozhodný věk:** Pro hmotnou odpovědnost se zjišťuje věk v době jednání. Dítě mladší patnácti let není trestně odpovědné; zákon však umožňuje zvláštní řízení a opatření po činu jinak trestném. Nejde o odsouzení za trestný čin.
- **Mladistvý:** Vedle věku se posuzuje zákonná rozumová a mravní vyspělost. Právní označení provinění nemění povinnost prokázat znaky konkrétního jednání a zákonné podmínky odpovědnosti.
- **Řízení a ochrana:** Obhajoba, zastoupení, informování dítěte a účast dalších subjektů mají vlastní účel. Dospělá osoba nemůže jejich funkce bez zákonné opory libovolně sloučit. Procesní režim se čte z doloženého novějšího zákona o soudnictví ve věcech mládeže.

- **Oprava starého semináře:** Nepřebírá se tvrzení, že řízení o činu dítěte je jen prostou aplikací občanského soudního řádu bez zvláštních záruk. Zvláštní zákon upravuje postup, zastoupení a možnosti uložení opatření.

Teoretický podklad: 121015_Obhajoba ve věcech mladistvých.docx, odstavec 11. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 25; zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.): § 2, § 5, § 6, § 42, § 90, § 93.

Judikatura a konkrétní kauzy

Usnesení Nejvyššího soudu 8 Tdo 1029/2025, 10. 12. 2025 — Zanedbávání malého dítěte jako týrání a dokazování následků

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 198 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Týrání svěřené osoby postihuje týrání člověka v péči nebo výchově pachatele. Rozhodné jsou vztah péče či výchovy a intenzita zacházení naplňující týrání.
- **§ 2 odst. 5 a 6 a § 89 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád**
  Stručný obsah (parafráze): § 2 odst. 5 a 6 stanoví objasnění skutkového stavu bez důvodných pochybností a volné hodnocení důkazů. § 89 odst. 2 připouští jako důkaz vše, co může přispět k objasnění věci, při respektování zákonných mezí opatření a použití.
- **§ 858 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Rodičovská odpovědnost zahrnuje péči, ochranu, styk, výchovu, vzdělání, určení bydliště, zastupování a správu jmění dítěte. Vymezení těchto povinností není oprávněním k týrání dítěte; obsah se posuzuje podle časově použitelného znění.
- **Právní otázka:** Zda může dlouhodobé zanedbání péče naplnit týrání a jak prokazovat utrpení velmi malého dítěte.
- **Význam a meze použití:** Zlé nakládání může spočívat i v dlouhodobém závažném zanedbávání péče. Neschopnost dítěte slovně popsat bolest nevylučuje důkazní závěr; využívají se zdravotní zprávy, posudky a další důkazy, nikoli automatická domněnka týrání.

Celé publikované právní věty — oficiální právní věty Nejvyššího soudu

I. O týrání svěřené osoby ve smyslu § 198 odst. 1 tr. zákoníku může jít i v případě podstatného a dlouhodobého zanedbávání povinnosti rodičů řádně pečovat o dítě podle § 858 odst. 1 o. z., jež dosáhlo intenzity zlého nakládání a způsobilo dítěti útrapy a vážná zdravotní postižení, která se u něj projevovala bolestmi a strádáním. Dokazování, Týrání svěřené osoby, § 2 odst. 5, 6, § 89 odst. 2 tr. ř., § 198 odst. 1 tr. zákoníku II. Závěru o naplnění znaků skutkové podstaty týrání svěřené osoby ve smyslu § 198 odst. 1 tr. zákoníku nebrání okolnost, že poškozený – dítě velmi nízkého věku, např. ve stáří dvou až čtyř roků, nedokáže dostatečně vyjádřit, jak se u něj projevují důsledky zlého nakládání a jak je pociťuje. V takovém případě je třeba tyto okolnosti objasnit a posoudit na základě dalších důkazů, zejména lékařských zpráv a znaleckých posudků popisujících projevy vzniklých zdravotních problémů poškozeného dítěte.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-zasedani-trestniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-16-9-2026

https://rozhodnuti.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/3C5780775A3D6637C1258D850052C7B9?openDocument&Highlight=0,null,

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Čtrnáctileté dítě způsobí závažnou újmu a orgán chce uložit dospělý trest odnětí svobody.
- **Řešení:** Je nutné zvolit zvláštní řízení a případná opatření pro děti mladší patnácti let; nelze obejít věkovou hranici trestní odpovědnosti.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Není-li zákonem stanoveno jinak, pak se rozumí a) mládeží děti a mladiství, b) dítětem mladším patnácti let ten, kdo v době spáchání činu jinak trestného nedovršil patnáctý rok věku, c) mladistvým ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku; má se za to, že mladistvým je i ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok věku, ale u něhož není možné bez důvodné pochybnosti určit, že v době spáchání provinění překročil osmnáctý rok věku.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 5

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Mladistvý, který v době spáchání činu nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 6

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Trestný čin 3 spáchaný mladistvým se nazývá provinění.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 42

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Mladistvý má právo na zacházení přiměřené jeho věku, duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 90

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Návrh na uložení opatření dítěti mladšímu patnácti let může podat pouze státní zastupitelství. Návrh, který nepodalo státní zastupitelství, soud pro mládež odmítne.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 93

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dopustí-li se dítě mladší patnácti let činu jinak trestného, může mu soud pro mládež rozsudkem uložit, a to zpravidla na základě výsledků předchozího pedagogicko-psychologického vyšetření, tato opatření a) výchovnou povinnost, b) výchovné omezení, c) napomenutí s výstrahou, d) zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče, e) dohled probačního úředníka, f) ochrannou výchovu, g) ochranné léčení.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie38 a upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy uvedené v trestním zákoníku, opatření ukládaná za takové protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech mládeže.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 3

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nikdo nemůže být podle tohoto zákona postižen za čin, který nebyl trestný podle zákona v době, kdy byl spáchán, a jen tento zákon v návaznosti na trestní zákoník stanoví, které jednání je proviněním nebo činem jinak trestným, a sankce a způsob jejich ukládání, směřující především k obnovení narušených sociálních vztahů, začlenění dítěte mladšího patnácti let nebo mladistvého do rodinného a sociálního prostředí a k předcházení protiprávním činům.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Výkon soudnictví ve věcech mládeže Soudnictví ve věcech mladistvých a ve věcech posuzování činů jinak trestných spáchaných dětmi mladšími patnácti let vykonávají soudy pro mládež.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 10

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Mladistvému lze uložit pouze tato opatření: a) výchovná opatření, b) ochranná opatření a c) trestní opatření.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 15

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Při upuštění od trestního opatření nebo podmíněném upuštění od trestního opatření mohou být k dosažení účelu tohoto zákona uložena mladistvému výchovná opatření. Dovoluje-li to jejich povaha, je možné použít vůči mladistvému výchovného opatření i vedle uloženého ochranného nebo trestního opatření nebo v souvislosti se zvláštními způsoby řízení. Výchovná opatření lze uložit nejdéle na dobu současně stanovené zkušební doby u podmíněného odsouzení nebo podmíněného odložení peněžitého opatření; jsou-li ukládána samostatně nebo vedle jiného ochranného nebo trestního opatření, lze je uložit nejdéle na dobu tří let.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 21

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení8, zabezpečovací detence8a, zabrání věci9, zabrání části majetku 37 a ochranná výchova. Jejich účelem je kladně ovlivnit duševní, mravní a sociální vývoj mladistvého a chránit společnost před pácháním provinění mladistvými.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 24

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Za spáchané provinění může soud pro mládež mladistvému uložit pouze tato trestní opatření: a) obecně prospěšné práce, b) peněžité opatření, c) peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu, d) propadnutí věci, e) zákaz činnosti, f) zákaz držení a chovu zvířat, g) vyhoštění, h) domácí vězení, i) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, j) odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu (podmíněné odsouzení), k) odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem, l) odnětí svobody nepodmíněné.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 48

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Přezkoumávání důvodů vazby Všechny orgány činné podle tohoto zákona jsou povinny zkoumat v každém období trestního stíhání, zda důvody vazby trvají nebo zda se nezměnily; pomine-li důvod vazby, musí být mladistvý ihned propuštěn na svobodu. Je-li shledán u mladistvého některý z důvodů vazby, jsou orgány činné podle tohoto zákona povinny zkoumat, zda nelze další výkon vazby mladistvého nahradit jiným opatřením. Jakmile bude zajištěno takové náhradní opatření, musí být mladistvý bez zbytečného odkladu propuštěn z vazby. Orgány činné podle tohoto zákona přitom postupují v součinnosti s Probační a mediační službou a s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 25

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Věk Kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný.

Právní opora a časová znění předpisů

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 25. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.): § 1–6, § 10, § 15, § 21, § 24, § 42, § 48, § 89–90, § 93. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

B18 — Nedostatek trestnosti činu: okolnosti vylučující protiprávnost činu v zákoně uvedené a okolnosti způsobující zánik trestní odpovědnosti. Hlavní líčení.

Systematika a konkrétní výklad

Okolnosti vylučující protiprávnost se posuzují v době jednání a znamenají, že čin za zákonných podmínek není protiprávní. Krajní nouze a nutná obrana mají různý předmět i limity. Zánik odpovědnosti naproti tomu předpokládá původně trestný čin a pozdější zákonnou skutečnost, například účinnou lítost nebo promlčení. Hlavní líčení slouží projednání obžaloby, dokazování a rozhodnutí při zachování zásad ústnosti, bezprostřednosti a obhajoby.

- **Hodnocení:** Situace se posuzuje podle okolností dostupných jednajícímu v rozhodné době, nikoli jen zpětně podle klidného ideálního řešení.
- **Procesní význam:** Orgány musí prověřit konkrétní obhajobu a její podklady. Samotné tvrzení obrany však nezbavuje soud povinnosti posoudit zákonné meze a případný exces.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Nutná obrana:** Směřuje proti přímo hrozícímu či trvajícímu útoku a nevyžaduje stejnou subsidiaritu jako krajní nouze. Její hranicí není prostá rovnost prostředků; hodnotí se zákonná mez zjevné nepřiměřenosti.
- **Krajní nouze:** Reaguje na nebezpečí, které nemusí být lidským útokem. Zkoumá se možnost odvrácení jinak a poměr způsobeného a hrozícího následku podle zákona. Tyto podmínky nelze zaměnit s obrannou situací.
- **Zánik:** Účinná lítost a promlčení nastupují za vlastních podmínek po činu. Hlavní líčení musí tyto okolnosti procesně ověřit; pouhá žádost poškozeného o mírnost nepůsobí jako univerzální zákonný zánik odpovědnosti.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Nutná obrana, krajní nouze a zánik odpovědnosti

- **Nutná obrana:** Směřuje proti přímo hrozícímu nebo trvajícímu útoku. Posuzuje se povaha a intenzita obranného jednání ve vztahu k útoku; zákonný limit nelze zaměnit za obecný požadavek nejmírnější možné reakce.

- **Krajní nouze:** Reaguje na přímo hrozící nebezpečí. Má vlastní podmínky možnosti odvrácení jinak a poměru následků. Nebezpečí nemusí mít podobu úmyslného protiprávního útoku člověka.
- **Právní následek:** Okolnost vylučující protiprávnost znamená, že za splnění podmínek nejde o protiprávní čin.
- **Zánik trestní odpovědnosti předpokládá jiný mechanismus:** odpovědnost za protiprávní čin se později ukončuje zákonným důvodem.
- **Příklad:** Odvrácení bezprostředního útoku, pozdější náhrada škody a uplynutí promlčecí doby jsou tři rozdílné situace. Nelze je shrnout jednou větou pachatel už nebude trestán bez určení právního základu.

Teoretický podklad: Hmota - obecná.pdf, PDF str. 38. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 28, § 29, § 33, § 34.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Napadený se brání útoku a orgán mu vytkne, že místo obrany neutekl.
- **Řešení:** Podmínky obrany se zkoumají podle konkrétního institutu. Požadavek možnosti úniku nelze mechanicky převzít z odlišného režimu krajní nouze.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 31

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout jinak.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 32

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Oprávněné použití zbraně Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním předpisem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 35

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Vyloučení z promlčení Uplynutím promlčecí doby nezaniká trestní odpovědnost a) za trestné činy uvedené v hlavě třináctého zvláštní části tohoto zákona, s výjimkou trestných činů založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (§ 403), projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka (§ 404), popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia (§ 405), a to i pokud byly v minulosti spáchány činy, které by nyní měly znaky těchto trestných činů, b) za trestné činy vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311) a teroru (§ 312), pokud byly spáchány za takových okolností, že zakládají válečný zločin nebo zločin proti lidskosti podle předpisů mezinárodního práva, c) za jiné trestné činy spáchané v době od 25. února 1948 do 29. prosince 1989, u nichž horní hranice trestní sazby odnětí svobody činí nejméně deset let, pokud z důvodů neslučitelných se základními zásadami právního řádu demokratického státu nedošlo k pravomocnému odsouzení nebo zproštění obžaloby, a které byly spáchány veřejnými činiteli anebo byly spáchány v souvislosti s pronásledováním jednotlivce nebo skupiny osob z důvodů politických, rasových či náboženských.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 198

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Den hlavního líčení stanoví předseda senátu tak, aby obžalovaný od doručení předvolání, státní zástupce a obhájce od vyrozumění měli alespoň lhůtu pěti pracovních dnů k přípravě. Tuto lhůtu lze zkrátit jen s jejich souhlasem, a pokud jde o obžalovaného, jen tehdy, jestliže se k hlavnímu líčení dostaví a o jeho provedení výslovně žádá. U ostatních osob, které se k hlavnímu líčení předvolávají nebo o něm vyrozumívají, je třeba zachovat zpravidla aspoň třídenní lhůtu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 200

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Při hlavním líčení může být veřejnost vyloučena, jestliže by veřejné projednání věci ohrozilo utajované informace chráněné zvláštním zákonem, mravnost nebo nerušený průběh jednání, anebo bezpečnost nebo jiný důležitý zájem svědků; k témuž účelu může předseda senátu učinit i jiná přiměřená opatření. Veřejnost lze vyloučit také jen pro část hlavního líčení. Vystupuje-li před soudem osoba uvedená v § 102a odst. 1 bez utajení totožnosti nebo podoby, veřejnost se vyloučí vždy.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 203

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Hlavní líčení řídí a, nestanoví-li zákon jinak, dokazování provádí předseda senátu. Provedením jednotlivého důkazu nebo úkonu může pověřit člena senátu, anebo může jeho provedení uložit státnímu zástupci za podmínek § 180 odst. 3. Tím není dotčeno právo státního zástupce, obžalovaného a jeho obhájce žádat o provedení důkazu podle § 215 odst. 2.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 206

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Po provedení úkonů uvedených v § 205 předseda senátu vyzve státního zástupce, aby přednesl podstatné body obžaloby a uvedl, které skutečnosti považuje za nesporné a zda po jejím podání nastala nějaká skutečnost významná z hlediska dalšího řízení. Ve zbytku státní zástupce odkáže na písemné vyhotovení obžaloby.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 207

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Po přednesení obžaloby a vyjádření poškozeného vyslechne předseda senátu obžalovaného k obsahu obžaloby, a byl-li uplatněn nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, též k tomuto nároku.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 209

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Předseda senátu dbá o to, aby svědek ještě nevyslechnutý nebyl přítomen při výslechu obžalovaného a jiných svědků. Je-li obava, že svědek v přítomnosti obžalovaného nevypoví pravdu, případně jde-li o svědka, jemuž nebo osobě jemu blízké z podaného svědectví hrozí újma na zdraví, smrt nebo jiné vážné nebezpečí, předseda senátu učiní opatření vhodné k zajištění bezpečnosti nebo utajení totožnosti svědka, případně vykáže obžalovaného po dobu výslechu takového svědka z jednací síně. Po návratu do jednací síně však musí být obžalovaný seznámen s obsahem výpovědi svědka, může se k ní vyjádřit, a aniž by se se svědkem setkal, může mu prostřednictvím předsedy senátu klást otázky. Jde-li o svědka, jehož totožnost má zůstat utajena (§ 55 odst. 2), učiní předseda senátu opatření, která znemožňují zjistit skutečnou totožnost svědka.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 214

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Obžalovaný musí být po provedení každého důkazu dotázán, zda se chce k němu vyjádřit, a jeho vyjádření se zapíše do protokolu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 216

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Není-li dalších důkazních návrhů nebo bylo-li rozhodnuto, že se další důkazy provádět nebudou, prohlásí předseda senátu dokazování za skončené a udělí slovo k závěrečným řečem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 28

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 29

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 34

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestní odpovědnost za trestný čin zaniká uplynutím promlčecí doby, jež činí a) třicet let, jde-li o trestný čin, za který trestní zákon dovoluje uložení výjimečného trestu, trestný čin vraždy (§ 140) a trestný čin spáchaný při vypracování nebo při schvalování privatizačního projektu podle jiného právního předpisu, b) patnáct let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně deset let, c) deset let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně pět let, d) pět let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně tři léta, e) tři léta u ostatních trestných činů.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 30

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 196

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Neučinil-li soud některé z rozhodnutí uvedených v § 188 odst. 1 a 2, dá předseda senátu opis obžaloby doručit obžalovanému a jeho obhájci, a je-li obžalovaný omezen ve svéprávnosti, také jeho opatrovníku; opis obžaloby dá doručit poškozenému, pokud jsou jeho pobyt nebo sídlo známé. Pokud poškozený nepodal návrh podle § 43 odst. 3, poučí se zároveň o právu podat takový návrh. Bylo-li v obžalobě navrženo zabrání věci nebo části majetku náležející jiné osobě než obžalovanému, dá předseda senátu doručit opis obžaloby též této osobě.

Právní opora a časová znění předpisů

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 28–35. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 196, § 198–200, § 203, § 206–207, § 209, § 214, § 216, § 218. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

B19 — Základní zásady ukládání trestních sankcí a jejich uplatnění v soudním řízení prvostupňovém. Řádné a mimořádné opravné prostředky.

Systematika a konkrétní výklad

Sankce musí odpovídat zákonným předpokladům, povaze činu a poměrům pachatele. Tresty a ochranná opatření mají odlišné účely a podmínky. Individualizace zahrnuje zákonná hlediska, polehčující a přitěžující okolnosti a proporcionalitu. Řádné prostředky zpravidla směřují proti nepravomocným rozhodnutím, mimořádné proti zákonem určeným pravomocným výsledkům. Odvolání, stížnost, dovolání, obnova a stížnost pro porušení zákona nejsou univerzálně zaměnitelné.

- **Individualizace sankce:** Trest se ukládá podle závažnosti činu a poměrů pachatele v mezích zákona. Materiální přiměřenost vyžaduje vysvětlení druhu i výměry, ne jen citaci sazby.
- **Zákaz dvojího přičtení:** Okolnost použitá jako znak kvalifikace se nesmí bez dalšího znovu započítat jako přitěžující v zakázaném rozsahu. Hodnocení konkrétní intenzity však vyžaduje vlastní rozbor.
- **Proces:** Soud opatří podklady o osobních poměrech a možnostech nápravy. Dohoda o vině a trestu neodstraňuje zákonnou soudní kontrolu jejího výsledku.
- **Opravná ochrana:** Nepřiměřenost a nezákonnost trestu se napadají podle přípustných důvodů konkrétního prostředku. Ústavní stížnost není běžné nové uvážení výměry.

Rozhodná rozlišení a právní následky

Nesouhlas s hodnocením důkazů nelze bez dalšího převést na libovolný dovolací důvod. Opravný prostředek musí být přípustný a podán oprávněnou osobou včas.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Hlediska:** Povaha a závažnost činu, osoba pachatele, poměry a možnosti nápravy se hodnotí podle trestního zákoníku. Znak skutkové podstaty nelze bez zákonného důvodu znovu přičíst jako přitěžující okolnost.
- **Opravná struktura:** Odvolání umožňuje zákonem vymezený přezkum rozsudku, stížnost usnesení. Dovolání má zvláštní přípustnost a důvody; mimořádný prostředek není neomezeným třetím kolem skutkového hodnocení.
- **Ústavní limit:** Ani restriktivní dovolací režim nemůže odstranit ochranu před extrémními důkazními či právními vadami. Zásah Ústavního soudu může vytvořit prostor pro nové posouzení, nikoli sám stanovit konečnou výši trestu.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Peněžitý trest po novele a hranice samostatného uložení

účinná změna od 1. 1. 2026

- **Dostupnost druhu trestu:** § 67 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, umožňuje peněžitý trest za jakýkoli trestný čin; zejména se zvažuje při úmyslném majetkovém prospěchu. Nedobytnost zůstává zákonnou překážkou.

- **Samostatný trest:** Možnost uložit peněžitý trest jako další trest neznamená možnost nahradit jím vždy všechny ostatní sankce. § 67 odst. 2 vylučuje samostatné uložení u týrání svěřené osoby a osoby ve společném obydlí, u vyjmenovaných zločinů proti životu a zdraví a lidské důstojnosti v sexuální oblasti i u zvlášť závažných zločinů.
- **Individualizace:** Počet denních sazeb vyjadřuje závažnost činu, výše sazby majetkové a příjmové poměry.
- **Záměna těchto veličin vede k nepřezkoumatelné úvaze:** vysoký příjem sám neurčuje společenskou škodlivost skutku.

Jan Kocina, Velká novela trestních předpisů – hmotněprávní změny, Bulletin advokacie 11/2025. Pramen: BA_11_2025_web.pdf, PDF str. 16–18.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nález Pl. ÚS 17/24, 19. března 2025 — Kauza Anička – uložení podmíněného trestu za sexuální trestnou činnost

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **čl. 3 — sdělení č. 209/1992 Sb., Evropská úmluva o lidských právech**
  Stručný obsah (parafráze): Nikdo nesmí být mučen ani vystaven nelidskému nebo ponižujícímu zacházení či trestu. Zákaz je absolutní a chrání i zranitelné oběti před závažným násilím.
- **§ 81 v rozhodném znění — zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody vyžaduje zákonné meze uloženého trestu a odůvodněnou prognózu, že jeho výkon není k nápravě pachatele potřebný. Samotná možnost podmíněného trestu nezbavuje soud povinnosti své rozhodnutí vysvětlit.
- **čl. 40 odst. 5 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Zákaz opětovného trestního stíhání se vztahuje na čin, o němž již bylo pravomocně rozhodnuto odsouzením nebo zproštěním. Nevylučuje zákonné mimořádné opravné prostředky.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní soud v tomto nálezu k ústavní stížnosti poškozené posuzoval rozsudek, kterým Krajský soud v Brně (dále jen „krajský soud“) v odvolacím řízení podmíněně odložil výkon trestu odnětí svobody obviněnému ze sexuálních trestných činů. Ústavní soud dospěl k závěru, že krajský soud porušil právo stěžovatelky, oběti trestné činnosti v postavení poškozené v trestním řízení, plynoucí z procesní složky práva nebýt mučena ani podrobena krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Ústavní soud však nepřistoupil ke zrušení napadeného rozsudku krajského soudu, a to – ve stručnosti – s ohledem na procesní charakter zmíněného práva ve spojení s koncepcí trestněprocesních vztahů v českém právu, s ohledem na vícestranné působení lidských práv v oblasti trestání a trestního řízení, na neexistenci základního práva poškozeného, resp. oběti na dostatečně přísné potrestání pachatele a konečně s ohledem na svou ústavní roli.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Z ústavní stížnosti a vyžádaného spisu krajského soudu plyne, že stěžovatelka vystupovala jako poškozená v trestním řízení proti obviněnému (později obžalovaný a odsouzený, dále jen „obviněný“).

- **Význam a meze použití:** Kauza Anička se týká procesního práva poškozené na přesvědčivou úvahu o podmíněném trestu. Nelze z ní dovozovat neomezené právo poškozeného dosáhnout zrušení pravomocného trestu v neprospěch odsouzeného; právní věta výslovně zvažuje i jeho právní jistotu.

Celé publikované právní věty — Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu

Z procesní složky čl. 3 Úmluvy vyplývá pozitivní závazek státu pečlivě posoudit všechny okolnosti dané věci a dostatečně a přesvědčivě odůvodnit uložení podmíněného trestu za závažný útok na fyzickou a duševní integritu poškozené. Tomuto závazku odpovídá právo poškozené, které je procesního charakteru. V rámci posuzování, zda obecné soudy rozhodnutí o uložení podmíněného trestu odnětí svobody založily na pečlivém zkoumání všech relevantních okolností případu, je nutné se zabývat zejména následujícími aspekty. Je třeba posoudit, zda trestní soud vzal v úvahu všechny okolnosti relevantní pro stanovení trestu, zda se nedopustil nesrovnalostí a nelogičností v odůvodnění výroku o trestu, zda neignoroval některé zjištěné okolnosti nebo je neopomenul promítnout do úvah o druhu a výměře trestu, zda dostatečně odůvodnil celkový výsledek zvažování okolností podstatných pro stanovení druhu a výměry trestu, jakož i polehčujících a přitěžujících okolností, zda nedošlo k opomenutí podstatného důkazu anebo k iracionálním skutkovým závěrům či závěrům, které jsou v extrémním rozporu s provedenými důkazy, popř. zda úvahy obecného soudu nejsou zcela nepřezkoumatelné či založené na procesně nepoužitelných důkazech. Výklad a realizace pozitivních lidskoprávních závazků v praxi musí respektovat principy spravedlivého procesu a další záruky, které limitují rozsah možné činnosti státu v trestním řízení. Při rozhodování o procesních důsledcích porušení výše uvedeného práva plynoucího z procesní složky čl. 3 Úmluvy je třeba zvážit převážně negativní závazky státu spojené s právy obviněného a ústavními principy, které tvoří základ těchto práv: právní jistota, konkrétněji princip nezměnitelnosti rozhodnutí, která již nabyla právní moci. V obecnější rovině jde o aspekt principů právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy) spočívající ve vytvoření právní jistoty pro jednotlivce prostřednictvím fixace konečnosti soudního rozhodnutí v čase, a to zvlášť v trestním právu.

Pramen publikované právní věty: Svazek_129_web.pdf, PDF str. 194. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-17-24_5

Usnesení Nejvyššího soudu 7 Tdo 582/2025, 4. 11. 2025 — Utajovaná část rozhodnutí a počátek lhůty k dovolání

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 265e odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád**
  Stručný obsah (parafráze): Dovolání se podává u soudu prvního stupně do dvou měsíců od doručení napadeného rozhodnutí. V kauze je rozhodné, kdy měl adresát skutečně zpřístupněny obě části rozhodnutí.
- **zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací**
  Stručný obsah (parafráze): Zákon vymezuje utajované informace a podmínky přístupu a zacházení s nimi. V rozebírané kauze upravuje režim utajované části rozhodnutí; sám nenahrazuje trestněprocesní pravidlo počátku dovolací lhůty.
- **Právní otázka:** Kdy je doručeno rozhodnutí sestávající z utajované a neutajované části.
- **Význam a meze použití:** Lhůta k opravnému prostředku nezačíná přístupem jen k části rozhodnutí. Počátek běhu musí vycházet ze zpřístupnění obou částí oprávněné osobě, která se s nimi mohla seznámit.

Celé publikované právní věty — oficiální právní věty Nejvyššího soudu

Rozhodnutí obsahující neutajovanou a utajovanou část ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, je doručeno okamžikem, kdy byly oprávněné osobě zpřístupněny obě části rozhodnutí, s nimiž měla možnost se seznámit. Od něj se počítá lhůta k podání opravného prostředku (např. podle § 265e odst. 1 tr. ř. v případě dovolání).

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-zasedani-trestniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-16-9-2026

https://rozhodnuti.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D24D7540CCEB317DC1258D560052D3BB?openDocument&Highlight=0,null,

Rozsudek Nejvyššího soudu 5 Tz 29/2025, 15. 10. 2025 — Dohoda o vině a trestu a propadnutí věci v SJM

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 314r odst. 2 a 3 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád**
  Stručný obsah (parafráze): Odst. 2 vyžaduje odmítnout nesprávnou či nepřiměřenou dohodu o vině a trestu nebo dohodu sjednanou se závažným porušením práv. Odst. 3 umožňuje sdělit výhrady a umožnit nové znění dohody; soud její obsah sám jednostranně nepřepisuje.
- **§ 71 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Zmaří-li pachatel propadnutí věci vyjmenovaným jednáním, soud může uložit propadnutí náhradní hodnoty do odpovídající výše. Jde o zákonem omezený náhradní majetkový trest.
- **Právní otázka:** Zda soud smí schválit dohodu obsahující nezákonný trest propadnutí náhradní hodnoty.
- **Význam a meze použití:** Souhlas stran nenahrazuje zákonné podmínky druhu trestu. Soud musí nezákonnou dohodu odmítnout nebo dát prostor jejímu opravení; právní postavení druhého manžela nelze dohodou obviněného a žalobce obejít.

Celé publikované právní věty — oficiální právní věty Nejvyššího soudu

> Dohoda o vině a trestu je nesprávná z hlediska druhu navrženého trestu ve smyslu § 314r odst. 2 tr. ř. i tehdy, jestliže je sjednán trest propadnutí náhradní hodnoty podle § 71 odst. 1 tr. zákoníku týkající se věci ve společném jmění manželů (rozhodnutí publikované pod č. 11/2016-II. Sb. rozh. tr.). Soud v takovém případě dohodu o vině a trestu neschválí a buď věc vrátí podle § 314r odst. 2 tr. ř. do přípravného řízení, nebo podle § 314r odst. 3 tr. ř. oznámí své výhrady státnímu zástupci a obviněnému, kteří mohou navrhnout nové znění dohody, a případně odročí veřejné zasedání.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-zasedani-trestniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-24-6-2026

https://rozhodnuti.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B7C251C1E4BA66AFC1258D4C0052D395?openDocument&Highlight=0,

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• II.ÚS 4266/16 — Pachové stopy, důkazní řetězec a pochybnosti. Podrobný rozbor a citace: B11.

• II.ÚS 482/18 — Podmíněné propuštění a dvojí přičítání minulosti. Podrobný rozbor a citace: B20.

• IV.ÚS 767/21 — Krádež za pandemie — nutnost věcné souvislosti. Podrobný rozbor a citace: B07.

Další odborné souvislosti

Martin Košatka, Jakub Drápal — Vliv trestní minulosti na uložení trestu a její mnohonásobné přičítání; ČPVP 2/2025, s. 191–213

- **Odborný rozbor (odlišit od závazného výroku soudu):** Košatka a Drápal rozlišují teoretické ospravedlnění přísnějšího trestání recidivy a empiricky zjištěné opakované zohlednění trestní minulosti. Kritika vysokých přídatků za minulost a reformní doporučení jsou odborným názorem, nikoli změnou účinného trestního zákoníku. Při právním rozboru se musí určit, zda minulý skutek ovlivňuje znak skutkové podstaty, sazbu, druh trestu, jeho výměru nebo pozdější rozhodnutí o propuštění. Stejná skutečnost nesmí být bez rozlišení započítána v každém kroku stejným způsobem.

Odborné rozbory společných témat: Pavel Kotlán — „Covidová“ krádež – vyřešený problém?; ČPVP 1/2023, s. 187–201 — B04.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Účastník podá dovolání proti každému procesnímu usnesení během hlavního líčení.
- **Řešení:** Přípustnost závisí na zákonném vymezení napadnutelného rozhodnutí a dovolacích důvodů. U jiných aktů přicházejí v úvahu jiné prostředky nebo žádný samostatný opravný prostředek.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 40

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jestliže pachatel spáchal trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti, který si, a to ani z nedbalosti, nepřivodil vlivem návykové látky, přihlédne soud k této okolnosti při stanovení druhu trestu a jeho výměry.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 41

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Polehčující okolnosti Soud jako k polehčující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel a) spáchal trestný čin poprvé a pod vlivem okolností na něm nezávislých, b) spáchal trestný čin v silném rozrušení, ze soucitu nebo z nedostatku životních zkušeností, c) spáchal trestný čin pod tlakem závislosti nebo podřízenosti, d) spáchal trestný čin pod vlivem hrozby nebo nátlaku, e) spáchal trestný čin pod vlivem tíživých osobních nebo rodinných poměrů, které si sám nezpůsobil, f) spáchal trestný čin ve věku blízkém věku mladistvých, g) spáchal trestný čin odvraceje útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly zcela splněny podmínky nutné obrany nebo krajní nouze, anebo překročil meze přípustného rizika nebo meze jiné okolnosti vylučující protiprávnost, h) spáchal trestný čin v právním omylu, kterého se bylo možno vyvarovat, i) trestným činem způsobil nižší škodu nebo jiný menší škodlivý následek, j) přičinil se o odstranění škodlivých následků trestného činu nebo dobrovolně nahradil způsobenou škodu, k) svůj trestný čin sám oznámil úřadům, l) se k trestnému činu doznal, m) napomáhal při objasňování své trestné činnosti nebo významně přispěl k objasnění trestného činu spáchaného jiným, n) přispěl zejména jako spolupracující obviněný k objasňování trestné činnosti spáchané členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny, o) trestného činu upřímně litoval, nebo p) vedl před spácháním trestného činu řádný život.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 42

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Přitěžující okolnosti Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel a) spáchal trestný čin s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, b) spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti, z pomsty, pro něčí skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické nebo sociální skupině, národnost, věk, pohlaví, sexuální orientaci, zdravotní postižení, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je někdo skutečně nebo domněle bez vyznání, pro něčí skutečnou nebo domnělou příslušnost k jiné skupině osob anebo z jiné zavrženíhodné pohnutky, c) spáchal trestný čin surovým nebo trýznivým způsobem, zákeřně, se zvláštní lstí nebo jiným obdobným způsobem, d) spáchal trestný čin využívaje něčí nouze, tísně, bezbrannosti, závislosti nebo podřízenosti, e) trestným činem porušil zvláštní povinnost, f) ke spáchání trestného činu zneužil svého zaměstnání, postavení nebo funkce, g) spáchal trestný čin vůči osobě podílející se na záchraně života a zdraví nebo na ochraně majetku, h) spáchal trestný čin vůči dítěti, osobě blízké, těhotné, nemocné, zdravotně postižené, vysokého věku nebo nemohoucí a ohrozil tím jejich život nebo zdraví, způsobil jim škodu, újmu na zdraví nebo jinou újmu anebo se na jejich úkor bezdůvodně obohatil, i) svedl k činu jinak trestnému, provinění nebo trestnému činu jiného, zejména dítě mladší patnácti let, mladistvého nebo osobu ve věku blízkém věku mladistvých, j) spáchal trestný čin za krizové situace, živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek, anebo na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace, k) trestným činem způsobil vyšší škodu nebo jiný větší škodlivý následek, l) trestným činem získal vyšší prospěch, m) spáchal trestný čin ve větším rozsahu, na více věcech nebo více osobách, anebo trestný čin páchal nebo v něm pokračoval po delší dobu, n) spáchal více trestných činů, o) spáchal trestný čin s další osobou, p) spáchal trestný čin jako organizátor, jako člen organizované skupiny nebo člen spolčení, nebo q) byl již pro trestný čin odsouzen; soud je oprávněn podle povahy předchozího odsouzení nepokládat tuto okolnost za přitěžující, zejména s ohledem na význam chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsob provedení činu a jeho následky, okolnosti, za kterých byl čin spáchán, osobu pachatele, míru jeho zavinění, jeho pohnutku a dobu, která uplynula od posledního odsouzení, a jde-li o pachatele trestného činu, který byl spáchán ve stavu vyvolaném duševní poruchou, anebo o pachatele, který se oddává zneužívání návykové látky a spáchal trestný čin pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním, také tehdy, započal-li léčení nebo učinil jiná potřebná opatření k jeho zahájení.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 55

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nepodmíněný trest odnětí svobody se ukládá nejvýše na dvacet let, jestliže nejde o mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody (§ 59), ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny (§ 108) nebo o výjimečný trest (§ 54).

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 36

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Druhy trestních sankcí Trestními sankcemi jsou tresty a ochranná opatření.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 37

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestní sankce lze ukládat jen na základě trestního zákona.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 38

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestní sankce je nutno ukládat s přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a poměrům pachatele.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 39

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života a k možnosti jeho nápravy; dále přihlédne k chování pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu; přihlédne též k jeho postoji k trestnému činu v trestním řízení, zda sjednal dohodu o vině a trestu, prohlásil svou vinu nebo označil rozhodné skutečnosti za nesporné, a pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Přihlédne také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele.

Právní opora a časová znění předpisů

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 36–42, § 52, § 55, § 67–69. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 141, § 143, § 245, § 247–248, § 265a, § 265b, § 266, § 277–278. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

B20 — Trest odnětí svobody. Trestně procesní a penologické aspekty výkonu trestu odnětí svobody.

Systematika a konkrétní výklad

Trest odnětí svobody ukládá soud za zákonných podmínek a jeho výkon má vlastní režim. Je nutné rozlišit nepodmíněný trest, podmíněné odsouzení, výjimečný trest a procesní vazbu. Zařazení do věznice, práva odsouzeného, povinnosti, zacházení a případné přerušení se řídí trestním zákoníkem, trestním řádem a zákonem o výkonu trestu. Účel výkonu zahrnuje bezpečnost, zákonnost i přípravu na návrat do společnosti.

- **Trest a vazba:** Odnětí svobody vykonává pravomocně uloženou sankci, vazba zajišťuje účel řízení za samostatných podmínek. Doba vazby nemůže být chápaná jako předběžné potvrzení viny.
- **Výkon:** Vězeňská služba organizuje výkon podle zákona, odsouzený si ponechává práva omezená jen příslušným režimem. Zacházení musí respektovat důstojnost.
- **Podmíněné propuštění:** Posuzuje se vykonaná část trestu, polepšení a prognóza řádného života. Minulost je důležitá, ale nemá být nepřekonatelným automatickým zákazem.
- **Kontrola:** Rozhodnutí o výkonu či propuštění potřebuje individuální důvody. Splnění časové podmínky samo neznamená nárok na propuštění.

Rozhodná rozlišení a právní následky

Vazba není trestem a podmíněné propuštění neznamená zrušení odsouzení. Doba trestu a konkrétní způsob výkonu jsou různé otázky.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Uložení a výkon:** Délka sankce, zařazení do režimu a konkrétní výkon mají různé právní základy. Zákon o výkonu trestu upravuje práva, povinnosti a zacházení; vězeňský řád nemůže libovolně odstraňovat zákonné či ústavní záruky.

- **Podmíněné propuštění:** Nejde o nárok založený samotným uplynutím části trestu. Soud zkoumá zákonné předpoklady polepšení a prognózy, ale nemůže učinit minulý čin nezměnitelnou překážkou jakékoli budoucí nápravy.
- **Odůvodnění:** Zamítnutí má vysvětlit konkrétní nedostatky, na něž může odsouzený reagovat. Obecný odkaz na závažnost původního činu může porušovat požadavek individuálního posouzení a zákaz dvojího přičítání.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Podmíněné propuštění: zákonné podmínky a povinnost rozhodnout

účinná změna od 1. 1. 2026

- **Změna formulace:** § 88 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, používá při splnění podmínek formulaci „soud odsouzeného podmíněně propustí“. Soud musí zjistit vykonání stanovené části trestu, polepšení a příznivou prognózu řádného života, případně přijetí zákonné záruky. Nejde o automatické propuštění jen po uplynutí části trestu.
- **Část trestu:** Obecně jde o polovinu; zákon stanoví zvláštní třetinu pro vymezené dosud nevězněné odsouzené, dvě třetiny u výslovně uvedených deliktů a dvacet let u doživotí. Výčet výjimek v § 88 odst. 2 musí být porovnán s konkrétní právní kvalifikací odsouzení.
- **Hodnocení polepšení:** Přihlíží se k reálnému chování, plnění povinností, nápravě následků a případně postoji k ochrannému léčení. Minulá recidiva je relevantní, ale nemůže sama nahradit individuální posouzení současné prognózy; nový nález III. ÚS 255/26 je rozebrán níže.

Jan Kocina, Velká novela trestních předpisů – hmotněprávní změny, Bulletin advokacie 11/2025. Pramen: BA_11_2025_web.pdf, PDF str. 18–19.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nález II.ÚS 482/18, 28. 11. 2018 — Podmíněné propuštění a dvojí přičítání minulosti

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 88 — zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Podmíněné propuštění spojuje výkon zákonem stanovené části trestu, prokázané polepšení a příznivou prognózu dalšího života nebo přijatou záruku. Podmínky a podíly se musí vztahovat k rozhodnému časovému znění.
- **čl. 36 odst. 1 a čl. 40 odst. 5 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Čl. 36 odst. 1 chrání soudní ochranu; čl. 40 odst. 5 zákaz opakovaného stíhání již pravomocně rozhodnutého činu. Minulou vinu nelze zaměňovat s individuálním hodnocením aktuální nápravy odsouzeného.
- **čl. 10 odst. 3 — vyhláška č. 120/1976 Sb., Mezinárodní pakt o občanských a politických právech**
  Stručný obsah (parafráze): Účelem penitenciárního zacházení má být náprava a společenská rehabilitace vězňů. U mladistvých se vyžaduje oddělení od dospělých a přiměřenost věku a právnímu postavení.
- **Okolnosti případu:** Odsouzený žádal podmíněné propuštění a soudy podstatně vycházely z jeho minulosti a předchozího trestního chování. Namítal, že se jeho skutečný vývoj ve výkonu dostatečně nezohlednil.

- **Právní otázka:** Soud rozlišil hodnocení již potrestaného činu od aktuální prognózy nápravy. Minulost má význam, ale rozhodnutí musí otevřít prostor pro posouzení skutečného polepšení.
- **Závěr soudu:** Minulá trestná činnost a závažnost původního skutku nemohou tvořit nezměnitelnou překážku podmíněného propuštění. Rozhodnutí musí individualizovat polepšení a prognózu dalšího života na základě aktuálních okolností. Nález nezakládá automatický nárok na propuštění po uplynutí určité doby.
- **Význam a meze použití:** Nález nezaručuje propuštění každému po vykonání stanovené části trestu. Vyžaduje individualizované a přesvědčivé odůvodnění zákonných podmínek.

Celé publikované právní věty — NALUS

I. Východiskem pro posuzování naplnění podmínek pro podmíněné propuštění je hodnocení, zda došlo ke skutečnému polepšení a nápravě odsouzeného, neboť právě náprava odsouzeného nejefektivněji vede k ochraně společnosti, tedy k naplnění účelu trestního práva ve společnosti (srov. i čl. 10 odst. 3 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech). II. Nelze judikatorně zcela vyloučit možnost podmíněného propuštění pro jakkoli definovanou skupinu odsouzených, a to ani u chronických recidivistů či pachatelů velmi závažné kriminality, pokud zákonodárce obecně připustil možnost podmíněného propuštění u všech odsouzených. Každý případ je třeba hodnotit individuálně a rozhodnutí o podmíněném propuštění je nutné odůvodnit vzhledem k osobě konkrétního odsouzeného, neopomíjeje též jeho možný vývoj a nápravu v průběhu výkonu trestu odnětí svobody a další relevantní aktuální informace. III. Při zvažování, zda se odsouzený polepšil, je třeba primárně hodnotit, za co mu byly uloženy kázeňské odměny či tresty, nikoli však kolik mu jich bylo uloženo. Za znak či projev polepšení či nepolepšení odsouzeného nelze bez bližšího odůvodnění považovat jednoduché skutečnosti nenavázané na změnu jeho vnitřního postoje (například uklizení podlahy či naopak nepořádek na cele). IV. Hodnocení očekávání vedení řádného života nelze založit na pouhých počtech odsouzení či výkonů nepodmíněného trestu odnětí svobody. Takové údaje jsou příliš zobecňující pro úsudek o možném budoucím vedení řádného života odsouzeného v konkrétním případě. Je tak nutné analyzovat vývoj trestné činnosti odsouzeného z hlediska její frekvence a závažnosti, a to zejména v letech předcházejících spáchání trestného činu, za který odsouzený vykonává trest. Je přitom třeba mít na paměti, že podle kriminologických výzkumů dochází k opouštění kriminální dráhy postupně. V. Odčinění způsobené škody nemá být rozhodující skutečností při rozhodování o podmíněném propuštění, neboť nesouvisí s podstatou podmíněného propuštění. Při posuzování tohoto hlediska navíc soudy musí uvážit i reálné možnosti (finanční, praktické i jiné) odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody.

Právní věty NALUS: https://nalus.usoud.cz/Search/Abstrakt.aspx?id=104781

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-482-18

Nález III. ÚS 255/26, 4. března 2026 — Posouzení polepšení a řádného života při rozhodování o podmíněném propuštění

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 88 — zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): Podmíněné propuštění spojuje výkon zákonem stanovené části trestu, prokázané polepšení a příznivou prognózu dalšího života nebo přijatou záruku. Podmínky a podíly se musí vztahovat k rozhodnému časovému znění.
- **čl. 36 odst. 1 a čl. 40 odst. 5 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Čl. 36 odst. 1 chrání soudní ochranu; čl. 40 odst. 5 zákaz opakovaného stíhání již pravomocně rozhodnutého činu. Minulou vinu nelze zaměňovat s individuálním hodnocením aktuální nápravy odsouzeného.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní soud v nálezu řeší situaci, kdy stěžovatel podal žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Městský soud v Brně a následně ani Krajský soud v Brně této žádosti nevyhověly. Svá rozhodnutí přitom opřely primárně o protiprávní jednání stěžovatele, jehož se dopouštěl v minulosti, a o nedostatečný počet dosud udělených kázeňských odměn.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní soud dospěl k závěru, že obecné soudy posuzovaly splnění zákonných podmínek podmíněného propuštění zjednodušeně a mechanicky. Závěr o neprokázání polepšení stěžovatele založil krajský soud výhradně na počtu udělených kázeňských odměn, bez hlubšího zkoumání dalších relevantních faktorů. Městský soud pak nesplnění podmínky spočívající v předpokladu vedení řádného života dovodil výhradně z trestní minulosti stěžovatele, kterou navíc nehodnotil komplexně. V této souvislosti zcela přehlédl aktuální skutečnosti na straně stěžovatele, jež přitom mohou mít pro vytvoření prognózy dalšího chování stěžovatele nemalý význam. Obecné soudy nerespektovaly pravidla vyplývající z ustálené judikatury Ústavního soudu.

- **Význam a meze použití:** Při podmíněném propuštění se ověřuje polepšení a prognóza řádného života podle individuálních současných podkladů. Starší judikatura se čte spolu s novelizovaným § 88 trestního zákoníku, který při splnění podmínek stanoví, že soud odsouzeného propustí.

Celé publikované právní věty — Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu

Obecné soudy při rozhodování o podmíněném propuštění odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody poruší práva odsouzeného na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a postupují v rozporu s ustálenou judikaturou Ústavního soudu, jestliže otázku, zda odsouzený v průběhu výkonu trestu odnětí svobody prokázal polepšení, posuzují zjednodušeně tak, že jako dominantní, případně dokonce výhradní faktor berou v úvahu počet kázeňských odměn, které odsouzený získal, aniž by blíže zkoumaly okolnosti, za kterých byly tyto odměny uděleny, a další relevantní skutečnosti. Porušení téhož ústavně zaručeného práva, jakož i zákazu dvojího přičítání podle čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod se soudy dopustí tím, že v souvislosti s posuzováním další podmínky podmíněného propuštění, kterou je předpoklad, zda by odsouzený při propuštění na svobodu vedl řádný život, vychází pouze z trestní minulosti odsouzeného, bez zohlednění komplexních a aktuálních informací, které vypovídají o stupni jeho nápravy a jsou důležité z hlediska prevence opakování trestné činnosti, přestože na ně odsouzený poukazoval. Trestní minulost odsouzeného navíc nesmí být soudy posuzována mechanicky, s důrazem na počet předchozích odsouzení.

Pramen publikované právní věty: Svazek_135_web.pdf, PDF str. 18. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=III-255-26

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• Pl.ÚS 36/17 — Amnestie z roku 2013 — porušení podmínky. Podrobný rozbor a citace: B28.

Odborné rozbory společných témat: Martin Košatka, Jakub Drápal — Vliv trestní minulosti na uložení trestu a její mnohonásobné přičítání; ČPVP 2/2025, s. 191–213 — B19.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Rodina považuje pobyt obviněného ve vazbě za automatické pravomocné odsouzení.
- **Řešení:** Vazba má zajišťovací účel a samostatné podmínky. Otázka započtení omezení svobody se řeší podle zákona, nikoli ztotožněním vazby s výrokem o vině.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 56

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nepodmíněný trest odnětí svobody se vykonává diferencovaně ve věznici a) s ostrahou, nebo b) se zvýšenou ostrahou.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 57

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Během výkonu trestu odnětí svobody může soud rozhodnout o přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 81

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud může podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího tři léta, jestliže vzhledem k osobě a poměrům pachatele, zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a prostředí, ve kterém žije a pracuje, a k okolnostem případu má důvodně za to, že k působení na pachatele, aby vedl řádný život, není třeba jeho výkonu.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 82

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Při podmíněném odsouzení stanoví soud zkušební dobu na jeden rok až pět let, nikoliv však na dobu kratší, než je délka podmíněně odloženého trestu odnětí svobody; zkušební doba počíná právní mocí rozsudku.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 88

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud odsouzeného podmíněně propustí na svobodu, jestliže odsouzený vykonal stanovenou část trestu, svým chováním a plněním svých povinností po právní moci rozsudku prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život nebo soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 89

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Při podmíněném propuštění stanoví soud zkušební dobu u odsouzených za přečin až na tři léta a u odsouzených za zločin na jeden rok až sedm let; zkušební doba počíná podmíněným propuštěním odsouzeného na svobodu. Soud může zároveň vyslovit nad pachatelem dohled . Na výkon dohledu se užije obdobně § 49 až 51.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 92

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Do uloženého trestu se započítá doba, kterou pachatel strávil ve vazbě v trestním řízení, ve kterém byl trest uložen. Do uloženého trestu se započítá též doba, kterou pachatel strávil ve vazbě v jiném trestním řízení pro jiný skutek, pokud toto trestní řízení skončilo zastavením trestního stíhání, postoupením věci jinému orgánu nebo zproštěním obžaloby a pokud k započítání nebo zohlednění vazby dosud nedošlo. To neplatí, pokud a) ke zproštění obžaloby nebo zastavení trestního stíhání došlo pouze z důvodu, že pachatel není za spáchaný čin trestně odpovědný, byla mu udělena milost nebo je účasten na amnestii anebo proto, že souhlas poškozeného s trestním stíháním nebyl dán nebo byl vzat zpět, b) trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno a nastaly účinky zastavení trestního stíhání, c) výrok o zastavení trestního stíhání byl součástí rozhodnutí o narovnání, nebo d) trestní stíhání bylo zastaveno z důvodů uvedených v § 172 odst. 2 písm. a) až c) trestního řádu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 321

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Jakmile se rozhodnutí, podle něhož se má vykonat nepodmíněný trest odnětí svobody, stalo vykonatelným, předseda senátu příslušné věznici zašle nařízení výkonu trestu a vyzve odsouzeného, je-li na svobodě, aby trest ve stanovené lhůtě nastoupil. Stal-li se výrok o uložení trestu odnětí svobody vykonatelným rozhodnutím odvolacího soudu, nařídí výkon tohoto trestu u odsouzeného, který je ve vazbě, předseda senátu odvolacího soudu hned po vyhlášení rozhodnutí; předseda senátu odvolacího soudu tak může učinit i u odsouzeného, který není ve vazbě, je-li z konkrétních skutečností zjištěno, že jeho pobyt na svobodě je nebezpečný, nebo jestliže z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, že odsouzený uprchne nebo se bude skrývat.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 322

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Předseda senátu odloží na potřebnou dobu výkon trestu odnětí svobody, jestliže z lékařské zprávy o hospitalizaci odsouzeného v lůžkovém zdravotnickém zařízení nebo z jiných skutečností vyplývá, že by výkon trestu ohrozil jeho život nebo zdraví.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 325

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Je-li odsouzený, na němž se vykonává trest odnětí svobody, stižen těžkou nemocí, může samosoudce výkon trestu na potřebnou dobu přerušit.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 331

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) O podmíněném propuštění z trestu odnětí svobody rozhoduje předseda senátu na návrh odsouzeného, státního zástupce nebo ředitele věznice, v níž se vykonává trest, nebo i bez takového návrhu ve veřejném zasedání. Odsouzený, který vykonává trest odnětí svobody, může návrh na podmíněné propuštění podat pouze prostřednictvím věznice, jinak mu předseda senátu návrh vrátí s poučením o nutnosti podat jej tímto způsobem. Předseda senátu vyrozumí o konání veřejného zasedání o podmíněném propuštění z trestu odnětí svobody uloženého pro zločin i poškozeného, který o to požádal (§ 228 odst. 4).

zákon o výkonu trestu odnětí svobody (169/1999 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Tento zákon upravuje výkon trestu odnětí svobody (dále jen „výkon trestu“) ve věznicích a ve zvláštních odděleních vazebních věznic.

zákon o výkonu trestu odnětí svobody (169/1999 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trest může být vykonáván jen takovým způsobem, který respektuje důstojnost osobnosti odsouzeného a omezuje škodlivé účinky zbavení svobody; tím však nesmí být ohrožena potřeba ochrany společnosti.

zákon o výkonu trestu odnětí svobody (169/1999 Sb.), § 3

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Střežení odsouzených, dozor nad nimi, metody zacházení s odsouzenými a stanovené podmínky výkonu trestu zajišťuje Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“).

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 55

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nepodmíněný trest odnětí svobody se ukládá nejvýše na dvacet let, jestliže nejde o mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody (§ 59), ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny (§ 108) nebo o výjimečný trest (§ 54).

Právní opora a časová znění předpisů

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 55–57, § 81–82, § 88–89, § 92. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 321–322, § 325, § 331. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákon o výkonu trestu odnětí svobody (169/1999 Sb.): § 1–6, § 15–16, § 18, § 28. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

B21 — Alternativy v trestním právu hmotném a tomu korespondující základní zásady trestního práva hmotného a procesního. Instituty probace, dohledu a mediace. Alternativní tresty k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

Systematika a konkrétní výklad

Alternativy k nepodmíněnému odnětí svobody umožňují dosáhnout účelu sankce jinými zákonnými prostředky. Patří sem různé druhy trestů, podmíněné odsouzení a některé způsoby upuštění; jejich vhodnost není automatická. Probace zahrnuje kontrolu a podporu v zákonném režimu, mediace práci na řešení konfliktu. Dohled vytváří konkrétní práva a povinnosti a porušení se řeší podle zákona. Probační a mediační služba nenahrazuje soudní rozhodovací pravomoc.

- **Různé alternativy:** Alternativní trest nahrazuje některou tradiční sankci, odklon mění procesní způsob řešení věci. Podmíněné zastavení proto není totožné s podmíněným odsouzením.
- **Pachatel a veřejný zájem:** Podmínky zahrnují povahu činu, poměry osoby a další zákonné požadavky. Souhlas pachatele nebo náhrada škody nemusí sama postačovat.
- **Postup:** Orgán prověří zákonnou přípustnost a případné povinnosti ve zkušební době. Následné neplnění může vést k odlišným důsledkům podle druhu institutu.
- **Materiální účel:** Alternativa má poskytovat účinnou reakci s menšími negativními důsledky izolace. Její použití neznamená, že skutek byl právně bezvýznamný.

Rozhodná rozlišení a právní následky

Peněžitý trest, domácí vězení a obecně prospěšné práce mají rozdílné podmínky výkonu. Mediace nesmí být vydávána za vynucený souhlas poškozeného s beztrestností.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Katalog:** Domácí vězení, obecně prospěšné práce, peněžitý trest a zákazy mají různý zásah i vhodnost. Souhlas, zdravotní stav, majetkové poměry nebo technické možnosti se zkoumají podle konkrétní úpravy.
- **Probace:** Dohled propojuje kontrolu s podporou vedení řádného života. Povinnosti musí být určité a zákonné; nereálné či nesouvisející omezení nemá sloužit jako skrytý dodatečný trest.
- **Mediace:** Je dobrovolným řešením konfliktu a případné náhrady újmy. Sama nenahrazuje rozhodnutí soudu či státního zástupce o odklonu. Bez respektu k postavení oběti by mohla vést k druhotné viktimizaci.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nález II. ÚS 3190/25, 10. června 2026 — Ukládání zabezpečovací detence a povinnost soudu důkladně zhodnotit všechny mírnější alternativy

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 99 odst. 5 a § 100 — zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): § 99 odst. 5 upravuje změnu formy ochranného léčení a jeho případnou přeměnu na detenci. § 100 stanoví podmínky zabezpečovací detence, zejména nebezpečnost a nedostatečnost ochranného léčení; intenzivnější omezení nelze použít bez jejich posouzení.
- **čl. 8 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Osobní svoboda je zaručena; její omezení vyžaduje zákonný důvod a postup. Článek stanoví i procesní záruky zadržení, zatčení, vazby a nedobrovolného převzetí do zdravotní péče.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

> Podstatou posuzované věci je otázka, zda přeměna ústavního ochranného psychiatrického léčení stěžovatele na zabezpečovací detenci byla souladná s ústavním pořádkem.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

> Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, jimiž byla podle § 99 odst. 5 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, (dále jen „trestní zákoník“) tato přeměna provedena. Tvrdí přitom, že napadenými rozhodnutími byla porušena jeho osobní svoboda, jež je zaručena čl. 8 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), jakož i čl. 5 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“). Kromě toho tvrdí, že bylo porušeno jeho právo na soudní ochranu, resp. na spravedlivý proces, ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Konečně tvrdí, že došlo i k porušení zákazu rektroaktivity trestních sankcí zaručeného čl. 7 Úmluvy.

- **Význam a meze použití:** Zabezpečovací detence zasahuje do osobní svobody mimořádně intenzivně; soud musí odůvodnit, proč ochranné léčení či jiná mírnější opatření nestačí. Závažnost diagnózy bez propojení s konkrétním nebezpečím nenahrazuje zákonné podmínky.

Celé publikované právní věty — Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu

> Rozhodují-li obecné soudy o uložení nejpřísnějšího ochranného opatření (jehož trvání potenciálně není časově omezeno), jsou v rámci posuzování proporcionality tohoto zásahu do základních práv povinny důkladně zhodnotit všechny mírnější alternativy. K těmto otázkám jsou povinny důkladně zjistit skutkový stav (mj. např. znaleckým posudkem a výslechem znalce specificky k použitelnosti těchto alternativ), a teprve na základě něj rozhodnut. Alternativou může být v případě osoby trpící tzv. duální diagnózou realizace ústavního léčení v rámci zařízení, jež jsou specializována právě na tento druh onemocnění.

Pramen publikované právní věty: Svazek_136_web.pdf, PDF str. 115. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=II-3190-25

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Pachatel žádá obecně prospěšné práce s tvrzením, že soud musí vždy zvolit nejlevnější variantu.
- **Řešení:** Soud posoudí zákonné předpoklady a individuální vhodnost. Ekonomická úspora sama nenahrazuje účel sankce ani splnění podmínek daného trestu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 46

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Od potrestání pachatele, který spáchal přečin, jeho spáchání lituje a projevuje účinnou snahu po nápravě, lze upustit, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a k dosavadnímu životu pachatele lze důvodně očekávat, že již pouhé projednání věci postačí k jeho nápravě i k ochraně společnosti.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 48

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Za podmínek uvedených v § 46 odst. 1, 2 nebo 3 může soud podmíněně upustit od potrestání a stanovit dohled nad pachatelem, považuje-li za potřebné po stanovenou dobu sledovat chování pachatele.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 49

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dohledem se rozumí pravidelný osobní kontakt pachatele s úředníkem Probační a mediační služby (dále jen „probační úředník“), spolupráce při vytváření a realizaci probačního plánu dohledu a kontrola dodržování podmínek uložených pachateli soudem nebo vyplývajících ze zákona.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 50

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Povinnosti pachatele Pachatel, kterému byl uložen dohled, je povinen a) spolupracovat s probačním úředníkem způsobem, který mu probační úředník stanoví, a plnit probační plán dohledu, b) dostavovat se k probačnímu úředníkovi ve lhůtách, které mu probační úředník stanoví, c) informovat probačního úředníka o svém pobytu, zaměstnání a zdrojích obživy, dodržování soudem uložených přiměřených omezení a přiměřených povinností a jiných důležitých okolnostech pro výkon dohledu určených probačním úředníkem, d) umožnit probačnímu úředníkovi vstup do obydlí, ve kterém se zdržuje.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 51

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Povinnosti a oprávnění probačního úředníka Probační úředník je povinen vykonávat dohled nad pachatelem v souladu s vytvořeným probačním plánem, být mu nápomocen v jeho záležitostech a plnit pokyny, které dal předseda senátu Probační a mediační službě a které směřují k výkonu dohledu a k tomu, aby pachatel vedl řádný život. Probační úředník je povinen probační plán pravidelně aktualizovat s přihlédnutím k výsledkům dohledu a k osobním, rodinným a jiným poměrům pachatele.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 60

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud může uložit trest domácího vězení až na dvě léta, odsuzuje-li pachatele přečinu, jestliže a) vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele, lze mít důvodně za to, že postačí uložení tohoto trestu, a to popřípadě i vedle jiného trestu, a b) pachatel dá písemný slib, že se ve stanovené době bude zdržovat v obydlí nebo jeho části na určené adrese a při výkonu kontroly poskytne veškerou potřebnou součinnost.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 61

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ukládá-li soud trest domácího vězení, stanoví pro případ, že by se pachatel vyhýbal nástupu výkonu tohoto trestu, bez závažného důvodu porušil sjednané podmínky jeho výkonu, zaviněně nevykonával ve stanoveném časovém období uložený trest či jinak mařil výkon tohoto trestu nebo nevedl řádný život, náhradní trest odnětí svobody až na jeden rok; náhradní trest odnětí svobody nesmí přesahovat horní hranici trestní sazby trestu odnětí svobody. O výkonu náhradního trestu odnětí svobody může soud rozhodnout i během doby stanovené pro výkon trestu domácího vězení; rozhodne-li o výkonu náhradního trestu odnětí svobody, stanoví zároveň i způsob jeho výkonu.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 62

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud může uložit trest obecně prospěšných prací, odsuzuje-li pachatele za přečin; jako samostatný trest může být trest obecně prospěšných prací uložen, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 63

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trest obecně prospěšných prací může soud uložit ve výměře od 50 do 300 hodin.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 64

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Stanovisko pachatele a jeho zdravotní způsobilost Při ukládání trestu obecně prospěšných prací přihlédne soud ke stanovisku pachatele, k jeho zdravotnímu stavu a k možnosti uložení tohoto trestu. Trest obecně prospěšných prací neuloží, je-li pachatel zdravotně nezpůsobilý k soustavnému výkonu práce.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 65

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Obecně prospěšné práce je odsouzený povinen vykonat osobně a bezplatně ve svém volném čase nejpozději do jednoho roku ode dne stanoveného jako den nástupu výkonu tohoto trestu. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou odsouzený a) nemohl obecně prospěšné práce vykonávat pro zdravotní nebo zákonné překážky, nebo b) byl ve vazbě nebo vykonával trest odnětí svobody.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 73

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud může uložit trest zákazu činnosti na jeden rok až deset let, dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s touto činností.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 84

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody s dohledem Je-li třeba zvýšeně sledovat a kontrolovat chování pachatele a poskytnout mu potřebnou péči a pomoc ve zkušební době, může soud za podmínek uvedených v § 81 odst. 1 podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího tři léta za současného vyslovení dohledu nad pachatelem. Na výkon dohledu se užije obdobně ustanovení § 49 až 51.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 81

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud může podmíněně odložit výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího tři léta, jestliže vzhledem k osobě a poměrům pachatele, zejména s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a prostředí, ve kterém žije a pracuje, a k okolnostem případu má důvodně za to, že k působení na pachatele, aby vedl řádný život, není třeba jeho výkonu.

Právní opora a časová znění předpisů

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 46, § 48–51, § 60–65, § 67–68, § 73, § 81, § 84. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o Probační a mediační službě (257/2000 Sb.): § 1–4. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

B22 — Systém ochranných opatření ukládaných dospělým a mladistvým pachatelům ve smyslu trestního zákona a trestního řádu.

Systematika a konkrétní výklad

Ochranná opatření chrání společnost a řeší zákonem určené nebezpečí nebo majetkovou situaci. Nelze je zaměnit za trest ani jimi obejít podmínky trestání. Ochranné léčení a zabezpečovací detence mají odlišné předpoklady a intenzitu zásahu. Zabrání věci nebo části majetku se řídí vlastním zákonným režimem. U mladistvých se uplatňuje zvláštní úprava včetně ochranné výchovy. Výkon a přezkum opatření musí respektovat jejich zákonný účel.

- **Ochrana a trestání:** Ochranná opatření mají zvláštní ochranný účel a vlastní předpoklady. Nelze je chápat jen jako další tresty stejného druhu.
- **Nositel opatření:** Léčení či zabezpečovací detence se vážou na zákonem určené poměry osoby a nebezpečí. Zabrání věci může za stanovených podmínek zasáhnout i jinou osobu než pachatele.
- **Proces a trvání:** Uložení a pokračování opatření potřebují zákonné podklady a soudní kontrolu. Původní diagnóza sama neodůvodňuje neomezené trvání zásahu.
- **Přiměřenost:** Volí se přípustné opatření odpovídající riziku. Léčení, detence a majetkové opatření nelze zaměňovat pouze podle společného označení ochranné.

Rozhodná rozlišení a právní následky

Nepříčetnost nevylučuje všechny ochranné reakce, ale neumožňuje libovolné opatření. Doba trvání se určuje podle zákona a potřebné přezkumy nelze vynechat.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Léčení a detence:** Rozdílná intenzita zásahu vyžaduje rozlišení zdravotních, nebezpečnostních a dalších zákonných podmínek. Nepříčetnost v době činu automaticky neprokazuje současnou potřebu nejpřísnějšího opatření.
- **Majetková opatření:** Zabrání věci či části majetku může působit na jiné osoby než odsouzeného pachatele. Je třeba určit předmět, vazbu na trestnou činnost, procesní postavení dotčeného a možnost obrany.
- **Trvání a přezkum:** Ochranný účel musí existovat v zákonném rozsahu i během výkonu. Pravidelná kontrola není pouhou formalitou. U mladistvého se ochranná výchova posuzuje podle zvláštní úpravy a vývojových potřeb.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nález IV. ÚS 566/26, 10. června 2026 — Nárok poškozeného na náhradu škody při dohodě o vině a trestu

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 229 — zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád**
  Stručný obsah (parafráze): Nemá-li trestní soud dostatečný podklad pro náhradu újmy nebo by potřebné dokazování podstatně protáhlo řízení, odkáže poškozeného na jiné příslušné řízení. Obdobně postupuje se zbytkem nepřiznaného nároku a při zproštění.

- **čl. 36 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Každý má právo domáhat se zákonným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve vymezených případech u jiného orgánu.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) se stěžovatel domáhá zrušení shora uvedených rozhodnutí, neboť se domnívá, že jimi bylo porušeno jeho právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Stěžovatel je jedním z poškozených v trestní věci, která byla vedena před Okresním soudem v Tachově pod sp. zn. 2 T 77/2025 proti obviněnému T. D., a to v souvislosti s celkem devíti skutky, jimiž měl obviněný spáchat přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, (dále jen „trestní zákoník“), pokračující přečin porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1 a 2 trestního zákoníku, pokračující přečin neoprávněného užívání cizí věci podle § 207 odst. 1 trestního zákoníku, pokračující přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), § 205 odst. 2 a 3 trestního zákoníku, pokračující přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku a pokračující přečin poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 trestního zákoníku.

- **Význam a meze použití:** Dohoda o vině a trestu nepohlcuje adhezní nárok poškozeného. Je třeba samostatně určit, zda lze o náhradě rozhodnout a zda odkázání do civilního řízení nezůstalo bez konkrétního důvodu.

Celé publikované právní věty — Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu

Rozhodují-li obecné soudy v řízení o schválení dohody o vině a trestu o nároku na náhradu škody, který není součástí sjednané dohody o vině a trestu, nebo s jehož výší sjednanou v dohodě o vině a trestu poškozený nesouhlasí, ani neodpovídá jím řádně uplatněnému nároku, musejí řádně zhodnotit, zda je ohledně výše nárokované škody skutkový stav spolehlivě prokázán opatřenými důkazy. Pokud soudy opomenou nárok poškozeného na náhradu škody přezkoumat a své rozhodnutí o odkázání na řízení ve věcech občanskoprávních podle § 229 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), vůbec neodůvodní, je tím porušeno právo poškozeného na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Pramen publikované právní věty: Svazek_136_web.pdf, PDF str. 124. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=IV-566-26

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Orgán chce uložit detenci pouze z důvodu společenské nelibosti vůči osobě.
- **Řešení:** Je nutné prokázat konkrétní zákonné podmínky. Závažný zásah do svobody vyžaduje odpovídající rozhodnutí, podklady a pravidelný zákonný přezkum.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 98

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci, zabrání části majetku a ochranná výchova.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 99

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud uloží ochranné léčení v případě uvedeném v § 40 odst. 2 a § 47 odst. 1, nebo jestliže pachatel činu jinak trestného není pro nepříčetnost trestně odpovědný a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 100

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud uloží zabezpečovací detenci v případě uvedeném v § 47 odst. 2, nebo jestliže pachatel činu jinak trestného, který by naplňoval znaky zločinu, není pro nepříčetnost trestně odpovědný, jeho pobyt na svobodě je nebezpečný a nelze očekávat, že by uložené ochranné léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem působení na pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 101

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nebyl-li uložen trest propadnutí věci uvedené v § 70 odst. 2 písm. a) nebo c), může soud uložit, že se taková věc zabírá, a) náleží-li pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit, b) náleží-li pachateli, od jehož potrestání soud upustil, nebo c) ohrožuje-li bezpečnost lidí nebo majetku, popřípadě společnosti, anebo hrozí nebezpečí, že bude sloužit ke spáchání zločinu.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 102

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zabrání náhradní hodnoty Jestliže ten, komu by mohla být zabrána věc podle § 101 odst. 1 nebo 2, ji před rozhodnutím o zabrání zničí, poškodí nebo jinak znehodnotí, zcizí, učiní neupotřebitelnou, odstraní nebo zužitkuje, zejména spotřebuje, nebo jinak její zabrání zmaří, anebo jestliže zmaří trest propadnutí věci jednáním porušujícím zákaz podle § 70 odst. 5, popřípadě zmaří zabrání věci jednáním porušujícím zákaz podle § 104 odst. 2, může mu soud uložit zabrání náhradní hodnoty až do výše, která odpovídá hodnotě takové věci. Hodnotu věci, jejíž zabrání mohl soud uložit, může soud stanovit na základě odborného vyjádření nebo znaleckého posudku.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 103

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Spis nebo spisy s takovým obsahem, jejichž úmyslné rozšiřování při znalosti jejich obsahu by naplňovalo znaky některého trestného činu podle trestního zákona, se podle § 101 odst. 1 zaberou, jestliže nejméně jeden kus spisu byl již šířen, k šíření určen nebo připravován. Současně se zabere i zařízení použité nebo určené ke zhotovení takových spisů, zejména tiskárna, deska, forma, sazba, štoček, negativ, matrice, počítačový program nebo kopírovací zařízení; ustanovení § 101 odst. 4 a 5 se užijí obdobně.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 104

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zabraná věc, zabraná část majetku, zabraná náhradní hodnota, zabraný spis nebo zařízení připadá státu; zástavní práva k nim nezanikají.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 22

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud pro mládež může mladistvému uložit ochrannou výchovu, pokud a) o výchovu mladistvého není náležitě postaráno a nedostatek řádné výchovy nelze odstranit v jeho vlastní rodině nebo v rodině, v níž žije, b) dosavadní výchova mladistvého byla zanedbána, nebo c) prostředí, v němž mladistvý žije, neposkytuje záruku jeho náležité výchovy, a nepostačuje uložení výchovných opatření.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 23

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Jestliže převýchova mladistvého pokročila do té míry, že lze očekávat, že i bez omezení, kterým je podroben během výkonu ochranné výchovy, se bude řádně chovat a pracovat, avšak dosud nepominuly všechny okolnosti, pro něž byla ochranná výchova uložena, může soud rozhodnout o podmíněném umístění mladistvého mimo takové výchovné zařízení. Přitom může mladistvému uložit dohled probačního úředníka nebo jiné výchovné opatření. Na výkon dohledu se použije obdobně § 16.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 351

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Výkon ochranného léčení nařídí předseda senátu zdravotnickému zařízení, v němž má být ochranné léčení vykonáno. Jestliže však ochranné léčení bylo uloženo vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody a ve věznici jsou k výkonu takového léčení dány podmínky, může předseda senátu nařídit, aby ochranné léčení bylo vykonáváno během výkonu trestu odnětí svobody. Spolu s nařízením výkonu ochranného léčení zašle předseda senátu i opis rozhodnutí, kterým bylo ochranné léčení uloženo, a znalecký posudek, opis protokolu o výslechu znalce nebo opis lékařské zprávy o zdravotním stavu osoby, které bylo uloženo ochranné léčení, pokud byly v průběhu trestního řízení opatřeny.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 355

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Změna výkonu zabezpečovací detence na ochranné léčení O změně výkonu zabezpečovací detence na ochranné léčení rozhoduje ve veřejném zasedání samosoudce okresního soudu, v jehož obvodu je ústav pro výkon zabezpečovací detence, ve kterém se zabezpečovací detence vykonává; proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.

zákon o výkonu zabezpečovací detence (129/2008 Sb.), § 1

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Tento zákon upravuje výkon zabezpečovací detence v ústavech pro výkon zabezpečovací detence (dále jen „ústav“). Ústavy zřizuje a zrušuje ministr spravedlnosti a jejich správu vykonává Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“).

zákon o výkonu zabezpečovací detence (129/2008 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Do výkonu zabezpečovací detence se osoby umísťují jen na základě soudem nařízeného výkonu zabezpečovací detence.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.), § 21

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení8, zabezpečovací detence8a, zabrání věci9, zabrání části majetku 37 a ochranná výchova. Jejich účelem je kladně ovlivnit duševní, mravní a sociální vývoj mladistvého a chránit společnost před páchaním provinění mladistvými.

Právní opora a časová znění předpisů

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 98–104. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.): § 21–23. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 351, § 353–355. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákon o výkonu zabezpečovací detence (129/2008 Sb.): § 1–4. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

B23 — Systém trestů a ochranných opatření ukládaných právnické osobě. Zásady sankcionování právnických osob. Specifika trestního řízení proti právnické osobě.

Systematika a konkrétní výklad

Právnická osoba podléhá zvláštnímu katalogu trestů a ochranných opatření. Je třeba odlišit zrušení, majetkové sankce, zákazy a zveřejnění rozsudku podle konkrétních zákonných podmínek. Sankce může zasáhnout zaměstnance, věřitele a další třetí osoby, proto se hodnotí i relevantní zákonné zájmy. Procesně se určuje jednající osoba, obhajoba, souběh s řízením proti fyzické osobě a zajišťovací opatření. Právnickou osobu nelze odsoudit k fyzickému uvěznění.

- **Sankcionování korporace:** Právnická osoba nese sankci odlišně od člověka: může být zrušena či postižena finančním nebo činnostním trestem, nikoli uvězněna.
- **Zasažené zájmy:** Soud hodnotí také dopady na zaměstnance, věřitele a další nezúčastněné osoby. Tyto dopady však automaticky nevylučují odpovídající sankci.
- **Podmínky:** Jednotlivé tresty mají vlastní přípustnost a meze. Zrušení právnické osoby nelze uložit jen jako symbolický výraz závažnosti každého trestného činu.
- **Proces:** Obhajoba korporace a zastupování nesmějí být ochromeny střetem zájmů jednající fyzické osoby. Sankce vyžaduje prokázání odpovědnosti samotné právnické osoby.

Rozhodná rozlišení a právní následky

Katalog pro právnickou osobu se nepřebírá mechanicky z trestů fyzických osob. Procesní jednání za právnickou osobu může být omezeno střetem zájmů konkrétního člověka.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Druhy:** Zrušení právnické osoby, majetkové sankce, zákazy a uveřejnění rozsudku mají rozdílné předpoklady. Podmínky pro nejintenzivnější sankci nelze nahradit pouhou morální nepřijatelností chování vedení.
- **Třetí osoby:** Výběr sankce zohledňuje zákonem relevantní zájmy věřitelů, zaměstnanců a poškozených. Ekonomická síla společnosti sama neprokazuje přiměřenost libovolného peněžitého trestu.
- **Proces:** Jednání za společnost se odlišuje od obhajoby. Střet zájmů může vylučovat konkrétní osobu ze zastupování; procesní práva společnosti nezanikají jen proto, že statutární orgán je současně obviněn.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nález III. ÚS 3031/24, 21. dubna 2026 — Přechod trestní odpovědnosti z trestně stíhané právnické osoby na právního nástupce

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 10 odst. 1 — zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob**
  Stručný obsah (parafráze): Trestní odpovědnost právnické osoby přechází na všechny její právní nástupce. Je třeba odlišit toto zvláštní pravidlo od trestní odpovědnosti jednotlivých fyzických osob.

- **čl. 40 odst. 3 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Obviněný má právo na čas a možnosti k přípravě obhajoby a na vlastní či profesionální obhajobu. Při zákonné nutné obhajobě se nezvolený obhájce ustanovuje; bezplatnou pomoc konkretizuje zákon.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí s tvrzením, že jimi byl porušen čl. 8 odst. 2, čl. 36 odst. 1 a čl. 40 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Z obsahu ústavní stížnosti a napadených rozhodnutí Ústavní soud zjistil, že stěžovatelka byla odsouzena v trestním řízení vedeném pod sp. zn. 7 T 11/2015 poté, co orgány činné v trestním řízení dospěly k závěru, že na ni podle § 10 odst. 1 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, (dále také „TOPO“ nebo „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“) přešla trestní odpovědnost jako na právní nástupkyni obchodní společnosti Metrostav, a. s., v důsledku toho, že na ni uvedená společnost převedla část svého závodu.

- **Význam a meze použití:** Přechod trestní odpovědnosti právnické osoby na právního nástupce se odlišuje od osobní viny fyzické osoby i od civilního přechodu dluhů. Posuzuje se zákonný mechanismus nástupnictví a procesní postavení jednotlivých právnických osob.

Celé publikované právní věty — Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu

Podle § 10 odst. 1 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, vstupuje právní nástupce původně stíhané právnické osoby do trestního řízení (bylo-li již započato), a to v jeho aktuální fázi, v jaké se nachází v době vzniku právního nástupnictví. Obecné soudy jsou v případě právního nástupnictví u trestně stíhané právnické osoby povinny postupovat tak, aby při zahrnutí právního nástupce do již probíhajícího trestního stíhání jeho právního předchůdce nedošlo k popření práva na obhajobu či dalších aspektů vyplývajících z práva na spravedlivý proces. Konkrétně poskytnou nástupnické právnické osobě veškerá příslušná práva i dostatečná poučení s ohledem na fázi, v níž do řízení vstupuje.

Pramen publikované právní věty: Svazek_135_web.pdf, PDF str. 288. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=III-3031-24

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• 5 Tdo 1125/2023 — Singulární nástupnictví právnické osoby a zachování práva na obhajobu. Podrobný rozbor a citace: B27.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Společnost chce v řízení zastupovat osoba, která je současně stíhána za stejnou událost.
- **Řešení:** Je třeba prověřit zákonné překážky jednání za právnickou osobu a určit oprávněného zástupce či další zákonný postup. Právo na obhajobu zůstává zachováno.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 14

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry přihlédne soud k povaze a závažnosti trestného činu, k poměrům právnické osoby, včetně její dosavadní činnosti, počtu zaměstnanců a předmětu její činnosti; přitom přihlédne též k tomu, zda právnická osoba vykonává činnost, která má strategický nebo obtížně nahraditelný význam pro národní hospodářství, obranu nebo bezpečnost. Soud také přihlédne k tomu, zda právnická osoba má zavedený účinný soubor preventivních opatření zajišťujících dodržování právních předpisů a směřujících k předcházení trestné činnosti (dále jen „preventivní opatření“), a k působení právnické osoby po činu, zejména k její účinné snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu a zavést účinný soubor preventivních opatření a nápravných opatření vedoucích k zamezení rizika opětovného spáchání stejné nebo podobné trestné činnosti (dále jen „nápravná opatření“). Přihlédne také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí činnost právnické osoby.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 15

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit pouze tyto tresty a) zrušení právnické osoby, b) propadnutí majetku, c) peněžitý trest, d) propadnutí věci, e) zákaz činnosti, f) zákaz držení a chovu zvířat, g) zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, h) zákaz přijímání dotací a subvencí, i) uveřejnění rozsudku.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 16

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud může uložit trest zrušení právnické osoby právnické osobě se sídlem v České republice, pokud její činnost spočívala zcela nebo převážně v páchání trestného činu nebo trestných činů. Trest zrušení právnické osoby nelze uložit, vylučuje-li to povaha právnické osoby.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 17

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud může uložit trest propadnutí majetku, odsuzuje-li právnickou osobu za zvlášť závažný zločin, kterým pro sebe nebo jiného získala nebo se snažila získat majetkový prospěch.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 18

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Denní sazba činí nejméně 1 000 Kč a nejvíce 2 000 000 Kč. Při určení výše denní sazby zohlední soud majetkové poměry právnické osoby, přihlédne též k výši čistého obratu právnické osoby dosaženého za poslední ukončené účetní období, pokud jej lze zjistit.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 19

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Propadnutí věci Soud může uložit právnické osobě trest propadnutí věci, včetně propadnutí náhradní hodnoty, za podmínek stanovených trestním zákoníkem.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 20

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud může uložit právnické osobě trest zákazu činnosti na jeden rok až dvacet let, byl-li trestný čin spáchán v souvislosti s touto činností.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 21

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži Soud může uložit trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži právnické osobě na jeden rok až dvacet let, dopustila-li se právnická osoba trestného činu v souvislosti s uzavíráním smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo s jejím plněním anebo s účastí v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 22

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zákaz přijímání dotací a subvencí Soud může uložit trest zákazu přijímání dotací a subvencí právnické osobě na jeden rok až dvacet let, dopustila-li se právnická osoba trestného činu v souvislosti s podáváním nebo vyřizováním žádosti o dotaci, subvenci, návratnou finanční výpomoc, příspěvek nebo jinou veřejnou podporu, s jejich poskytováním nebo využíváním.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 23

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud může uložit trest uveřejnění rozsudku, je-li třeba veřejnost seznámit s odsuzujícím rozsudkem, zejména vzhledem k povaze a závažnosti trestného činu, anebo vyžaduje-li to zájem na ochraně bezpečnosti lidí nebo majetku, popřípadě společnosti. Přitom soud určí druh veřejného sdělovacího prostředku, ve kterém má být rozsudek uveřejněn, rozsah jeho uveřejnění a lhůtu určenou právnické osobě k uveřejnění rozsudku.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 26

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zabrání věci Soud může uložit právnické osobě ochranné opatření zabrání věci, včetně zabrání náhradní hodnoty nebo zabrání spisů a zařízení, nebo namísto zabrání věci uložit pozměnění věci, odstranění určitého zařízení, označení nebo provedení jiné změny nebo omezení dispozice s věcí za podmínek stanovených trestním zákoníkem.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 27

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Na odsouzenou právnickou osobu se hledí, jako by nebyla odsouzena, jakmile byl a) trest vykonán, b) trest nebo jeho zbytek prominut, nebo c) výkon trestu promlčen.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 31

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Proti obviněné právnické osobě a obviněné fyzické osobě se koná společné řízení, jestliže jejich trestné činy spolu souvisejí, pokud tomu nebrání důležité důvody. Společné řízení koná krajský soud, je-li příslušný konat řízení alespoň o jednom z trestných činů. Jsou-li pachateli nejtěžšího trestného činu nebo nejtěžších trestných činů obviněná právnická osoba i fyzická osoba, koná společné řízení soud, který je příslušný konat řízení proti obviněné fyzické osobě.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 34

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Za právnickou osobu činí v řízení úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle občanského soudního řádu. Tato osoba musí prokázat své oprávnění k činění úkonů za právnickou osobu.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 35

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ustanovení § 34 nemá vliv na právo obviněné právnické osoby na obhajobu.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.): § 14–23, § 26–28, § 31, § 33–36. Znění: 1. 7. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

B24 — Trestání vývojových stádií trestného činu a trestné součinnosti. Adhezní řízení.

Systematika a konkrétní výklad

Trestání přípravy, pokusu a účastenství vychází ze zákonných pravidel příslušného činu a případných zvláštních možností zmírnění. Nedokonání není automatickou beztrestností ani automaticky pevně nižší sazbou. Adhezní řízení umožňuje poškozenému v trestním řízení uplatnit nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení za zákonných podmínek. Soud může přiznat nárok nebo odkázat poškozeného na jiný procesní režim.

- **Nedokonání a účast:** Pokus a účastenství mohou být trestné v zákonem určeném rozsahu, ale konkrétní nižší míra rozvoje činu a příspěvek osoby jsou významné pro sankci.
- **Dokazování:** Vina a existence civilního nároku jsou související, ale samostatné otázky. Nárok potřebuje podklady o újmě, rozsahu a příčinné souvislosti.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Trestání:** Příprava, pokus a účastenství se řídí trestností příslušného činu s konkrétními zvláštními pravidly. Nedokonání se hodnotí při individualizaci a zákonných možnostech zmírnění, nikoli automatickým dělením sazby.
- **Adheze:** Nárok musí uvést důvod a výši, být uplatněn včas a spadat do zákonného rozsahu. Poškozený má samostatné postavení; jeho výpověď jako svědka nenahrazuje procesní návrh na přiznání náhrady.
- **Rozhodnutí:** Přiznání vyžaduje skutkový podklad a odpovědnost obviněného za konkrétní újmu. Odkázání na civilní řízení není vždy popřením nároku. Úroky a další příslušenství se posuzují podle hmotného práva a řádného návrhu.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Adhezní řízení a formulace nároku

- **Předmět:** V trestním řízení se za zákonných podmínek projednává také náhrada škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení poškozenému. Předmět není totožný s otázkou viny a trestu, ačkoli se posuzuje v témže procesním rámci.
- **Uplatnění:** Nárok potřebuje identifikaci povinné osoby, skutkový důvod a požadovaný rozsah. Nestačí pouze obecně požádat o spravedlivé odškodnění. Včasnost se určuje podle aktuálního zákonného režimu, včetně zvláštních způsobů řízení.
- **Rozhodnutí:** Odsouzení automaticky nezakládá povinnost přiznat každou požadovanou částku. Nárok musí být hmotněprávně důvodný a dostatečně zjištěný. Soud může přiznat prokázanou část a ve zbývajícím rozsahu odkázat na jiné řízení.
- **Další ochrana:** Odkaz na občanskoprávní řízení není vždy rozhodnutím, že nárok neexistuje. Vyžaduje rozlišit důvod odkazu, případné účinky předchozích výroků a správné vymezení následné žaloby.

Teoretický podklad: 99 okruhů z trestního práva hmotného a procesního.docx, odstavec 606. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: trestní řád (141/1961 Sb.): § 43, § 228, § 229.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nález IV. ÚS 1898/25, 20. května 2026 — Nahlížení do spisu v řízeních ve věcech dětí mladších patnácti let

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 93 — zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže**
  Stručný obsah (parafráze): Soud pro mládež může dítěti mladšímu patnácti let za čin jinak trestný uložit vyjmenovaná výchovná a ochranná opatření. Jde o zvláštní režim dítěte, nikoli o uložení trestu trestně odpovědnému pachateli.
- **čl. 37 odst. 2 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Právo na právní pomoc se vztahuje na řízení před soudy i jinými orgány veřejné moci od jeho počátku. Má umožnit účinné hájení práv, nejen formální přítomnost zástupce.
- **čl. 6 odst. 1 — sdělení č. 209/1992 Sb., Evropská úmluva o lidských právech**
  Stručný obsah (parafráze): Každý má právo na spravedlivé a veřejné projednání věci v přiměřené době nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem. Článek připouští jen vymezené výjimky z veřejnosti.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní soud se poprvé komplexněji vyjadřuje k právům z důvodu věku trestně neodpovědných dětí, které spáchaly tzv. čin jinak trestný. Ústavní soud vysvětluje ústavněprávní význam řízení ve věcech dětí mladších patnácti let o činech jinak trestných a význam právního zastoupení trestně neodpovědných dětí v těchto řízeních včetně práva právního zástupce nahlížet do spisu a účastnit se úkonů, jejichž výsledek lze užít jako důkaz v řízení před soudem pro mládež.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Tehdy ještě ani ne patnáctiletý stěžovatel měl navázat kontakt s jedenáctiletou dívkou, kterou údajně přiměl k výrobě dětské pornografie. To vše se mělo odehrát v aplikaci Snapchat, kde uživatelé sdílí fotografie či krátká několikasekundová videa. Tato věc ale byla odložena (3. 2. 2025), neboť nebyla stěžovateli prokázána [§ 159a odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) ve spojení s § 89a odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)]. Nicméně se zjistilo, že stěžovatel nejméně čtyřikrát rozeslal videa s dětskou pornografií přes sociální sítě Snapchat a Instagram. Právě pro toto jednání se s ním vedlo řízení ve věcech dětí mladších patnácti let. Policejní orgán uzavřel, že toto protiprávní jednání je činem jinak trestným (výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií podle § 192 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, (dále jen „trestní zákoník“) a že ho spáchal právě stěžovatel. Protože nebyl v době činu trestně odpovědný (později během řízení dosáhl patnácti let), byla mu ustanovena právní zástupkyně (§ 89d zákona o soudnictví ve věcech mládeže). Té však policie neumožnila, aby nahlédla do spisu a aby se účastnila podání vysvětlení rodiči stěžovatele (právě o tyto dva úkony jde v nynější ústavní stížnosti).

- **Význam a meze použití:** Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let obsahuje vlastní pravidla účasti a přístupu ke spisu. Nízký věk dítěte neospravedlňuje automatické odnětí procesních záruk při rozhodování o protiprávním činu a opatření.

Celé publikované právní věty — Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu

I. Řízení ve věcech činů jinak trestných páchaných dětmi mladšími patnácti let zpravidla není řízením o trestním obvinění podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ledaže dítěti hrozí zbavení osobní svobody. O řízení o trestním obvinění podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod proto typicky půjde v případech těch nejzávažnějších činů jinak trestných, za něž trestní zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu [srov. § 93 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)]. II. Právo účastníka řízení nahlížet do spisu je nedílnou součástí práva na právní pomoc a vůbec práva na spravedlivý proces (čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). III. V objasňovací fázi řízení s trestně neodpovědným dítětem má právní zástupce trestně neodpovědného dítěte právo nahlížet do spisů, činit si z nich výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí. Orgány veřejné moci, které toto právo v souladu se zákonem odepřou, tíží argumentační břemeno vysvětlit, proč tu je závažný důvod pro odepření tohoto práva. IV. Není úkolem Ústavního soudu jako soudního orgánu ochrany ústavnosti, aby k zásahovým ústavním stížnostem v každé jedné věci ve výroku nálezu deklaroval porušení procesních práv, která se však nemohla dotknout celkové ústavnosti řízení.

Pramen publikované právní věty: Svazek_136_web.pdf, PDF str. 53. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=IV-1898-25

Usnesení Nejvyššího soudu 8 Tdo 854/2025, 29. 10. 2025 — Úplatný návod ke křivé výpovědi a zákaz dvojího použití prospěchu

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 347a odst. 2 a odst. 3 písm. a), § 346 odst. 2 a § 347 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): § 347a odst. 2 postihuje nabídnutí či poskytnutí prospěchu k vyvolání křivého obvinění, výpovědi, posudku nebo tlumočení; odst. 3 písm. a) zpřísňuje čin při úmyslu získat pro sebe nebo jiného prospěch. § 346 odst. 2 chrání pravdivost svědecké a znalecké výpovědi; § 347 odst. 1 řádnost tlumočení a překladů podstatných pro rozhodování.
- **Právní otázka:** K jak významné okolnosti musí směřovat úplatný návod a jak hodnotit jeho prospěch.
- **Význam a meze použití:** Úmysl návodce musí zahrnovat podstatný význam zfalšované výpovědi pro rozhodnutí. Totožný prospěch se nezapočítává současně jako znak základní a kvalifikované skutkové podstaty.

Celé publikované právní věty — oficiální právní věty Nejvyššího soudu

I. Pro naplnění znaků trestného činu maření spravedlnosti podle § 347a odst. 2 tr. zákoníku formou úplatného návodu vůči svědkovi za účelem spáchání trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 odst. 2 tr. zákoníku je třeba, aby takové jednání směřovalo k výpovědi svědka o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, k čemuž se musí vztahovat též úmyslné zavinění pachatele (podplácejícího návodce). Nestačilo by, pokud by se křivá výpověď měla týkat jen okolnosti malicherné, a tedy nerozhodné pro posouzení věci. Totéž platí i v případě úplatného návodu vůči znalci (§ 346 odst. 2 tr. zákoníku) nebo tlumočníkovi (§ 347 odst. 1 tr. zákoníku). Maření spravedlnosti, Prospěch, § 347a odst. 2, odst. 3 písm. a) tr. zákoníku II. Stejnou skutkovou okolnost zakládající znak prospěchu nelze zohlednit jako znak základní skutkové podstaty podle § 347a odst. 2 tr. zákoníku a současně i znak kvalifikované skutkové podstaty podle § 347a odst. 3 písm. a) tr. zákoníku.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-zasedani-trestniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-24-6-2026

https://rozhodnuti.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/A2A1A9879990BEC2C1258D5C0052D34D?openDocument&Highlight=0,

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Poškozený pouze oznámí, že chce nějakou kompenzaci, bez určení důvodu a výše.
- **Řešení:** Je třeba posoudit náležitosti a čas uplatnění nároku a umožnit zákonný postup. Soud nepřiznává libovolnou částku bez podkladu a odpovídajícího návrhu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

trestní řád (141/1961 Sb.), § 228

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Odsuzuje-li soud obžalovaného pro trestný čin, kterým způsobil jinému majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu nebo kterým se na úkor poškozeného bezdůvodně obohatil, uloží mu v rozsudku, aby poškozenému nahradil majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu v penězích nebo aby vydal bezdůvodné obohacení, jestliže byl nárok včas uplatněn (§ 43 odst. 3), nestanoví-li tento zákon jinak; nebrání-li tomu zákonná překážka, soud uloží obžalovanému vždy povinnost k náhradě škody nebo k vydání bezdůvodného obohacení, jestliže je výše škody nebo rozsah bezdůvodného obohacení součástí popisu skutku uvedeného ve výroku rozsudku, jímž se obžalovaný uznává vinným, a škoda v této výši nebyla dosud uhrazena nebo bezdůvodné obohacení nebylo dosud v tomto rozsahu vydáno.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 229

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Není-li podle výsledků dokazování pro vyslovení povinnosti k náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo k vydání bezdůvodného obohacení podklad nebo bylo-li by pro rozhodnutí o povinnosti k náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo k vydání bezdůvodného obohacení třeba provádět další dokazování, jež by podstatně protáhlo trestní řízení, soud odkáže poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních, popřípadě na řízení před jiným příslušným orgánem.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 58

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Má-li soud vzhledem k okolnostem případu nebo vzhledem k poměrům pachatele za to, že by použití trestní sazby odnětí svobody trestním zákonem stanovené bylo pro pachatele nepřiměřeně přísné a že lze dosáhnout nápravy pachatele i trestem kratšího trvání, může snížit trest odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby tímto zákonem stanovené.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 44

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Oprávnění poškozeného nemůže vykonávat ten, kdo je v trestním řízení stíhán jako spoluobviněný.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 43

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil (poškozený), má právo činit návrh na doplnění dokazování, nahlížet do spisů (§ 65), zúčastnit se sjednávání dohody o vině a trestu, zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání nebo o schválení dohody o vině a trestu a před skončením řízení se k věci vyjádřit. Jde-li o trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), rozumí se pro účely tohoto zákona majetkovou škodou, jež byla poškozenému způsobena trestným činem, i dlužné výživné.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 20

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jednání, které záleží v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závažného zločinu (§ 14 odst. 3), zejména v jeho organizování, opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů k jeho spáchání, ve spolčení, srocení, v návodu nebo pomoci k takovému zločinu, je přípravou jen tehdy, jestliže to trestní zákon u příslušného trestného činu výslovně stanoví a pokud nedošlo k pokusu ani dokonání zvlášť závažného zločinu.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 21

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, je pokusem trestného činu, jestliže k dokonání trestného činu nedošlo.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 24

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor), b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce), nebo c) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo slibem přispět po trestném činu (pomocník).

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 39

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života a k možnosti jeho nápravy; dále přihlédne k chování pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu; přihlédne též k jeho postoji k trestnému činu v trestním řízení, zda sjednal dohodu o vině a trestu, prohlásil svou vinu nebo označil rozhodné skutečnosti za nesporné, a pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Přihlédne také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 206

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Po provedení úkonů uvedených v § 205 předseda senátu vyzve státního zástupce, aby přednesl podstatné body obžaloby a uvedl, které skutečnosti považuje za nesporné a zda po jejím podání nastala nějaká skutečnost významná z hlediska dalšího řízení. Ve zbytku státní zástupce odkáže na písemné vyhotovení obžaloby.

Právní opora a časová znění předpisů

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 20–21, § 24, § 39, § 58. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 43–44, § 46, § 206, § 228–229. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

B25 — Trestání souběhu trestných činů a trestných činů pokračujících, trvajících a hromadných z hlediska hmotně právního a procesního.

Systematika a konkrétní výklad

Souběh a pokračování mají dopad na kvalifikaci, jednotu skutku a výběr sankce. Úhrnný, souhrnný a společný trest mají rozdílné zákonné předpoklady. Souhrnný trest se vztahuje k odsouzení za sbíhající se čin v příslušném časovém vztahu; společný trest řeší pokračování při dřívějším rozhodnutí o dílčích útocích. Proces musí respektovat pravomocně rozhodnuté skutky a zákonné možnosti navázání na předchozí rozsudek.

- **Úhrnný a souhrnný trest:** Úhrnný trest reaguje na více činů projednávaných společně, souhrnný na zákonem určenou situaci dřívějšího odsouzení. Rozhodující je časová osa, nikoli pořadí policejního odhalení.
- **Jednota činu:** Pokračování či trvání ovlivňují, za jaký celek se trest ukládá. Společný trest za pokračování má vlastní podmínky.
- **Procesní návaznost:** Nové rozhodnutí musí správně vyřešit vztah k předchozímu výroku o vině a trestu. Nelze ponechat duplicitní sankce v rozporu se zákonem.
- **Materiální hodnocení:** Mnohost zvyšuje význam celkového jednání, ale neumožňuje libovolné sčítání sazeb. Použije se příslušný zákonný princip ukládání.

Rozhodná rozlišení a právní následky

Dřívější rozsudek nelze libovolně ignorovat ani vždy mechanicky přičíst jeho trest. Klíčový je čas skutku, rozhodnutí a povaha souběhu či pokračování.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Úhrnný trest:** Reaguje na sbíhající se činy projednávané společně. Souhrnný navazuje na dřívější odsouzení za jiný sbíhající se čin; časový vztah skutků a prvního odsuzujícího rozsudku je zásadní.
- **Společný trest:** Souvisí s pokračováním a předchozím rozhodnutím o dílčích útocích. Nelze jej použít jen proto, že nový čin má stejný název nebo byl spáchán stejným člověkem.
- **Procesní dopad:** Zrušení či navázání na předchozí výroky je zákonným následkem konkrétního institutu. Soud musí přesně vymezit, co zůstává zachováno a co nahrazuje; jednoduchý součet dřívějšího a nového trestu nepostačuje.

Judikatura a konkrétní kauzy

Usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu 15 Tdo 1111/2024, 29. 1. 2025 — Jednočinný souběh manipulace veřejné zakázky a úplatku

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 256 a § 331 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník**
  Stručný obsah (parafráze): § 256 postihuje úmyslné zjednání přednosti nebo výhodnějších podmínek při zakázce, soutěži či dražbě na úkor jiných. § 331 postihuje přijetí, příslib nebo vyžádání úplatku ve vymezených souvislostech.

- **Právní otázka:** Zda přijetí úplatku v souvislosti se zvýhodněním v zakázce musí být právně posouzeno jen jako jeden trestný čin.
- **Význam a meze použití:** Velký senát připustil jednočinný souběh. Každá skutková podstata má vlastní znaky a chráněné zájmy; soud je prokazuje samostatně a při trestu nesmí stejnou okolnost mechanicky započítat vícekrát.

Celé publikované právní věty — oficiální právní věty Nejvyššího soudu

Jednočinný souběh trestných činů zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 tr. zákoníku a přijetí úplatku podle § 331 tr. zákoníku není vyloučen.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-zasedani-trestniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-24-6-2026

https://rozhodnuti.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/A5D7440313C7F6D4C1258C91004D08C4?openDocument&Highlight=0,

Odborné rozbory společných témat: Martin Košatka, Jakub Drápal — Vliv trestní minulosti na uložení trestu a její mnohonásobné přičítání; ČPVP 2/2025, s. 191–213 — B19.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Soud připočte dřívější trest k novému bez posouzení podmínek souhrnného trestu.
- **Řešení:** Je nutné vyhodnotit zákonný časový vztah činů a odsouzení a povinné následky pro dřívější výrok o trestu. Typ trestu není účetní součet.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 44

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Upuštění od uložení souhrnného trestu Soud upustí od uložení souhrnného trestu podle § 43 odst. 2, má-li za to, že trest uložený dřívějším rozsudkem je dostatečný.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 231

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Vyjde-li najevo mimo hlavní líčení některá z okolností uvedených v § 223 odst. 1 a 2, § 223a odst. 1 nebo § 224 odst. 1 a 2, soud rozhodne o zastavení trestního stíhání nebo o jeho přerušení, o podmíněném zastavení trestního stíhání, anebo o schválení narovnání.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 306

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Všechny písemnosti určené pro obviněného se doručují toliko obhájci.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 39

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života a k možnosti jeho nápravy; dále přihlédne k chování pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu; přihlédne též k jeho postoji k trestnému činu v trestním řízení, zda sjednal dohodu o vině a trestu, prohlásil svou vinu nebo označil rozhodné skutečnosti za nesporné, a pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Přihlédne také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 43

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Odsuzuje-li soud pachatele za dva nebo více trestných činů, uloží mu úhrnný trest podle toho ustanovení, které se vztahuje na trestný čin z nich nejpřísněji trestný; jde-li o vícečinný souběh většího počtu trestných činů, může soud pachateli uložit trest odnětí svobody v rámci trestní sazby, jejíž horní hranice se zvyšuje o jednu třetinu; horní hranice trestní sazby odnětí svobody však nesmí ani po tomto zvýšení převyšovat dvacet let a při ukládání výjimečného trestu odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let nesmí převyšovat třicet let. Vedle trestu přípustného podle takového ustanovení lze v rámci úhrnného trestu uložit i jiný druh trestu, jestliže jeho uložení by bylo odůvodněno některým ze souzených trestných činů. Jsou-li dolní hranice trestních sazeb odnětí svobody různé, je dolní hranicí úhrnného trestu nejvyšší z nich. Stanoví-li trestní zákon za některý z takových trestných činů pouze trest odnětí svobody, může být úhrnným trestem jen trest odnětí svobody jako trest samostatný.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 45

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Odsuzuje-li soud pachatele za dílčí útok u pokračování v trestném činu (§ 116), za jehož ostatní útoky byl odsouzen rozsudkem, který již nabyl právní moci, zruší v tomto dřívějším rozsudku výrok o vině o pokračujícím trestném činu a trestných činech spáchaných s ním v jednočinném souběhu, celý výrok o trestu, jakož i další výroky, které mají v uvedeném výroku o vině svůj podklad, a znovu při vázanosti skutkovými zjištěními v zrušeném rozsudku rozhodne o vině pokračujícím trestným činem, včetně nového dílčího útoku, popřípadě trestných činech spáchaných s ním v jednočinném souběhu, o společném trestu za pokračující trestný čin, který nesmí být mírnější než trest uložený rozsudkem dřívějším, a případně i o navazujících výrocích, které mají ve výroku o vině svůj podklad. V rámci společného trestu za pokračování v trestném činu musí soud vyslovit trest ztráty čestných titulů nebo vyznamenání, ztráty vojenské hodnosti, propadnutí majetku nebo propadnutí věci, jestliže takový trest byl vysloven již rozsudkem dřívějším.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 116

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Pokračování v trestném činu Pokračováním v trestném činu se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou podstatu stejného trestného činu, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 12

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Orgány činnými v trestním řízení se rozumějí soud, státní zástupce a policejní orgán.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 23

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) K urychlení řízení nebo z jiných důležitých důvodů lze řízení o některém z trestných činů nebo proti některému z obviněných vyloučit ze společného řízení.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 35

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Obhájcem v trestním řízení může být jen advokát. Pro jednotlivé úkony trestního řízení se může obhájce dát zastoupit koncipientem. Koncipient nemůže obhájce zastupovat v řízeních před krajským soudem jako soudem prvního stupně, před vrchním soudem nebo Nejvyšším soudem; nahlížet do spisů může koncipient i v těchto řízeních.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 220

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Soud může rozhodovat jen o skutku, který je uveden v žalobním návrhu.

Právní opora a časová znění předpisů

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 39, § 43–45, § 116. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 12, § 23, § 35, § 220, § 231, § 306. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

B26 — Trestání recidivy trestných činů a zvlášť závažných zločinů. Trestání pachatele trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Alternativy v trestním právu procesním.

Systematika a konkrétní výklad

Recidiva se odlišuje od souběhu a může být relevantní pro individualizaci nebo zvláštní zákonné pravidlo. Mimořádné zvýšení trestu a trestání činu ve prospěch organizované zločinecké skupiny mají konkrétní podmínky. Procesní alternativy zahrnují zákonem vymezené odklony a další zvláštní způsoby vyřízení. Podmíněné zastavení a narovnání nejsou obecnou možností uzavřít libovolné stíhání soukromou dohodou.

- **Recidiva a souběh:** Recidiva reaguje na další čin po relevantním předchozím odsouzení. Souběh spojuje činy podle jiné časové hranice. Mediální označení opakovaného pachatele není právní kvalifikací.
- **Význam minulosti:** Předchozí odsouzení může být znakem podstaty nebo relevantní okolností při sankci. Zákaz dvojího přičtení vyžaduje oddělit tyto funkce.
- **Čas a právní stav:** Zahlazení a další účinky dřívějšího odsouzení se zkoumají podle zákona. Nelze bez dalšího použít každý historický záznam stejným způsobem.
- **Individualizace:** Soud hodnotí také povahu předchozích činů, časový odstup a vývoj osoby. Empirická kritika přísného trestání recidivy je odborným názorem, nikoli novelou zákona.

Rozhodná rozlišení a právní následky

Předchozí odsouzení není univerzální automatické zvýšení sazby. Odklon vyžaduje osobní, věcné a procesní podmínky; poškozeného nelze nutit k dohodě.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Recidiva:** Rozlišuje se obecná, druhová a speciální opakovanost v doktrinálním smyslu a konkrétní zákonné důsledky. Předchozí odsouzení může ovlivnit skutkovou podstatu, výměru i možnost alternativy; je nutné zabránit nepřípustnému dvojímu přičtení.
- **Zvláštní sazby:** Mimořádné zvýšení a čin ve prospěch organizované zločinecké skupiny vyžadují zvláštní zákonné předpoklady. Populární označení recidivista nebo člen gangu právní analýzu nenahrazuje.
- **Odklon:** Podmíněné zastavení, narovnání a další postupy mají odlišné podmínky. Souhlas a náhrada škody mohou být relevantní, ale samy nezakládají automatické ukončení veřejného trestního nároku.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Procesní alternativy a recidiva nejsou totožné pojmy

účinná změna 2026; starší příklady přečíslovány

- **Recidiva u krádeže:** § 205 odst. 1 písm. f) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, váže kvalifikaci na odsouzení nebo potrestání za takový čin v posledních třech letech. Po novele se tato okolnost nachází v základní skutkové podstatě; starší samostatná úprava a sazba se nesmí vydávat za stav roku 2026.
- **Obecná recidiva:** Dřívější odsouzení může vedle znaku konkrétní skutkové podstaty ovlivňovat individualizaci trestu, možnost určitého odklonu a prognózu nápravy. Tyto účinky mají odlišné právní podmínky; samotný zápis v rejstříku trestů nenahrazuje jejich ověření.
- **Zákaz dvojího přičítání:** Okolnost použitá jako znak trestného činu se znovu nesmí přičítat jako běžná přitěžující okolnost v rozporu s § 39. Při posuzování širšího způsobu života však může soud hodnotit další skutkové okolnosti, které nejsou tímto znakem vyčerpány.

Jan Kocina, Velká novela trestních předpisů – hmotněprávní změny, Bulletin advokacie 11/2025. Pramen: BA_11_2025_web.pdf, PDF str. 15–18.

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• II.ÚS 482/18 — Podmíněné propuštění a dvojí přičítání minulosti. Podrobný rozbor a citace: B20.

Odborné rozbory společných témat: Martin Košatka, Jakub Drápal — Vliv trestní minulosti na uložení trestu a její mnohonásobné přičítání; ČPVP 2/2025, s. 191–213 — B19.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Obviněný předloží soukromou dohodu a žádá povinné ukončení stíhání závažného zločinu.
- **Řešení:** Je nutné ověřit druh činu a podmínky konkrétního procesního institutu. Soukromé narovnání samo nezakládá veřejnoprávní povinnost stíhání zastavit.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 59

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pachateli, který znovu spáchal zvlášť závažný zločin (§ 14 odst. 3), ač již byl pro takový nebo jiný zvlášť závažný zločin potrestán, může soud uložit trest v horní polovině trestní sazby odnětí svobody stanovené v trestním zákoně, jejíž horní hranice se zvyšuje o jednu třetinu, jestliže závažnost zvlášť závažného zločinu je vzhledem k takové recidivě a ostatním okolnostem případu vysoká nebo možnost nápravy pachatele je ztížena.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 307

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) V řízení o přečinu může se souhlasem obviněného soud a v přípravném řízení státní zástupce podmíněně zastavit trestní stíhání, jestliže a) obviněný se k činu doznal, b) nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její náhradě uzavřel dohodu, anebo učinil jiná potřebná opatření k její náhradě, c) vydal bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o jeho vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání, a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 308

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) O započtení doby podle § 307 odst. 5 rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce ihned po právní moci rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání; v rozhodnutí uvede předpokládané datum ukončení doby trvání závazku zdržet se určité činnosti.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 309

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) V řízení o přečinu může se souhlasem obviněného a poškozeného soud a v přípravném řízení státní zástupce rozhodnout o schválení narovnání, jestliže obviněný a) prohlásil, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a nejsou důvodné pochybnosti o tom, že jeho prohlášení bylo učiněno svobodně, vážně a určitě, b) nahradil, případně jinak odčinil, poškozenému škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou přečinem nebo učinil jiné potřebné úkony k její náhradě nebo odčinění anebo nahradil alespoň 30 % způsobené škody nebo nemajetkové újmy a zbytek se zavázal poškozenému nahradit v dohodnuté době ve splátkách, není-li tento závazek v rozporu s právními předpisy, a c) vydal bezdůvodné obohacení nebo učinil jiné potřebné úkony k jeho vydání, nebo vydal alespoň 30 % bezdůvodného obohacení a zbytek se zavázal poškozenému vydat v dohodnuté době ve splátkách, není-li tento závazek v rozporu s právními předpisy, a takový způsob vyřízení věci lze vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu, k míře, jakou byl přečinem dotčen veřejný zájem, k osobě obviněného a jeho poměrům považovat za dostačující.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 311

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Rozhodnutí o schválení narovnání musí obsahovat: a) popis skutku, jehož se narovnání týká, a jeho právní posouzení, b) obsah narovnání zahrnující výši nahrazené nebo jinak odčiněné škody nebo nemajetkové újmy anebo škody nebo nemajetkové újmy, k jejíž náhradě nebo jinému odčinění byly učiněny potřebné úkony, c) rozsah bezdůvodného obohacení, které bylo vydáno nebo k jehož vydání byly učiněny potřebné úkony, d) povinnost obviněného nahradit poškozenému zbytek škody nebo nemajetkové újmy anebo vydat poškozenému zbytek bezdůvodného obohacení, výši splátek a podmínky splatnosti, pokud byl mezi obviněným a poškozeným tento závazek sjednán, a e) výrok o zastavení trestního stíhání pro skutek, ve kterém je spatřován přečin, jehož se narovnání týká.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 314

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Nebylo-li narovnání soudem nebo v přípravném řízení státním zástupcem schváleno poté, co obviněný učinil prohlášení podle § 309 odst. 1, že spáchal skutek, pro který je stíhán, nelze k tomuto prohlášení v dalším řízení přihlížet jako k důkazu.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 175a

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Jestliže výsledky vyšetřování dostatečně prokazují závěr, že se skutek stal, že tento skutek je trestným činem a že jej spáchal obviněný, může státní zástupce zahájit jednání o dohodě o vině a trestu na návrh obviněného nebo i bez takového návrhu. Neshledá-li státní zástupce návrh obviněného důvodným, vyrozumí o svém stanovisku obviněného, a má-li obviněný obhájce, též jeho.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 175b

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Došlo-li k sjednání dohody o vině a trestu, státní zástupce podá soudu v rozsahu sjednané dohody návrh na schválení dohody o vině a trestu. Nedošlo-li k dohodě o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo o vydání bezdůvodného obohacení, státní zástupce na tuto skutečnost v návrhu na schválení dohody o vině a trestu soud upozorní.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 42

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Přitěžující okolnosti Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel a) spáchal trestný čin s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, b) spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti, z pomsty, pro něčí skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické nebo sociální skupině, národnost, věk, pohlaví, sexuální orientaci, zdravotní postižení, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je někdo skutečně nebo domněle bez vyznání, pro něčí skutečnou nebo domnělou příslušnost k jiné skupině osob anebo z jiné zavrženíhodné pohnutky, c) spáchal trestný čin surovým nebo trýznivým způsobem, zákeřně, se zvláštní lstí nebo jiným obdobným způsobem, d) spáchal trestný čin využívaje něčí nouze, tísně, bezbrannosti, závislosti nebo podřízenosti, e) trestným činem porušil zvláštní povinnost, f) ke spáchání trestného činu zneužil svého zaměstnání, postavení nebo funkce, g) spáchal trestný čin vůči osobě podílející se na záchraně života a zdraví nebo na ochraně majetku, h) spáchal trestný čin vůči dítěti, osobě blízké, těhotné, nemocné, zdravotně postižené, vysokého věku nebo nemohoucí a ohrozil tím jejich život nebo zdraví, způsobil jim škodu, újmu na zdraví nebo jinou újmu anebo se na jejich úkor bezdůvodně obohatil, i) svedl k činu jinak trestnému, provinění nebo trestnému činu jiného, zejména dítě mladší patnácti let, mladistvého nebo osobu ve věku blízkém věku mladistvých, j) spáchal trestný čin za krizové situace, živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek, anebo na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace, k) trestným činem způsobil vyšší škodu nebo jiný větší škodlivý následek, l) trestným činem získal vyšší prospěch, m) spáchal trestný čin ve větším rozsahu, na více věcech nebo více osobách, anebo trestný čin páchal nebo v něm pokračoval po delší dobu, n) spáchal více trestných činů, o) spáchal trestný čin s další osobou, p) spáchal trestný čin jako organizátor, jako člen organizované skupiny nebo člen spolčení, nebo q) byl již pro trestný čin odsouzen; soud je oprávněn podle povahy předchozího odsouzení nepokládat tuto okolnost za přitěžující, zejména s ohledem na význam chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsob provedení činu a jeho následky, okolnosti, za kterých byl čin spáchán, osobu pachatele, míru jeho zavinění, jeho pohnutku a dobu, která uplynula od posledního odsouzení, a jde-li o pachatele trestného činu, který byl spáchán ve stavu vyvolaném duševní poruchou, anebo o pachatele, který se oddává zneužívání návykové látky a spáchal trestný čin pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním, také tehdy, započal-li léčení nebo učinil jiná potřebná opatření k jeho zahájení.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 108

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody stanovené v trestním zákoně se u pachatele trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny zvyšuje o jednu třetinu. Takovému pachateli soud uloží trest odnětí svobody v horní polovině takto stanovené trestní sazby odnětí svobody, nejsou-li zároveň splněny podmínky pro mimořádné snížení trestu odnětí svobody podle § 58.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 129

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Organizovaná zločinecká skupina Organizovaná zločinecká skupina je společenstvím nejméně tří trestně odpovědných osob s vnitřní organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, které je zaměřeno na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 39

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života a k možnosti jeho nápravy; dále přihlédne k chování pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu; přihlédne též k jeho postoji k trestnému činu v trestním řízení, zda sjednal dohodu o vině a trestu, prohlásil svou vinu nebo označil rozhodné skutečnosti za nesporné, a pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k tomu, jak významným způsobem přispěl k objasnění zločinu spáchaného členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Přihlédne také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí život pachatele.

Právní opora a časová znění předpisů

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 39, § 42, § 59, § 108, § 129, § 205. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 175a, § 175b, § 307–314. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

B27 — Trestní odpovědnost právnických osob. Zvláštní způsoby řízení.

Systematika a konkrétní výklad

Odpovědnost právnické osoby vyžaduje zákonný okruh činů, přičitatelné jednání a souvislost s právnickou osobou. Nelze ji založit jen tím, že se čin stal v její budově. Zákon vymezuje relevantní jednající osoby, přičtení jejich jednání a možnost zproštění při splnění podmínek. Odpovědnost právnické a fyzické osoby se mohou uplatnit vedle sebe. Zvláštní řízení mají vlastní pravidla, zejména zastoupení, souběh a procesní zajištění.

- **Přičitatelnost organizaci:** Odpovědnost právnické osoby vyžaduje zákonné propojení jednání osoby s korporací. Není prostým automatickým převodem každé zaměstnancovy viny.
- **Compliance a liberace:** Přijatá opatření se hodnotí materiálně podle účinnosti a zákonných podmínek. Formální kodex v zásuvce neprokazuje sám vynaložení veškerého požadovaného úsilí.
- **Procesní subjekt:** Korporace má vlastní postavení obviněného, práva obhajoby a pravidla zastupování. Fyzická osoba jednající za ni může být současně stíhána, což vyvolává otázku střetu zájmů.
- **Výsledek:** Odpovědnost fyzické a právnické osoby může existovat souběžně, ale každá se musí samostatně odůvodnit příslušným zákonným režimem.

Rozhodná rozlišení a právní následky

Nezjištění konkrétní fyzické osoby nemusí vždy vyloučit odpovědnost právnické osoby; musejí být prokázány zákonné předpoklady. Formální interní předpis není automatickou liberací.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Přičtení:** Odpovědnost právnické osoby se odvozuje od zákonem vymezeného jednání a vazby k její činnosti či zájmu. Protiprávní jednání zaměstnance mimo relevantní souvislost není automaticky činem společnosti.
- **Liberační obrana:** Posuzuje se skutečně vynaložené úsilí, systém prevence, kontrola a reakce na riziko. Etický kodex bez školení, odpovědnosti a fungující kontroly může zůstat pouhým formálním dokumentem.
- **Zvláštní řízení:** Zkrácené přípravné řízení, trestní příkaz a další postupy mají vlastní podmínky. Souběh řízení fyzické a právnické osoby neumožňuje přeskočit dokazování individuálních zákonných předpokladů každé odpovědnosti.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Nový odklon právnické osoby od 1. července 2026

účinná změna od 1. 7. 2026

- **Právní povaha:** Podmíněné upuštění od trestního stíhání podle § 37b až 37e zákona č. 418/2011 Sb., zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, není odsuzujícím rozsudkem ani dohodou o vině a trestu. Zákon vyžaduje dostatečně odůvodněný závěr o skutku, trestném činu a jeho spáchání právnickou osobou, ale nevyžaduje její doznání jako samostatnou podmínku.
- **Základní podmínky:** Právnická osoba musí souhlasit, vypořádat způsobenou škodu a bezdůvodné obohacení zákonem dovoleným způsobem, zavázat se k nápravě škodlivých následků a složit přiměřenou částku státu na pomoc obětem. Orgán navíc hodnotí, zda takové vyřízení postačuje vzhledem k závažnosti, poměrům a veřejnému zájmu. Splnění plateb samo odklon nezaručuje.
- **Rozšířené závazky:** § 37b odst. 2 umožňuje vyžadovat zdržení se určité činnosti, účinný soubor preventivních a nápravných opatření nebo tato opatření podrobená kontrole. Soud nebo státní zástupce schvaluje způsobilé kontrolující osoby z předloženého seznamu; kontrolující není běžným zaměstnancem podléhajícím libovolným pokynům stíhané společnosti.
- **Zkušební doba a stížnost:** Podle § 37c činí základní zkušební doba šest měsíců až dva roky, při rozšířených závazcích šest měsíců až pět let. Začíná právní mocí. Právnická osoba a poškozený mají proti rozhodnutí stížnost s odkladným účinkem; rozhoduje-li soud, přísluší také státnímu zástupci.
- **Rozdíl proti vyvinění:** Účinná předchozí opatření k zabránění trestnému činu mohou být významná již pro přičitatelnost podle § 8 odst. 5. Naproti tomu nápravný program v tomto odklonu řeší situaci, v níž je spáchání trestného činu právnickou osobou dostatečně odůvodněno.

Tomáš Syrový, Jaroslav Fenyk a Ladislav Smejkal, Nový druh dohody trestně odpovědné právnické osoby se státem, Bulletin advokacie 7–8/2026. Pramen: BA_78_2026_web.pdf, PDF str. 13–18.

Judikatura a konkrétní kauzy

Usnesení Nejvyššího soudu 5 Tdo 1125/2023, 19. 6. 2024 — Singulární nástupnictví právnické osoby a zachování práva na obhajobu

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 10 odst. 1 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob Stručný obsah (parafráze):** Trestní odpovědnost zanikající či přeměňované právnické osoby přechází na její právní nástupce. Pravidlo brání zániku odpovědnosti pouhou korporační přeměnou.
- **Právní otázka:** Zda a za jakých procesních záruk může trestní odpovědnost přejít na právního nástupce.
- **Význam a meze použití:** Nestačí označit smlouvu jako převod jednotlivého aktiva. Hodnotí se rozsah a význam převodu i snaha vyhnout se sankci. Nástupci musí být reálně zpřístupněny obžaloba, rozhodnutí a spis a musí dostat čas k obhajobě, i když se nástupnictví zjistí až v odvolání.

Celé publikované právní věty — oficiální právní věty Nejvyššího soudu

Přechod trestní odpovědnosti na právního nástupce obviněné právnické osoby podle § 10 odst. 1 t. o. p. o. je možný i v případech singulární sukcese na jednoho nebo více právních nástupců. Je však třeba zkoumat všechny konkrétní okolnosti právního nástupnictví, zejména objem a charakter převáděných práv a povinností, jejich význam pro právního předchůdce a subjektivní hledisko právního předchůdce v tom smyslu, zda jeho záměrem byla snaha vyhnout se potenciální trestní sankci za spáchaný trestný čin. Trestní stíhání právního nástupce právnické osoby je možné vést také tehdy, pokud se trestní stíhání právního předchůdce nachází již v odvolacím řízení a odvolací soud se dozví o právním nástupnictví až v tomto stadiu trestního řízení. V takové situaci není třeba zahajovat trestní stíhání právního nástupce, je však nutné mu doručit obžalobu, rozhodnutí soudu prvního stupně, případně též odvolání podané právním předchůdcem, umožnit mu prostudování trestního spisu v reálném čase, tedy poskytnout mu dostatečný a přiměřený prostor k uplatnění obhajovacích práv a umožnit mu tak plnohodnotnou účast u veřejného zasedání včetně návrhů na zopakování či provedení důkazů.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-zasedani-trestniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-24-6-2026

https://rozhodnuti.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/A6934A75C88634DBC1258BA3004D2432?openDocument&Highlight=0,

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Společnost tvrdí, že existence etického kodexu sama prokazuje vynaložení veškerého potřebného úsilí.
- **Řešení:** Je třeba zkoumat skutečně přijatá a uplatňovaná opatření ve vztahu k zákonné podmínce. Pouhá listina bez fungující praxe nenahrazuje důkaz splnění liberačního důvodu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 1

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Tento zákon upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, tresty a ochranná opatření, které lze za spáchání stanovených trestných činů právnickým osobám uložit, a postup v řízení proti právnickým osobám.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 2

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu spáchaného na území České republiky právnickou osobou, která má sídlo v České republice nebo má na území České republiky umístěn podnik nebo organizační složku, anebo zde alespoň vykonává svoji činnost nebo zde má svůj majetek.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 3

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Podle zákona České republiky se posuzuje také trestnost činu, pokud jej v cizině spáchala právnická osoba mající sídlo v České republice.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 4

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 149 trestního zákoníku), padělání a pozměnění peněz (§ 233 trestního zákoníku), udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235 trestního zákoníku), výroby a držení padělatelského náčiní a zařízení určeného k neoprávněnému získání platebního prostředku (§ 236 trestního zákoníku), neoprávněné výroby peněz (§ 237 trestního zákoníku), rozvracení republiky (§ 310 trestního zákoníku), teroristického útoku (§ 311 trestního zákoníku), teroru (§ 312 trestního zákoníku), účasti na teroristické skupině (§ 312a trestního zákoníku), financování terorismu (§ 312d trestního zákoníku), podpory a propagace terorismu (§ 312e trestního zákoníku), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f trestního zákoníku), sabotáže (§ 314 trestního zákoníku), vyzvědačství (§ 316 trestního zákoníku), násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323 trestního zákoníku), násilí proti úřední osobě (§ 325 trestního zákoníku), padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348 trestního zákoníku), genocidia (§ 400 trestního zákoníku), útoku proti lidskosti (§ 401 trestního zákoníku), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402 trestního zákoníku), přípravy útočné války (§ 406 trestního zákoníku), válečné krutosti (§ 412 trestního zákoníku), perzekuce obyvatelstva (§ 413 trestního zákoníku), plenění v prostoru válečných operací (§ 414 trestního zákoníku), zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků (§ 415 trestního zákoníku), zneužití vlajky a příměří (§ 416 trestního zákoníku) a ublížení parlamentáři (§ 417 trestního zákoníku) i tehdy, spáchala-li takový trestný čin v cizině právnická osoba, která nemá sídlo v České republice.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 5

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Podle zákona České republiky se posuzuje také trestnost činu, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“).

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 6

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Podle tohoto zákona nejsou trestně odpovědné a) Česká republika, b) územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 7

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Trestné činy Trestnými činy se pro účely tohoto zákona rozumí zločiny nebo přečiny uvedené v trestním zákoníku, s výjimkou trestných činů zabití (§ 141 trestního zákoníku), vraždy novorozeného dítěte matkou (§ 142 trestního zákoníku), účasti na sebevraždě (§ 144 trestního zákoníku), rvačky (§ 158 trestního zákoníku), soulože mezi příbuznými (§ 188 trestního zákoníku), dvojího manželství a partnerství (§ 194 trestního zákoníku), opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195 trestního zákoníku), zanedbání povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199 trestního zákoníku), porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 trestního zákoníku, vlastizrady (§ 309 trestního zákoníku), zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace (§ 315 trestního zákoníku), spolupráce s nepřítelem (§ 319 trestního zákoníku), válečné zrady (§ 320 trestního zákoníku), služby v cizích ozbrojených silách (§ 321 trestního zákoníku), osvobození vězně (§ 338 trestního zákoníku), násilného překročení státní hranice (§ 339 trestního zákoníku), vzpoury vězňů (§ 344 trestního zákoníku), nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku), opilství (§ 360 trestního zákoníku), proti branné povinnosti uvedených ve zvláštní části hlavě jedenácté trestního zákoníku, vojenských uvedených ve zvláštní části hlavě dvanácté trestního zákoníku a použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411 trestního zákoníku).

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 9

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pachatelem trestného činu je právnická osoba, které lze přičítat porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem způsobem uvedeným v tomto zákoně.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 10

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestní odpovědnost právnické osoby přechází na všechny její právní nástupce.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 11

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Trestní odpovědnost právnické osoby zaniká, jestliže dobrovolně upustila od dalšího protiprávního jednání a a) odstranila nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem, anebo škodlivému následku zamezila nebo škodlivý následek napravila, nebo b) učinila státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu o trestném činu oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem, mohlo být ještě odstraněno nebo škodlivému následku trestného činu mohlo být ještě zabráněno.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 12

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Promlčení trestní odpovědnosti Na promlčení trestní odpovědnosti právnických osob platí obdobně § 34 trestního zákoníku. Do promlčecí doby se nezapočítává zkušební doba podmíněného upuštění od trestního stíhání.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 31

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Proti obviněné právnické osobě a obviněné fyzické osobě se koná společné řízení, jestliže jejich trestné činy spolu souvisejí, pokud tomu nebrání důležité důvody. Společné řízení koná krajský soud, je-li příslušný konat řízení alespoň o jednom z trestných činů. Jsou-li pachateli nejtěžšího trestného činu nebo nejtěžších trestných činů obviněná právnická osoba i fyzická osoba, koná společné řízení soud, který je příslušný konat řízení proti obviněné fyzické osobě.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 34

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Za právnickou osobu činí v řízení úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle občanského soudního řádu. Tato osoba musí prokázat své oprávnění k činění úkonů za právnickou osobu.

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.), § 35

Znění: 1. 7. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ustanovení § 34 nemá vliv na právo obviněné právnické osoby na obhajobu.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (418/2011 Sb.): § 1–13, § 28, § 31, § 34–35, § 37b, § 37c, § 37d, § 37e. Znění: 1. 7. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 314b, § 314c, § 314e. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

B28 — Zánik trestu a ochranného opatření. Vykonávací řízení (základní zásady). Řízení před Evropským soudem pro lidská práva.

Systematika a konkrétní výklad

Zánik trestu a zánik trestní odpovědnosti se liší. Výkon trestu, promlčení výkonu, milost a další zákonné instituty mají různé předpoklady i účinky na odsouzení. Vykonávací řízení realizuje pravomocné a vykonatelné rozhodnutí v zákonném režimu. ESLP kontroluje dodržování Úmluvy, není další běžnou instancí českého trestního odvolání. Přípustnost stížnosti závisí zejména na vyčerpání vnitrostátních prostředků a dodržení aktuální lhůty Úmluvy.

- **Tři různé konce:** Zánik trestní odpovědnosti, zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení mají odlišné účinky. Účinná lítost se nezaměňuje s prominutím již uloženého trestu.
- **Vykonávací orgány:** Soud a další orgány realizují výrok podle zákona. Prezidentova milost nebo amnestie působí v rozsahu konkrétního aktu, nikoli automaticky na každou související povinnost.
- **Procesní kontrola:** Podmínky návratu povinnosti vykonat trest či pokračování opatření se zkoumají stanoveným postupem. Politický dopis nemůže nahrazovat příslušné soudní rozhodnutí.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

- **Zánik a zahlazení:** Promlčení výkonu, prominutí trestu, splnění opatření a zahlazení odsouzení mají odlišné účinky. U milosti či amnestie se zkoumá přesný obsah rozhodnutí a procesní orgán příslušný k jeho aplikaci.
- **ESLP:** Soud chrání práva z Úmluvy po splnění podmínek přijatelnosti. Čtyřměsíční lhůta a vyčerpání účinných domácích prostředků vyžadují konkrétní výpočet; nesprávný předpoklad, že lze nejprve neomezeně čekat, může vést k odmítnutí.
- **Následky rozsudku:** Konstatování porušení a spravedlivé zadostiučinění se odlišují od domácí obnovy či jiné nápravy. ESLP nefunguje jako další český trestní soud a jeho rozsudek automaticky neruší každý vnitrostátní výrok.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Individuální stížnost k ESLP a podmínky přijatelnosti

- **Stěžovatel a zásah:** Jednotlivec musí tvrdit, že je obětí porušení práva chráněného Úmluvou přičitatelného smluvnímu státu. ESLP neposuzuje abstraktní nesouhlas s politickou situací a není běžným odvolacím soudem proti každému národnímu rozsudku.
- **Subsidiarita:** Před podáním se vyčerpávají účinné vnitrostátní prostředky ve významu Úmluvy. Je třeba, aby podstata vytýkaného porušení mohla být posouzena vnitrostátními orgány; pouhé neformální stížnosti mimo dostupný proces nestačí.
- **Lhůta:** Článek 35 v doloženém novějším textu stanoví čtyři měsíce od konečného rozhodnutí. Starší seminář nelze použít k zachování dřívější šestiměsíční lhůty. Samotné datum výroku rozhodnutí a jeho doručení mohou vyžadovat konkrétní procesní posouzení.
- **Účinek rozsudku:** Závazek státu splnit rozsudek a případné spravedlivé zadostiučinění se odlišují od přímého zrušení českého rozhodnutí. ESLP nepřepisuje automaticky všechny vnitrostátní výroky; způsob nápravy závisí na povaze porušení a zákonných nástrojích.

Teoretický podklad: Evropské instituce na ochranu lidských práv - seminář ČAK JUDr. Burget.docx, odstavec 30. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.): čl. 34, čl. 35, čl. 41, čl. 46.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nález Pl.ÚS 36/17, 19. 6. 2018 — Amnestie z roku 2013 — porušení podmínky

Dotčená ustanovení a jejich stručný obsah

- **§ 368 — zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád**
  Stručný obsah (parafráze): O účasti pravomocně odsouzeného na amnestii rozhoduje zákonem určený soud; přípustná je stížnost s odkladným účinkem. Zákonné soudní rozhodnutí nelze nahradit výkladem prezidentské kanceláře.
- **čl. III odst. 1 rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 Sb., o amnestii**
  Stručný obsah (parafráze): Čl. III obsahoval podmíněné prominutí vymezených trestů s požadavkem, aby se dotčená osoba ve stanovené době nedopustila trestného činu. Kauza řeší soudní posouzení porušení této podmínky, nikoli udělení nové amnestie.
- **čl. 8, čl. 36 odst. 1, čl. 38 odst. 2 a čl. 40 odst. 3 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod**
  Stručný obsah (parafráze): Čl. 8 chrání osobní svobodu; čl. 36 odst. 1 přístup k soudu. Čl. 38 odst. 2 chrání účast a vyjádření k důkazům; čl. 40 odst. 3 účinnou obhajobu. Společně určují procesní záruky rozhodování o dalším výkonu trestu.
- **Okolnosti případu:** Po amnestii z roku 2013 vznikla otázka, kdo a jak rozhoduje o nesplnění její podmínky a obnovení výkonu trestu. Do postupu vstupovalo vyjádření prezidentské kanceláře.
- **Právní otázka:** Soud určil nutnost zákonného soudního rozhodování a veřejného zasedání. Politický či kancelářský výklad podmínky nenahrazoval kompetenci příslušného obecného soudu.
- **Závěr soudu:** Pozdější kauza řešila, kdo a jak rozhoduje o porušení podmínky amnestie. Takové posouzení náleží soudu v příslušném procesním režimu; prezidentův dopis není náhradou zákonného soudního rozhodnutí. Jde o rozhodnutí z roku 2018 o následcích starší amnestie, nikoli o novou amnestii.
- **Zkouškový význam:** oddělit udělení amnestie a aplikaci její podmínky v individuální trestní věci. Závěr nelze rozšířit na automatické propuštění všech osob ani na libovolné přenášení soudní pravomoci na výkonnou moc.
- **Význam a meze použití:** Nález není novou amnestií ani automatickým příkazem propustit každého dotčeného. Další nepodmíněný trest a započtení výkonu mají samostatný význam.

Celé publikované právní věty — NALUS

Právo na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny, právo na obhajobu a kontradiktornost řízení dle čl. 38 odst. 2 a čl. 40 odst. 3 Listiny a právo na ochranu osobní svobody dle čl. 8 odst. 1 a 2 Listiny vyžadují, aby o tom, zda stěžovatel porušil podmínku stanovenou v čl. III odst. 1 rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 Sb., o amnestii ze dne 1. ledna 2013, rozhodl soud ve veřejném zasedání. Ustanovení § 368 trestního řádu ve slovech "Rozhodnutí o tom, zda a do jaké míry je osoba, jíž byl pravomocně uložen trest, účastna amnestie, učiní soud, který rozhodl v prvním stupni. Odpykává-li si taková osoba v době rozhodování trest odnětí svobody, učiní rozhodnutí soud, v jehož obvodu se trest vykonává." je nutné vyložit ústavně konformně tak, že soud, jehož příslušnost je stanovena v tomto ustanovení, rozhoduje i o tom, zda došlo k porušení podmínky stanovené v amnestijním rozhodnutí prezidenta republiky. O porušení podmínky rozhodne obecný soud ve veřejném zasedání.

Právní věty NALUS: https://nalus.usoud.cz/Search/Abstrakt.aspx?id=102727

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-36-17

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• II.ÚS 482/18 — Podmíněné propuštění a dvojí přičítání minulosti. Podrobný rozbor a citace: B20.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Odsouzený podá stížnost k ESLP a očekává bez dalšího zastavení výkonu.
- **Řešení:** Je nutné rozlišit řízení o mezinárodní stížnosti, případné zvláštní opatření a domácí výkon. Samotné podání nenahrazuje zákonný odklad nebo jiné rozhodnutí.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 34

Znění: 1. 8. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Individuální stížnosti Soud může přijímat stížnosti od každé fyzické osoby, nevládní organizace nebo skupiny jednotlivců považujících se za oběti v důsledku porušení práv přiznaných Úmluvou a Protokoly k ní jednou z Vysokých smluvních stran. Vysoké smluvní strany se zavazují, že nebudou nijak bránit účinnému výkonu tohoto práva.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 35

Znění: 1. 8. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Podmínky přijatelnosti 1. Soud se může věcí zabývat až po vyčerpání všech vnitrostátních opravných prostředků podle všeobecně uznávaných pravidel mezinárodního práva a ve lhůtě čtyř měsíců ode dne, kdy bylo přijato konečné rozhodnutí. 2. Soud se nebude zabývat žádnou individuální stížností předloženou podle článku 34, která je a) anonymní, nebo b) v podstatě stejná jako stížnost již předtím projednávaná Soudem anebo již předložená jinému mezinárodnímu vyšetřovacímu nebo smírčímu orgánu a pokud neobsahuje žádné nové důležité skutečnosti. 3. Soud prohlásí za nepřijatelnou každou individuální stížnost předloženou podle článku 34, pokud se domnívá, že: a) je stížnost neslučitelná s ustanoveními Úmluvy nebo jejích Protokolů, zjevně neopodstatněná nebo zneužívající právo podat stížnost; nebo b) stěžovatel neutrpěl podstatnou újmu, ledaže dodržování lidských práv zaručených v Úmluvě a v jejích Protokolech vyžaduje přezkoumání odůvodněnosti stížnosti, přičemž z tohoto důvodu nemůže být odmítnut žádný případ, který nebyl řádně posouzen vnitrostátním soudem. 4. Soud zamítne každou stížnost, kterou považuje za nepřijatelnou podle tohoto článku. Může tak učinit v kterémkoliv stadiu řízení.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 41

Znění: 1. 8. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Spravedlivé zadostiučinění Jestliže Soud zjistí, že došlo k porušení Úmluvy nebo Protokolů k ní, a jestliže vnitrostátní právo dotčené Vysoké smluvní strany umožňuje pouze částečnou nápravu, přizná Soud v případě potřeby poškozené straně spravedlivé zadostiučinění.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.), čl. 46

Znění: 1. 8. 2021. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Závaznost a výkon rozsudků 1. Vysoké smluvní strany se zavazují, že se budou řídit konečnými rozsudky Soudu ve všech případech, jichž jsou stranami. 2. Konečný rozsudek Soudu se doručuje Výboru ministrů, který dohlíží na jeho výkon. 3. Jestliže se Výbor ministrů domnívá, že dohledu nad výkonem konečného rozsudku brání problém týkající se výkladu tohoto rozsudku, může se obrátit na Soud, aby rozhodl o této výkladové otázce. Rozhodnutí obrátit se na Soud musí být přijato dvoutřetinovou většinou zástupců oprávněných zasedat ve Výboru. 4. Jestliže se Výbor ministrů domnívá, že se některá Vysoká smluvní strana odmítá řídit konečným rozsudkem vydaným v případě, jehož je stranou, může se po formální výzvě adresované této straně rozhodnutím přijatým dvoutřetinovou většinou zástupců oprávněných zasedat ve Výboru obrátit na Soud v otázce, zda tato strana plní své povinnosti podle odstavce 1. 5. Jestliže Soud shledá porušení odstavce 1, postoupí případ Výboru ministrů ke zvážení opatření, jež mají být přijata. Jestliže Soud neshledá porušení odstavce 1, postoupí případ Výboru ministrů, který ukončí svůj dohled.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 94

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Uložený trest nelze vykonat po uplynutí promlčecí doby, jež činí a) třicet let, jde-li o odsouzení k výjimečnému trestu, b) dvacet let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu deset let, c) deset let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody nejméně na pět let, d) pět let při odsouzení k jinému trestu.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 95

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Vyloučení z promlčení Výkon trestu uloženého pro trestné činy uvedené v § 35 se nepromlčuje.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 96

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ochranné opatření nelze uložit, není-li přiměřené povaze a závažnosti pachatelem spáchaného činu a nebezpečí, které od pachatele v budoucnu hrozí pro zájmy chráněné trestním zákonem, jakož i osobě pachatele a jeho poměrům.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 97

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ochranná opatření lze ukládat za splnění zákonných podmínek samostatně i vedle trestu.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 105

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud zahladí odsouzení, vedl-li odsouzený po výkonu nebo prominutí trestu anebo po promlčení jeho výkonu řádný život nepřetržitě po dobu nejméně a) patnácti let, jde-li o odsouzení k výjimečnému trestu, b) deseti let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu pět let, c) pěti let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody převyšujícímu jeden rok, d) tří let, jde-li o odsouzení k trestu odnětí svobody nepřevyšujícímu jeden rok nebo k trestu vyhoštění, e) jednoho roku, jde-li o odsouzení k trestu domácího vězení, k trestu propadnutí majetku, k trestu propadnutí věci, k trestu zákazu pobytu, k trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce nebo k peněžitému trestu za zvlášť závažný zločin.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 106

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Účinky zahlazení Bylo-li odsouzení zahlazeno, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 315

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Rozhodnutí vykonává, popřípadě jeho výkon zařizuje ten orgán, který rozhodnutí učinil; v řízení před soudem rozhodnutí senátu vykonává nebo jeho výkon zařizuje předseda senátu.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 98

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ochrannými opatřeními jsou ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci, zabrání části majetku a ochranná výchova.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 99

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud uloží ochranné léčení v případě uvedeném v § 40 odst. 2 a § 47 odst. 1, nebo jestliže pachatel činu jinak trestného není pro nepříčetnost trestně odpovědný a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 100

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud uloží zabezpečovací detenci v případě uvedeném v § 47 odst. 2, nebo jestliže pachatel činu jinak trestného, který by naplňoval znaky zločinu, není pro nepříčetnost trestně odpovědný, jeho pobyt na svobodě je nebezpečný a nelze očekávat, že by uložené ochranné léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem působení na pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 101

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nebyl-li uložen trest propadnutí věci uvedené v § 70 odst. 2 písm. a) nebo c), může soud uložit, že se taková věc zabírá, a) náleží-li pachateli, kterého nelze stíhat nebo odsoudit, b) náleží-li pachateli, od jehož potrestání soud upustil, nebo c) ohrožuje-li bezpečnost lidí nebo majetku, popřípadě společnosti, anebo hrozí nebezpečí, že bude sloužit ke spáchání zločinu.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 102

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Zabrání náhradní hodnoty Jestliže ten, komu by mohla být zabrána věc podle § 101 odst. 1 nebo 2, ji před rozhodnutím o zabrání zničí, poškodí nebo jinak znehodnotí, zcizí, učiní neupotřebitelnou, odstraní nebo zužitkuje, zejména spotřebuje, nebo jinak její zabrání zmaří, anebo jestliže zmaří trest propadnutí věci jednáním porušujícím zákaz podle § 70 odst. 5, popřípadě zmaří zabrání věci jednáním porušujícím zákaz podle § 104 odst. 2, může mu soud uložit zabrání náhradní hodnoty až do výše, která odpovídá hodnotě takové věci. Hodnotu věci, jejíž zabrání mohl soud uložit, může soud stanovit na základě odborného vyjádření nebo znaleckého posudku.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 103

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Spis nebo spisy s takovým obsahem, jejichž úmyslné rozšiřování při znalosti jejich obsahu by naplňovalo znaky některého trestného činu podle trestního zákona, se podle § 101 odst. 1 zaberou, jestliže nejméně jeden kus spisu byl již šířen, k šíření určen nebo připravován. Současně se zabere i zařízení použité nebo určené ke zhotovení takových spisů, zejména tiskárna, deska, forma, sazba, štoček, negativ, matrice, počítačový program nebo kopírovací zařízení; ustanovení § 101 odst. 4 a 5 se užijí obdobně.

trestní zákoník (40/2009 Sb.), § 104

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zabraná věc, zabraná část majetku, zabraná náhradní hodnota, zabraný spis nebo zařízení připadá státu; zástavní práva k nim nezanikají.

trestní řád (141/1961 Sb.), § 321

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Jakmile se rozhodnutí, podle něhož se má vykonat nepodmíněný trest odnětí svobody, stalo vykonatelným, předseda senátu příslušné věznici zašle nařízení výkonu trestu a vyzve odsouzeného, je-li na svobodě, aby trest ve stanovené lhůtě nastoupil. Stal-li se výrok o uložení trestu odnětí svobody vykonatelným rozhodnutím odvolacího soudu, nařídí výkon tohoto trestu u odsouzeného, který je ve vazbě, předseda senátu odvolacího soudu hned po vyhlášení rozhodnutí; předseda senátu odvolacího soudu tak může učinit i u odsouzeného, který není ve vazbě, je-li z konkrétních skutečností zjištěno, že jeho pobyt na svobodě je nebezpečný, nebo jestliže z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, že odsouzený uprchne nebo se bude skrývat.

Právní opora a časová znění předpisů

trestní zákoník (40/2009 Sb.): § 94–106. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

trestní řád (141/1961 Sb.): § 315–316, § 321–322, § 325, § 331. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (209/1992 Sb.): čl. 19, čl. 32, čl. 34–35, čl. 41, čl. 46. Znění: 1. 8. 2021. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.